



Tartalomjegyzék

76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet	A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről	4303
77/2015. (III. 31.) Korm. rendelet	Magyarország Kormánya és az Európai Ürügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Ürügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről	4325
78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet	A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról	4330
79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet	A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról	4333
80/2015. (III. 31.) Korm. rendelet	A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról	4336
81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet	A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet, valamint a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról	4374
82/2015. (III. 31.) Korm. rendelet	Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról	4376
83/2015. (III. 31.) Korm. rendelet	Egyes kormányrendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő módosításáról	4377
18/2015. (III. 31.) MvM rendelet	A fővárosi és megyei kormányhivatalok területi integrációjával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról	4381
11/2015. (III. 31.) BM rendelet	A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó intézkedésekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról	4383
12/2015. (III. 31.) BM rendelet	Egyes miniszteri rendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő módosításáról	4397
12/2015. (III. 31.) NFM rendelet	Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról	4398
13/2015. (III. 31.) NFM rendelet	A földgáz biztonsági készlet mértékéről	4409
1192/2015. (III. 31.) Korm. határozat	A 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól	4410
1193/2015. (III. 31.) Korm. határozat	A Mobilitási Bizottság létrehozásáról	4410
1194/2015. (III. 31.) Korm. határozat	A Nemzetbiztonsági Kabinettről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról	4411
1195/2015. (III. 31.) Korm. határozat	A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosításáról	4412

Tartalomjegyzék

1196/2015. (III. 31.) Korm. határozat	A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatáskörének növeléséről és az egységes magyar felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika kialakításáról, valamint a Tempus Közalapítvány alapító okiratának módosításáról	4412
1197/2015. (III. 31.) Korm. határozat	A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2015. szeptember 1. – 2015. december 31. közötti időszakban történő lebonyolításához szükséges források biztosításáról	4413
1198/2015. (III. 31.) Korm. határozat	Az EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának módosításáról	4413
1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat	A fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban	4414
29/2015. (III. 31.) ME határozat	Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról	4418

III. Kormányrendeletek

A Kormány 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelete

a Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről

(A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya Magyarország vonatkozásában 1975. január 2-án lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

[A Turisztikai Világszervezet Közgyűlése által a harmadik ülésén Torremolinosban 1979. szeptemberében az Alapszabály 38. cikkéhez a 61(III) számú határozatával elfogadott módosítás Magyarország vonatkozásában 2008. május 9-én lépett nemzetközi jogilag hatályba.]

1. § A Kormány a Turisztikai Világszervezet Alapszabályának a Turisztikai Világszervezet Közgyűlése által az Alapszabály 38. cikkéhez a 61(III) számú határozatával elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét (a továbbiakban: Alapszabály) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Alapszabály hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„STATUTES OF THE WORLD TOURISM ORGANIZATION¹

Establishment

Article 1

The World Tourism Organization, hereinafter referred to as "the Organization", an international organization of intergovernmental character resulting from the transformation of the International Union of Official Travel Organisations (IUOTO), is hereby established.

Headquarters

Article 2

The Headquarters of the Organization shall be determined and may at any time be changed by decision of the General Assembly.

Aims

Article 3

1. The fundamental aim of the Organization shall be the promotion and development of tourism with a view to contributing to economic development, international understanding, peace, prosperity, and universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion. The Organization shall take all appropriate action to attain this objective.
2. In pursuing this aim, the Organization shall pay particular attention to the interests of the developing countries in the field of tourism.
3. In order to establish its central role in the field of tourism, the Organization shall establish and maintain effective collaboration with the appropriate organs of the United Nations and its specialized agencies. In this connection the Organization shall seek a cooperative relationship with and participation in the activities of the United Nations Development Programme, as a participating and executing agency.

¹ Text adopted by the Extraordinary General Assembly of IUOTO held at Mexico City, from 17 to 28 September 1970. The Statutes came into force on 2 January 1975 in accordance with Article 36.

Membership

Article 4

Membership of the Organization shall be open to:

- (a) Full Members,
- (b) Associate Members,
- (c) Affiliate Members.

Article 5

1. Full membership of the Organization shall be open to all sovereign States.
2. States whose national tourism organizations are Full Members of IUOTO at the time of adoption of these Statutes by the Extraordinary General Assembly of IUOTO shall have the right to become Full Members of the Organization, without requirement of vote, on formally declaring that they adopt the Statutes of the Organization and accept the obligations of membership.
3. Other States may become Full Members of the Organization if their candidatures are approved by the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization.

Article 6

1. Associate membership of the Organization shall be open to all territories or groups of territories not responsible for their external relations.
2. Territories or groups of territories whose national tourism organizations are Full Members of IUOTO at the time of adoption of these Statutes by the Extraordinary General Assembly of IUOTO shall have the right to become Associate Members of the Organization, without requirement of vote, provided that the State which assumes responsibility for their external relations approves their membership and declares on their behalf that such territories or groups of territories adopt the Statutes of the Organization and accept the obligations of membership.
3. Territories or groups of territories may become Associate Members of the Organization if their candidature has the prior approval of the Member State which assumes responsibility for their external relations and declares on their behalf that such territories or groups of territories adopt the Statutes of the Organization and accept the obligations of membership. Such candidatures must be approved by the Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization.
4. When an Associate Member of the Organization becomes responsible for the conduct of its external relations, that Associate Member shall be entitled to become a Full Member of the Organization on formally declaring in writing to the Secretary-General that it adopts the Statutes of the Organization and accepts the obligations of full membership.

Article 7

1. Affiliate membership of the Organization shall be open to international bodies, both intergovernmental and non-governmental, concerned with specialized interests in tourism and to commercial bodies and associations whose activities are related to the aims of the Organization or fall within its competence.
2. Associate Members of IUOTO at the time of adoption of these Statutes by the Extraordinary General Assembly of IUOTO shall have the right to become Affiliate Members of the Organization, without requirement of vote, on declaring that they accept the obligations of affiliate membership.
3. Other international bodies, both intergovernmental and non-governmental, concerned with specialized interests in tourism, may become Affiliate Members of the Organization provided the request for membership is presented in writing to the Secretary-General and receives approval by the Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting and provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization.
4. Commercial bodies or associations with interests defined in paragraph 1 above may become Affiliate Members of the Organization provided their requests for membership are presented in writing to the Secretary-General and are endorsed by the State in which the headquarters of the candidate is located. Such candidatures must be approved by the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization.

5. There may be a Committee of Affiliate Members which shall establish its own rules and submit them to the General Assembly for approval. The Committee may be represented at meetings of the Organization. It may request the inclusion of questions in the agenda of those meetings. It may also make recommendations to the meetings.
6. Affiliate Members may participate in the activities of the Organization individually or grouped in the Committee of Affiliate Members.

Organs

Article 8

1. The organs of the Organization are:
 - (a) the General Assembly, hereinafter referred to as the Assembly;
 - (b) the Executive Council, hereinafter referred to as the Council;
 - (c) the Secretariat.
2. Meetings of the Assembly and the Council shall be held at the Headquarters of the Organization unless the respective organs decide otherwise.

General Assembly

Article 9

1. The Assembly is the supreme organ of the Organization and shall be composed of delegates representing Full Members.
2. At each session of the Assembly each Full and Associate Member shall be represented by not more than five delegates, one of whom shall be designated by the Members as Chief Delegate.
3. The Committee of Affiliate Members may designate up to three observers and each Affiliate Member may designate one observer, who may participate in the work of the Assembly.

Article 10

The Assembly shall meet in ordinary session every two years and, as well, in extraordinary session when circumstances require. Extraordinary sessions may be convened at the request of the Council or of a majority of Full Members of the Organization.

Article 11

The Assembly shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 12

The Assembly may consider any question and make recommendations on any matter within the competence of the Organization. Its functions, other than those which have been conferred on it elsewhere in the present Statutes, shall be:

- (a) to elect its President and Vice-Presidents;
- (b) to elect the Members of the Council;
- (c) to appoint the Secretary-General on the recommendation of the Council;
- (d) to approve the Financial Regulations of the Organization;
- (e) to lay down general guidelines for the administration of the Organization;
- (f) to approve the Staff Regulations applicable to the personnel of the Secretariat;
- (g) to elect the Auditors on the recommendation of the Council;
- (h) to approve the general programme of work of the Organization;
- (i) to supervise the financial policies of the Organization and to review and approve the budget;
- (j) to establish any technical or regional body which may become necessary;
- (k) to consider and approve reports on the activities of the Organization and of its organs and to take all necessary steps to give effect to the measures which arise from them;
- (l) to approve, or to delegate the power to approve, the conclusion of agreements with governments and international organizations;
- (m) to approve, or to delegate the power to approve, the conclusion of agreements with private organizations or private entities;

- (n) to prepare and recommend international agreements on any question that falls within the competence of the Organization;
- (o) to decide, in accordance with the present Statutes, on applications for membership.

Article 13

1. The Assembly shall elect its President and Vice-Presidents at the beginning of each session.
2. The President shall preside over the Assembly and shall carry out the duties which are entrusted to him.
3. The President shall be responsible to the Assembly while it is in session.
4. The President shall represent the Organization for the duration of his term of office on all occasions on which such representation is necessary.

Executive Council

Article 14

1. The Council shall consist of Full Members elected by the Assembly in the ratio of one Member for every five Full Members, in accordance with the Rules of Procedure laid down by the Assembly, with a view to achieving fair and equitable geographical distribution.
2. One Associate Member selected by the Associate Members of the Organization may participate in the work of the Council without the right to vote.
3. A representative of the Committee of Affiliate Members may participate in the work of the Council without the right to vote.

Article 15

The term of elected Members shall be four years except that the terms of one-half of the Members of the first Council, as determined by lot, shall be two years. Election for one-half of the membership of the Council shall be held every two years.

Article 16

The Council shall meet at least twice a year.

Article 17

The Council shall elect a Chairman and Vice-Chairmen from among its elected Members to serve for a term of one year.

Article 18

The Council shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 19

The functions of the Council, other than those which are elsewhere assigned to it in these Statutes, shall be:

- (a) to take all necessary measures, in consultation with the Secretary-General, for the implementation of the decisions and recommendations of the Assembly and to report thereon to the Assembly;
- (b) to receive from the Secretary-General reports on the activities of the Organization;
- (c) to submit proposals to the Assembly;
- (d) to examine the general programme of work of the Organization as prepared by the Secretary-General, prior to its submission to the Assembly;
- (e) to submit reports and recommendations on the Organization's accounts and budget estimates to the Assembly;
- (f) to set up any subsidiary body which may be required by its own activities;
- (g) to carry out any other functions which may be entrusted to it by the Assembly.

Article 20

Between sessions of the Assembly and in the absence of any contrary provisions in these Statutes, the Council shall take such administrative and technical decisions as may be necessary, within the functions and financial resources

of the Organization, and shall report the decisions which have been taken to the Assembly at its following session, for approval.

Secretariat

Article 21

The Secretariat shall consist of the Secretary-General and such staff as the Organization may require.

Article 22

The Secretary-General shall be appointed by a two-thirds majority of Full Members present and voting in the Assembly, on the recommendation of the Council, for a term of four years. His appointment shall be renewable.

Article 23

1. The Secretary-General shall be responsible to the Assembly and Council.
2. The Secretary-General shall carry out the directions of the Assembly and Council. He shall submit to the Council reports on the activities of the Organization, its accounts and the draft general programme of work and budget estimates of the Organization.
3. The Secretary-General shall ensure the legal representation of the Organization.

Article 24

1. The Secretary-General shall appoint the staff of the Secretariat in accordance with Staff Regulations approved by the Assembly.
2. The staff of the Organization shall be responsible to the Secretary-General.
3. The paramount consideration in the recruitment of staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, technical competence and integrity. Subject to this consideration, due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.
4. In the performance of their duties the Secretary-General and staff shall not seek or receive instructions from any government or any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization.

Budget and expenditure

Article 25

1. The budget of the Organization, covering its administrative functions and the general programme of work, shall be financed by contributions of the Full, Associate and Affiliate Members according to a scale of assessment accepted by the Assembly and from other possible sources of receipts for the Organization in accordance with the Financing Rules which are attached to these Statutes and form an integral part thereof.
2. The budget prepared by the Secretary-General shall be submitted by the Council to the Assembly for examination and approval.

Article 26

1. The accounts of the Organization shall be examined by two Auditors elected by the Assembly on the recommendation of the Council for a period of two years. The Auditors shall be eligible for re-election.
2. The Auditors, in addition to examining the accounts, may make such observations as they deem necessary with respect to the efficiency of the financial procedures and management, the accounting system, the internal financial controls and, in general, the financial consequences of administrative practices.

Quorum

Article 27

1. The presence of a majority of the Full Members shall be necessary to constitute a quorum at meetings of the Assembly.

2. The presence of a majority of the Full Members of the Council shall be necessary to constitute a quorum at meetings of the Council.

Voting

Article 28

Each Full Member shall be entitled to one vote.

Article 29

1. Subject to other provisions of the present Statutes, decisions on all matters shall be taken in the Assembly by a simple majority of Full Members present and voting.
2. A two-thirds majority vote of the Full Members, present and voting, shall be necessary to take decisions on matters involving budgetary and financial obligations of the Members, the location of the Headquarters of the Organization, and other questions deemed of particular importance by a simple majority of the Full Members present and voting at the Assembly.

Article 30

Decisions of the Council shall be made by a simple majority of Members present and voting except on budgetary and financial recommendations which shall be approved by a two-thirds majority of Members present and voting.

Legal personality, privileges and immunities

Article 31

The Organization shall have legal personality.

Article 32

The Organization shall enjoy in the territories of its member States the privileges and immunities required for the exercise of its functions. Such privileges and immunities may be defined by agreements concluded by the Organization.

Amendments

Article 33

1. Any suggested amendment to the present Statutes and its Annex shall be transmitted to the Secretary-General who shall circulate it to the Full Members at least six months before being submitted to the consideration of the Assembly.
2. An amendment shall be adopted by the Assembly by a two-thirds majority of Full Members present and voting.
3. An amendment shall come into force for all Members when two-thirds of the member States have notified the Depositary Government of their approval of such amendment.

Suspension of membership

Article 34

1. If any Member is found by the Assembly to persist in a policy that is contrary to the fundamental aim of the Organization as mentioned in Article 3 of these Statutes, the Assembly may, by a resolution adopted by a majority of two-thirds of Full Members present and voting, suspend such Member from exercising the rights and enjoying the privileges of membership.
2. The suspension shall remain in force until a change of such policy is recognized by the Assembly.

Withdrawal from membership

Article 35

1. Any Full Member may withdraw from the Organization on the expiry of one year's notice in writing to the Depositary Government.

2. Any Associate Member may withdraw from the Organization on the same conditions of notice, provided the Depositary Government has been notified in writing by the Full Member which is responsible for the external relations of that Associate Member.
3. An Affiliate Member may withdraw from the Organization on the expiry of one year's notice in writing to the Secretary-General.

Entry into force

Article 36

The present Statutes shall enter into force one hundred and twenty days after fifty-one States whose official tourism organizations are Full Members of IUOTO at the time of adoption of these Statutes have formally signified to the provisional Depositary their approval of the Statutes and their acceptance of the obligations of membership.

Depositary

Article 37

1. These Statutes and any declarations accepting the obligations of membership shall be deposited for the time being with the Government of Switzerland.
2. The Government of Switzerland shall notify all States entitled to receive such notification of the receipt of such declarations and of the date of entry into force of these Statutes.

Interpretation and languages

Article 38

The official languages of the Organization shall be English, Arabic, French, Russian and Spanish.

Article 39

The English, French, Russian and Spanish texts of these Statutes shall be regarded as equally authentic.

Transitional provisions

Article 40

The Headquarters shall provisionally be in Geneva, Switzerland, pending a decision by the General Assembly under Article 2.

Article 41

During a period of one hundred and eighty days after these Statutes enter into force, States Members of the United Nations, the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency or Parties to the Statute of the International Court of Justice shall have the right to become Full Members of the Organization, without requirement of vote, on formally declaring that they adopt the Statutes of the Organization and accept the obligations of membership.

Article 42

During the year following the entry into force of the present Statutes, States whose national tourism organizations were members of IUOTO at the time of adoption of these Statutes and which have adopted the present Statutes subject to approval may participate in the activities of the Organization with the right and obligations of a Full Member.

Article 43

During the year following the entry into force of the present Statutes, territories or groups of territories not responsible for their external relations but whose tourism organizations were Full Members of IUOTO and are therefore entitled to associate membership and which have adopted the Statutes subject to approval by the State which assumes responsibility for their external relations may participate in the activities of the Organization with the rights and obligations of an Associate Member.

Article 44

When the present Statutes come into force, the rights and obligations of IUOTO shall be transferred to the Organization.

Article 45

The Secretary-General of IUOTO at the time of the entry into force of the present Statutes shall act as Secretary-General of the Organization until such time as the Assembly has elected the Secretary-General of the Organization. Done at Mexico City on 27 September 1970.

The text of the present Statutes is an exact copy of the text authenticated by the signatures of the President of the Extraordinary General Assembly, President of the International Union of Official Travel Organisations, and of the Secretary-General of the International Union of Official Travel Organisations.

Certified true and complete copy.

Annex**FINANCING RULES**

1. The financial period of the Organization shall be two years.
2. The financial year shall be from 1 January to 31 December.
3. The budget shall be financed by the contributions of the Members according to a method of apportionment to be determined by the Assembly, based on the level of economic development and of the importance of tourism in each country, and by other receipts of the Organization.
4. The budget shall be formulated in United States dollars. The currency used for the payment of contributions shall be the United States dollar. This shall not preclude acceptance by the Secretary-General, to the extent authorized by the Assembly, of other currencies in payment of Members' contributions.
5. A General Fund shall be established. All membership contributions made pursuant to paragraph 3, miscellaneous income and any advances from the Working Capital Fund shall be credited to the General Fund. Expenditure for administration and the general programme of work shall be paid out of the General Fund.
6. A Working Capital Fund shall be established, the amount of which is to be fixed by the Assembly. Advance contributions of Members and any other budget receipts which the Assembly decides may be so used, shall be paid into the Working Capital Fund. When required, amounts therefrom shall be transferred to the General Fund.
7. Funds in trust may be established to finance activities not provided for in the budget of the Organization which are of interest to some member countries or groups of countries. Such Funds shall be financed by voluntary contributions. A fee may be charged by the Organization to administer these Funds.
8. The Assembly shall determine the utilization of gifts, legacies and other extraordinary receipts not included in the budget.
9. The Secretary-General shall submit the budget estimates to the Council at least three months before the appropriate meeting of the Council. The Council shall examine these estimates and shall recommend the budget to the Assembly for final examination and approval. The Council's estimates shall be sent to Members at least three months before the appropriate session of the Assembly.
10. The Assembly shall approve the budget by years for the succeeding two-year financial period and its annual apportionment, as well as its administrative accounts for each year.
11. The accounts of the Organization for the last financial year shall be transmitted by the Secretary-General to the Auditors and to the competent organ of the Council.
The Auditors shall report to the Council and to the Assembly.
12. The Members of the Organization shall pay their contribution in the first month of the financial year for which it is due. Members shall be notified of the amount of their contribution, as determined by the Assembly, six months before the beginning of the financial year to which it relates.
However, the Council may approve justified cases of arrears due to different financial years existing in different countries.
13. A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization's expenditure shall be deprived of the privileges enjoyed by the Members in the form of services and the right to vote in the Assembly and the Council if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the

preceding two financial years. At the request of the Council, the Assembly may, however, permit such a Member to vote and to enjoy the services of the Organization if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

14. A Member withdrawing from the Organization shall be liable for assessments on a pro rata basis up to the time the withdrawal becomes effective.

In calculating the assessments of Associate and Affiliate Members, account shall be taken of the different bases of their membership and the limited rights they enjoy within the Organization.

Done at Mexico City on 27 September 1970

The text of the present Financing Rules attached to the Statutes of the World Tourism Organization is an exact copy of the text authenticated by the signatures of the President of the Extraordinary General Assembly, President of the International Union of Official Travel Organisations, and of the Secretary-General of the International Union of Official Travel Organisations.

Certified true and complete copy.

* * *

A TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET ALAPSZABÁLYA²

Megalakulása

1. Cikk

A Turisztikai Világszervezet, a továbbiakban „Szervezet”, kormányközi jellegű nemzetközi szervezetként az IUOTO – a Hivatalos Turisztikai Szervezetek Nemzetközi Uniója – átalakításával jött létre.

Székhelye

2. Cikk

A Szervezet székhelyének meghatározásáról és esetleges megváltoztatásáról a Közgyűlés dönt.

Céljai

3. Cikk

1. A Szervezet alapvető célja, hogy a turizmus támogatása és fejlesztése révén elősegítse a gazdasági fejlődést, a nemzetközi megértést, a békét, a jólétet, valamint a faji, nemi, nyelvi vagy vallási különbségtétel nélkül mindenkit megillető emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását és megőrzését. E cél elérése érdekében a Szervezet minden szükséges intézkedést megtesz.
2. E cél megvalósítása során a Szervezet különleges figyelmet fordít a fejlődő országok érdekeire a turizmus területén.
3. A turizmus területén betölteni kívánt központi szerepének megalapozása érdekében a Szervezet hatékony együttműködést alakít ki és tart fent az Egyesült Nemzetek megfelelő szerveivel és szakosított intézményeivel. E tekintetben a Szervezet az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjával, mint résztvevő és végrehajtó szervezettel, együttműködésen alapuló kapcsolatra és tevékenységeiben való részvételre törekszik.

Tagok

4. Cikk

A Szervezetben tagságot szerezhetnek:

- a) Teljes jogú Tagok,
- b) Társult Tagok,
- c) Csatlakozó Tagok.

² A szöveget az IUOTO 1970. szeptember 17–28. között Mexikóvárosban megtartott Rendkívüli Közgyűlése fogadta el. Az Alapszabály a 36. Cikknek megfelelően, 1975. január 2-án lépett hatályba.

5. Cikk

1. A Szervezetben teljes jogú tagságot szerezhethet minden szuverén állam.
2. Az az állam, amelynek nemzeti turisztikai szervezete az IUOTO Teljes jogú Tagja volt abban az időpontban, amikor az IUOTO Rendkívüli Közgyűlése a jelen Alapszabályt elfogadta, jogosult arra, hogy szavazás mellőzésével, a Szervezet Alapszabályát és a tagsággal járó kötelezettségeket elfogadó hivatalos nyilatkozatával a Szervezet Teljes jogú Tagjává váljon.
3. Más államok akkor válhatnak a Szervezet Teljes jogú Tagjaivá, ha a jelölésüket a Közgyűlés a jelenlevő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többségével fogadja el, feltéve, ha az itt jelzett többség egyben a Szervezet Teljes jogú Tagjainak többségét képviseli.

6. Cikk

1. A Szervezet Társult Tagja lehet minden olyan terület vagy területcsoport, amely nem felelős külkapcsolataiért.
2. Azok a területek vagy területcsoportok, amelyek nemzeti turisztikai szervezete az IUOTO Teljes jogú Tagja volt abban az időpontban, amikor a jelen Alapszabályt az IUOTO Rendkívüli Közgyűlése elfogadta, szavazás mellőzésével jogosultak a Szervezet Társult Tagjává válni, ha a külkapcsolataikért felelős állam ezek tagságát elismeri, és nevükben kijelenti, hogy az adott területek vagy területcsoportok a Szervezet Alapszabályát és a tagságukból származó kötelezettségeiket elfogadják.
3. Területek vagy területcsoportok akkor lehetnek a Szervezet Társult Tagjai, ha jelölésüket a külkapcsolataikért felelős tagország előzetesen jóváhagyja, és nevükben kijelenti, hogy az adott területek vagy területcsoportok elfogadják a Szervezet Alapszabályát, valamint a tagságukból származó kötelezettségeiket. Az ilyen jelöléseket a Közgyűlés a jelenlevő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többségével fogadja el, feltéve, ha az itt jelzett többség egyben a Szervezet Teljes jogú Tagjainak többségét képviseli.
4. Amikor a Szervezet valamely Társult Tagja külkapcsolatainak vitelért felelőssé válik, jogában áll a Főtitkárnak címzett, a Szervezet Alapszabályát és a Teljes jogú Tagsággal járó kötelezettségeket elfogadó hivatalos írásos nyilatkozat útján a Szervezet Teljes jogú Tagjává válni.

7. Cikk

1. A Szervezet Csatlakozó Tagja lehet bármely, kormányközi és nem kormányzati nemzetközi szervezet, amely a turizmusban szakmailag érdekelt, valamint olyan kereskedelmi szervezet, illetve szövetség, amelynek tevékenysége a Szervezet céljaival összefügg, vagy annak illetékességi körébe tartozik.
2. A Szervezet Csatlakozó Tagjává válhat a szavazás mellőzésével az, aki az IUOTO Társult Tagja volt abban az időpontban, amikor a jelen Alapszabályt az IUOTO Rendkívüli Közgyűlése jóváhagyta, és nyilatkozat útján elfogadja a Társult Tagsággal járó kötelezettségeket.
3. A Szervezet Csatlakozó Tagja lehet az a turizmusban szakmailag érdekelt egyéb nemzetközi, kormányközi és nem kormányzati szervezet, amely tagfelvételi kérelmét a Főtitkárnak írásban benyújtja, és azt a Közgyűlés a jelenlevő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többségével fogadja el, feltéve, ha az itt jelzett többség egyben a Szervezet Teljes jogú Tagjainak többségét képviseli.
4. A fenti első bekezdésben meghatározott érdekeket képviselő kereskedelmi szervezet vagy szövetség akkor lehet a Szervezet Csatlakozó Tagja, ha tagfelvételi kérelmét a Főtitkárnak írásban benyújtja, és azt támogatja az az állam, amely területén az adott társaság székhelye található. Az ilyen jelöléseket a Közgyűlés a jelenlevő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többségével fogadja el, feltéve, ha az itt jelzett többség egyben a Szervezet Teljes jogú Tagjainak többségét képviseli.
5. A Csatlakozó Tagok bizottságot alakíthatnak, amely kidolgozza saját szabályzatát, s azt jóváhagyásra a Közgyűlés elé bocsátja. A Bizottság képviseltetheti magát a Szervezet ülésein. Kérheti bizonyos kérdések felvételét ezen ülések napirendjére. Ugyancsak ajánlásokat dolgozhat ki az ülések számára.
6. A Csatlakozó Tagok a Szervezet tevékenységében egyénileg vagy a Csatlakozó Tagok Bizottságában csoportosan vehetnek részt.

Szervek

8. Cikk

1. A Szervezet szervei az alábbiak:
 - a) a Rendes Közgyűlés, továbbiakban Közgyűlés;
 - b) a Végrehajtó Tanács, továbbiakban Tanács;
 - c) a Titkárság.
2. A Közgyűlés és a Tanács üléseit a Szervezet székhelyén tartja, hacsak az érintett szervek másképpen nem döntenek.

Közgyűlés

9. Cikk

1. A Közgyűlés a Szervezet legfőbb szerve és a Teljes jogú Tagok képviselőiből áll.
2. A Közgyűlés minden ülészakán minden Teljes jogú és Társult Tag legfeljebb öt fővel képviseltetheti magát, akik közül egy főt a küldöttség vezetőjeként jelölnek meg.
3. A Csatlakozó Tagok Bizottsága legfeljebb három megfigyelőt, emellett minden Csatlakozó Tag további egy megfigyelőt jelölhet a Közgyűlés tevékenységében való részvételre.

10. Cikk

A Közgyűlés két évente egyszer ül össze rendes ülészakra, rendkívüli ülészakot pedig akkor tart, ha a körülmények megkövetelik. A rendkívüli ülészakot a Tanács vagy a Szervezet Teljes jogú Tagjai többségének kérésére lehet összehívni.

11. Cikk

A Közgyűlés maga határozza meg az Eljárási Szabályzatát.

12. Cikk

A Közgyűlés megvizsgálhat minden olyan kérdést, és ajánlást tehet minden olyan témában, amely a Szervezet illetékességi körébe tartozik. Azokon kívül, amelyeket a jelen Alapszabály a Közgyűlés illetékességi körébe utal, megbízása még az alábbiakra is kiterjed:

- a) elnökének és alelnökének megválasztása;
- b) a Tanács tagjainak megválasztása;
- c) a Főtitkár kinevezése a Tanács ajánlása alapján;
- d) a Szervezet Pénzügyi Szabályzatának jóváhagyása;
- e) a Szervezet irányítására vonatkozó általános irányelvek rögzítése;
- f) a titkárság személyzetére vonatkozó Személyzeti Szabályzat jóváhagyása;
- g) a könyvvizsgálók megválasztása a Tanács ajánlása alapján;
- h) a Szervezet általános munkaprogramjának jóváhagyása;
- i) a Szervezet pénzügyi politikájának ellenőrzése, a költségvetés megvizsgálása és jóváhagyása;
- j) technikai és regionális szervek létrehozása igény esetén;
- k) a Szervezet és szerveinek tevékenységére vonatkozó jelentések tanulmányozása és jóváhagyása, és mindazon szükséges lépések megtétele, amelyek az azokból eredő intézkedések végrehajtásához szükségesek;
- l) a kormányokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodások jóváhagyása, és az erre vonatkozó felhatalmazás megadása;
- m) magánszervezetekkel vagy -intézményekkel kötött megállapodások jóváhagyása, és az erre vonatkozó felhatalmazás megadása;
- n) a Szervezet illetékességi körébe tartozó kérdésekben nemzetközi megállapodások kidolgozása és ajánlása;
- o) a jelen Alapszabály alapján döntés a tagfelvételi kérelmek ügyében.

13. Cikk

1. A Közgyűlés minden egyes ülészak elején megválasztja elnökét és alelnökét.
2. Az elnök levezeti a Közgyűlést és ellátja a ráruházott feladatokat.
3. Az elnök a Közgyűlés felé tartozik felelősséggel annak ülészaka során.

4. Megbízásának időtartama alatt a Szervezetet az elnök képviseli minden olyan rendezvényen, ahol ilyen képviselőre szükség van.

Végrehajtó Tanács

14. Cikk

1. A Tanács a Közgyűlés által választott Teljes jogú Tagokból áll, mégpedig minden öt Teljes jogú Tag után egy Tagot választanak a Közgyűlés által megállapított Eljárási Szabályzat szerint, hogy igazságos és egyenlő földrajzi képviseletet biztosítsanak.
2. A Tanács munkájában szavazati jog nélkül vehet részt egy Társult Tag, akit a Szervezet Társult Tagjai jelölnek ki.
3. A Tanács munkájában szavazati jog nélkül vehet részt a Csatlakozó Tagok Bizottságának egy tagja.

15. Cikk

A Tanács megválasztott tagjainak megbízatása négy évre szól, kivételt képez ez alól az első Tanács taglétszámának fele, akiket sorsolás útján jelölnek ki két éves időtartamra. Kétévente megválasztják a Tanács tagjainak a felét.

16. Cikk

A Tanács legalább évente kétszer ülésezik.

17. Cikk

A Tanács választott tagjai közül egyéves időtartamra megválasztja elnökét és alelnökeit.

18. Cikk

A Tanács maga határozza meg az Eljárási Szabályzatát.

19. Cikk

A jelen Alapszabályban a számára megjelölt feladatokon kívül a Tanács az alábbi feladatokat látja el:

- a) a Főtitkárral való tanácskozás alapján az összes szükséges intézkedés megtétele, a Közgyűlés döntéseinek és ajánlásainak végrehajtása és ezekről jelentéstétel a Közgyűlés felé,
- b) a Főtitkár beszámolójának átvétele a Szervezet tevékenységéről,
- c) javaslatok benyújtása a Közgyűlésnek,
- d) a Főtitkár által kidolgozott általános munkaprogram megvizsgálása a Közgyűlés felé történő benyújtás előtt,
- e) jelentések és ajánlások benyújtása a Közgyűlésnek a Szervezet könyvvitelére és költségvetési előirányzataira vonatkozólag,
- f) a Tanács tevékenységéhez szükséges alárendelt testületek létrehozása,
- g) minden más olyan feladat végrehajtása, amelyet a Közgyűlés számára kijelöl.

20. Cikk

A jelen Alapszabály ellenkező értelmű rendelkezésének hiányában a két Közgyűlés közötti időszakban a Tanács a Szervezet tevékenységét és pénzügyi erőforrásait figyelembe véve meghozza a szükséges adminisztratív és technikai döntéseket. A Közgyűlés soron következő ülésén a meghozott döntésekről – jóváhagyás végett – beszámolni köteles.

Titkárság

21. Cikk

A Titkárságot a Főtitkár és a Szervezet működtetéséhez szükséges személyzet alkotja.

22. Cikk

A Tanács ajánlására a Főtitkárt a Közgyűlésen jelenlévő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többséggel négyéves időszakra választja meg. Megbízatása meghosszabbítható.

23. Cikk

1. A Főtitkár felelőssége a Közgyűléssel és a Tanáccsal szemben áll fenn.
2. A Főtitkár végrehajtja a Közgyűlés és a Tanács utasításait. Beszámolót nyújt be a Tanácsnak a Szervezet tevékenységéről, elszámolásáról, általános munkaprogram tervezetéről és a Szervezet költségvetési előirányzatáról.
3. A Főtitkár gondoskodik a Szervezet jogi képviselétéről.

24. Cikk

1. A Főtitkár nevezi ki a Titkárság személyi állományát a Közgyűlés által jóváhagyott Személyzeti Szabályzat alapján.
2. A Szervezet személyi állományának tagjai a Főtitkárnak tartoznak felelősséggel.
3. A munkaező felvétele és a munkakörülmények meghatározása során elsődleges szempont a legnagyobb hatékonyság, a szakmai hozzáértés és az integritás szükséges biztosítása. E szempont szerint a személyi állomány kiegyensúlyozott földrajzi eloszlásának fontosságát a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni.
4. Feladataik végrehajtása során a Főtitkár és a személyi állomány nem kérhet, és nem fogadhat el utasítást sem kormányoktól, sem a Szervezeten kívül álló hatóságoktól. Mint kizárólag a Szervezetnek felelős nemzetközi tisztségviselők, tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely összeegyeztethetetlen ebbéli minőségükkel.

Költségvetés és kiadások**25. Cikk**

1. A Szervezet költségvetését, amely annak adminisztratív tevékenységét és általános munkaprogramját fedezi, a Teljes jogú, Társult és Csatlakozó Tagok hozzájárulásából finanszírozzák, a Közgyűlés által elfogadott értékelési szempontrendszer szerint, valamint minden más, a Szervezet számára lehetséges bevételi forrásból a jelen Alapszabály elválaszthatatlan részét képező Pénzügyi Szabályzat rendelkezései szerint.
2. A Főtitkár által készített költségvetést a Tanács áttekintés és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjeszti.

26. Cikk

1. A Szervezet könyvvitelét két könyvvizsgáló vizsgálja meg, akiket a Közgyűlés a Tanács javaslatára kétéves időszakra választ meg. A könyvvizsgálók újraválaszthatóak.
2. A könyvvizsgálók a könyvvitel ellenőrzési feladatán kívül a pénzügyi eljárások hatékonyságára, a pénzügyi tevékenységre, a könyvelési módszerre, a belső pénzügyi ellenőrzésre és általában az adminisztratív gyakorlat pénzügyi következményeire vonatkozóan szükség esetén észrevételeket tehetnek.

Határozatképesség**27. Cikk**

1. A Teljes jogú Tagok többségének jelenléte szükséges ahhoz, hogy a Közgyűlés határozatképes legyen.
2. A Tanács Teljes jogú Tagjai többségének jelenléte szükséges ahhoz, hogy a Tanács ülészaka határozatképes legyen.

Szavazás**28. Cikk**

Minden Teljes jogú Tag egy szavazattal rendelkezik.

29. Cikk

1. Hacsak a jelen Alapszabály más pontjai ezzel ellentétesen nem rendelkeznek, a Közgyűlés döntéseit a tárgytól függetlenül a jelenlévő és szavazó Teljes jogú Tagok egyszerű többségével hozza.
2. A jelenlévő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többsége szükséges a Tagok költségvetési és pénzügyi kötelezettségeinek ügyében, a Szervezet székhelyére vonatkozó döntésekhez, valamint az olyan egyéb kérdésekben, amelyet a Közgyűlésen jelenlévő és szavazó Teljes jogú Tagok egyszerű többsége különleges jelentőségűnek ítél.

30. Cikk

A Tanács a jelenlévő és szavazó Tagok egyszerű többségével határoz, kivéve a költségvetési és pénzügyi ajánlások tárgyában, amelyek jóváhagyásához a jelenlévő és szavazó Tagok kétharmados többsége szükséges.

A Szervezet jogi személyisége, kiváltságai és mentességei

31. Cikk

A Szervezet jogi személyiséggel rendelkezik.

32. Cikk

A Szervezet a tagországok területén feladata gyakorlásához szükséges kiváltságokat és mentességeket élvez. E kiváltságokat és mentességeket a Szervezet által kötött megállapodások útján lehet meghatározni.

Módosítások

33. Cikk

1. A jelen Alapszabályra és mellékleteire kapcsolódó minden módosítási javaslatot a Főtitkárhoz kell benyújtani, aki azt eljuttatja a Közgyűlés felé történő előterjesztése előtt legalább hat hónappal a Teljes jogú Tagokhoz.
2. A módosítási javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelenlévő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többsége szükséges.
3. A módosítás akkor lép hatályba valamennyi Tagra nézve, amikor a tagországok kétharmada a Letéteményes Kormányt a módosítás jóváhagyásáról értesítette.

A tagság felfüggesztése

34. Cikk

1. Ha a Közgyűlés szerint valamely tag tartósan a Szervezetnek az Alapszabály harmadik cikkében szereplő alapvető célkitűzésével ellentétes tevékenységet folytat, akkor a Közgyűlés a jelenlévő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többségével a szóban forgó Tagra nézve felfüggesztheti a tagsággal járó jogokat és kiváltságokat.
2. A felfüggesztés mindaddig hatályban marad, ameddig a Közgyűlés meg nem állapítja, hogy változás következett be a szóban forgó Tag ezen tevékenységében.

Kilépés

35. Cikk

1. A Teljes jogú Tag kiléphet a Szervezetből a Letéteményes Kormányhoz intézett egy évvel előzetesen megküldött írásos értesítést követően.
2. A Társult Tag a Szervezetből a fenti értesítési feltételekkel azonos módon léphet ki, azonban a Letéteményes Kormányhoz az írásbeli értesítést a Társult Tag külkapcsolataiért felelős Teljes jogú Tagnak kell elküldenie.
3. A Csatlakozó Tag kiléphet a Szervezetből a Főtitkárhoz intézett egy évvel előzetesen megküldött írásos értesítést követően.

Alapszabály hatálybalépése

36. Cikk

A jelen Alapszabály 120 nappal azután lép hatályba, miután 51 olyan állam, amelynek hivatalos turisztikai szervei az IUOTO Teljes jogú Tagjai a jelen Alapszabály elfogadásának időpontjában, hivatalosan bejelentették az ideiglenes Letéteményesnél a szabályzatok jóváhagyását és azt, hogy elfogadják a tagsággal járó kötelezettségeket.

Letéteményes

37. Cikk

1. A jelen Alapszabályt és a tagsággal járó kötelezettségeket elfogadó nyilatkozatokat ideiglenesen a svájci kormánynál kell letétbe helyezni.
2. A svájci kormány tájékoztat minden értesítésre jogosult államot az ilyen nyilatkozatok átvételéről és a jelen Alapszabály hatálybalépésének időpontjáról.

Az Alapszabály értelmezése és nyelvek

38. Cikk

A szervezet hivatalos nyelvei az angol, az arab, a francia, az orosz és a spanyol.

39. Cikk

A jelen Alapszabály angol, francia, orosz és spanyol nyelvű szövege egyaránt hiteles.

Átmeneti rendelkezések

40. Cikk

A Közgyűlés idevágó döntéséig a 2. cikk alapján a Szervezet székhelye ideiglenesen Genf, Svájc.

41. Cikk

A jelen Alapszabály hatálybalépésétől számított 180 napig az Egyesült Nemzetek Szervezetének, a szakosított intézményeknek és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek tagállamai illetve a Nemzetközi Bíróság alapszabályát aláíró felek szavazás mellőzésével jogosultak a Szervezetben Teljes jogú Tagságot szerezni, ha hivatalos nyilatkozatban elfogadják a Szervezet Alapszabályát és a tagsággal járó kötelezettségeket.

42. Cikk

A jelen Alapszabály hatálybalépésének napjától számított egy évig a Teljes jogú Tag számára járó jogokkal és kötelezettségekkel jogosult részt venni a Szervezet tevékenységében az az állam, amelynek a nemzeti turisztikai szervezete a jelen Alapszabály elfogadásának időpontjában az IUOTO tagja volt, és a jelen, jóváhagyás alatt álló Alapszabályt elfogadta.

43. Cikk

A jelen Alapszabály hatálybalépésének napjától számított egy évig a Társult Tag számára járó jogokkal és kötelezettséggel jogosult részt venni a Szervezet tevékenységében az a terület vagy területcsoport, amely saját külkapcsolataiért nem felel, de amelynek a turisztikai szervezete a jelen Alapszabály elfogadásának időpontjában az IUOTO Teljes jogú Tagja volt, és ezért Társult Tagságra jogosult, és a jelen Alapszabályt külkapcsolataiért felelős állam jóváhagyásának fenntartásával elfogadta.

44. Cikk

A jelen Alapszabály hatálybalépésétől kezdve az IUOTO jogai és kötelezettségei a jelen Szervezetre szállnak át.

45. Cikk

A jelen Alapszabály hatálybalépésének időpontjában az IUOTO hivatalban levő Főtitkára a Szervezet Főtitkárának feladatait ellátja mindaddig, ameddig a Szervezet Főtitkárát a Közgyűlés meg nem választja.

Készült Mexikóvárosban, 1970. szeptember 27-én.

Jelen Alapszabály szövege minden tekintetben azonos azzal a szöveggel, amelyet a Rendkívüli Közgyűlés Elnöke, a Hivatalos Turisztikai Szervezetek Nemzetközi Uniójának Elnöke és Főtitkára aláírásával hitelesített.

Hiteles és teljes másolat.

Melléklet

Pénzügyi Szabályzat

1. A Szervezet pénzügyi időszaka két év.
2. A pénzügyi év január 1-jétől december 31-ig tart.
3. A költségvetést a Szervezet a Tagok hozzájárulásaiból fedezi a Közgyűlés által meghatározott arányos felosztás módszere szerint, mely az adott ország gazdasági fejlettségi szintjének, valamint a turizmus jelentőségének alapján kerül meghatározásra, továbbá Szervezet egyéb bevételeiből.

4. A költségvetést USA dollárban kell meghatározni. A Tagok a hozzájárulást USA dollárban fizetik. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a Főtitkár a tagsági hozzájárulást a Közgyűlés által meghatározott mértékig más pénznemben is elfogadja.
5. A Szervezet egy Általános Alapot hoz létre. A Tagok 3. paragrafus szerint befizetett tagdíját, az egyéb bevételeket és a Működőtőke Alapból származó minden előleget az Általános Alapon kell jóváírni. Az adminisztratív kiadások és az általános programra vonatkozó kiadások az Általános Alap terhére történnek.
6. A Szervezet Működőtőke Alapot hoz létre, melynek összegét a Közgyűlés határozza meg. A Működőtőke Alapba kell befizetni a Tagok hozzájárulás előlegeit és a költségvetés egyéb olyan bevételeit, amelyeket a Közgyűlés határozatban e célra rendel. Szükség esetén a Működőtőke Alapon elhelyezett összegek átutalásra kerülnek az Általános Alapba.
7. A Szervezet letéti alapokat hozhat létre egyes országok vagy országcsoportok érdekét szolgáló, de a költségvetésében nem szereplő tevékenységek finanszírozására. Ezeket az alapokat önkéntes hozzájárulásokból kell képezni. A Szervezet díjazást számíthat fel ezen alapok kezeléséért.
8. A Közgyűlés dönt a Szervezet költségvetésében nem szereplő adományok, hagyatékok és más rendkívüli bevételek felhasználásáról.
9. A Főtitkár a költségvetési előirányzatokat legalább három hónappal a Tanács tárgyban tartandó ülése előtt a Tanács elé terjeszti. A Tanács az előirányzatok tanulmányozása után javaslatot tesz a Közgyűlésnek a költségvetés végső vizsgálatára és jóváhagyására. A Tanács az előirányzatokat legalább 3 hónappal a Közgyűlés tárgyban tartandó ülése előtt köteles eljuttatni a Tagoknak.
10. A Közgyűlés éves bontásban hagyja jóvá a költségvetést a következő kétéves pénzügyi időszakra, és ennek felosztását, valamint az ügyviteli elszámolásokat ugyancsak éves bontásban hagyja jóvá.
11. A Szervezet a megelőző pénzügyi évre vonatkozó elszámolásait a Főtitkár továbbítja a Könyvvizsgálóknak valamint a Tanács ez ügyben illetékes szerveinek.
A Könyvvizsgálók a Tanácsnak és a Közgyűlésnek számolnak be.
12. A Szervezet Tagjai a hozzájárulásukat annak a pénzügyi évnek első hónapjában fizetik meg, amelyre az esedékes. A Szervezet a vonatkozó pénzügyi év kezdete előtt hat hónappal köteles a Tagokat tájékoztatni a hozzájárulás összegéről, amelyet a Közgyűlés határoz meg.
A Tanács azonban elfogadhat olyan indokoltan keletkezett hátralékokat, amelyek a különböző országokban alkalmazott pénzügyi évek közötti eltérésekből erednek.
13. Az a Tag, aki a Szervezet költségeihez való pénzügyi hozzájárulását késedelmesen fizeti, és amennyiben a hátralék összege eléri vagy meghaladja a megelőző két pénzügyi évben általa fizetendő hozzájárulás összegét, elveszíti a Tagokat szolgáltatás formájában megillető előnyöket és a Közgyűlésen, illetve a Tanácsban őt megillető szavazati jogot. A Tanács kezdeményezésére a Közgyűlés engedélyezheti a Tagnak a szavazásban való részvételt és a Szervezet szolgáltatásainak igénybevételét, amennyiben a nemfizetés minden kétséget kizáróan nem a Tag hibájából következett be.
14. A Szervezetből kilépő Tag a kilépés hatálybalépéséig köteles a neki előírt tagdíjat időarányosan teljesíteni.
A Társult és Csatlakozó Tagok tagdíjának megállapításakor figyelembe kell venni a tagság eltérő jellegét, valamint azt, hogy ezek a Tagok korlátozott jogokkal rendelkeznek a Szervezetben.
Készült Mexikóvárosban, 1970. szeptember 27-én.
A Turisztikai Világszervezet Alapszabályához csatolt jelen Pénzügyi Szabályzat szövege minden tekintetben azonos azzal a szöveggel, amelyet a Rendkívüli Közgyűlés Elnöke, a Hivatalos Turisztikai Szervezetek Nemzetközi Uniójának Elnöke és Főtitkára aláírásával hitelesített.
Hiteles és teljes másolat.”

3. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Turisztikai Világszervezet Közgyűlése által a harmadik ülésén Torremolinosban 1979. szeptemberében a 61(III) számú határozatával az Alapszabály mellékletét képező Pénzügyi Szabályzathoz elfogadott 1. módosítás (a továbbiakban: 1. módosítás) szövege kötelező hatályának elismerésére.

4. § A Kormány az 1. módosítást e rendelettel kihirdeti.

5. § Az 1. módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Paragraph 12

The Members of the Organization shall pay their contribution in the first month of the financial year for which it is due. Members shall be notified of the amount of their contribution, as determined by the Assembly, six months

before the beginning of financial years in which the General Assembly is held and two months before the beginning of the other financial years. However, the Council may approve justified cases of arrears due to different financial years existing in different countries.

12.

A Szervezet Tagjai a hozzájárulásukat annak a pénzügyi évnek az első hónapjában fizetik meg, amelyre az esedékes. A Közgyűlés által meghatározott hozzájárulás összegéről a Tagokat olyan pénzügyi évben, amikor Közgyűlést tartanak, hat hónappal előre, egyéb pénzügyi évben az év kezdete előtt két hónappal előre értesítik. A Tanács azonban elfogadhat olyan indokoltan keletkezett hátralékokat, amelyek a különböző országokban alkalmazott pénzügyi évek közötti eltérésekből erednek."

6. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Turisztikai Világszervezet Közgyűlése által a negyedik ülésén Rómában 1981. szeptemberében a 92(IV) számú határozatával az Alapszabály mellékletét képező Pénzügyi Szabályzathoz elfogadott módosítás (a továbbiakban: 2. módosítás) szövege kötelező hatályának elismerésére.

7. § A Kormány a 2. módosítást e rendelettel kihirdeti.

8. § A 2. módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Paragraph 13

(a) A Member which is one or more years in arrears in the payment of its contributions to the Organization's expenditure may not be elected to the Executive Council or hold offices within the organs of the General Assembly.

(b) A Member which is one or more years in arrears in the payment of its contributions to the Organization's expenditure and which has failed to explain the nature of the circumstances surrounding its failure to pay and to indicate the measures to be taken to settle its arrears shall pay a compensatory amount equal to two per cent of its arrears, in addition to said arrears.

(c) A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization's expenditure shall be deprived of the privileges enjoyed by the Members in the form of services and the right to vote in the Assembly and the Council if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two financial years. At the request of the Council, the Assembly may, however, permit such a Member to vote and to enjoy the services of the Organization if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

13.

a) Nem választható a Végrehajtó Tanácsba, és nem viselhet tisztséget a Közgyűlés szerveiben az a Tag, aki a Szervezet költségvetéséhez való hozzájárulása megfizetésével egy vagy több évi hátralékba kerül.

b) Az említett hátralékon felül a hátralék 2%-ának megfelelő összegű kompenzációs összeget köteles megfizetni az a Tag, aki a Szervezet költségvetéséhez való hozzájárulása megfizetésével egy vagy több évi hátralékba került, és a fizetés elmulasztásának körülményeire magyarázatot nem adott, és a hátralék rendezésére meghozandó intézkedéseket sem mutatta be.

c) Az a Tag, aki a Szervezet költségeihez való pénzügyi hozzájárulását késedelmesen fizeti, és amennyiben a hátralék összege eléri vagy meghaladja a megelőző két pénzügyi évben általa fizetendő hozzájárulás összegét, elveszíti a Tagokat szolgáltatás formájában megillető előnyöket és a Közgyűlésen, illetve a Tanácsban őt megillető szavazati jogot. A Tanács kezdeményezésére a Közgyűlés engedélyezheti a Tagnak a szavazásban való részvételt és a Szervezet szolgáltatásainak igénybevételét, amennyiben a nemfizetés minden kétséget kizáróan nem a Tag hibájából következett be."

9. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Turisztikai Világszervezet Közgyűlése által a negyedik ülésén Rómában 1981. szeptemberében a 93(IV) számú határozatával elfogadott módosítás (a továbbiakban: 3. módosítás) szövege kötelező hatályának elismerésére.

10. § A Kormány a 3. módosítást e rendelettel kihirdeti.

- 11. §** A 3. módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Depositary
Article 37
1. These Statutes and any declarations accepting the obligations of membership shall be deposited with the Government of Spain.
2. The Government of Spain shall inform all States so entitled of the receipt of the declarations referred to in paragraph 1 and of the notification in accordance with the provisions of Articles 33 and 35, and of the date of entry into force of amendments to these Statutes.
Letéteményes
37. cikk
1. A jelen Alapszabályt és a tagsággal járó kötelezettségeket elfogadó nyilatkozatokat Spanyolország kormányánál kell letétbe helyezni.
2. Spanyolország Kormánya minden arra jogosult Államot az (1) bekezdésben hivatkozott nyilatkozatok átvételéről és az értesítésekről, továbbá a jelen Alapszabály módosításai hatályba lépésének időpontjáról a 33. és 35. cikk rendelkezései szerint tájékoztat.”
- 12. §** A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Turisztikai Világszervezet Közgyűlése által az ötödik ülésén Új-Delhiben 1983. októberében az Alapszabályhoz a 134(V) számú határozatával elfogadott, és a tizenkettedik ülésén Isztambulban 1997. októberében a 365(XII) számú határozatával tisztázott módosítás (a továbbiakban: 4. módosítás) szövege kötelező hatályának elismerésére.
- 13. §** A Kormány a 4. módosítást e rendelettel kihirdeti.
- 14. §** A 4. módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Executive Council
Article 14
1bis The host State of the Headquarters of the Organization shall have a permanent additional seat on the Executive Council, which shall be unaffected by the procedure laid down in paragraph 1 above concerning the geographical distribution of Council seats.
Végrehajtó Tanács
14. cikk
1bis A Szervezet Székhelyének otthont adó Államot a Végrehajtó Tanácsban egy további állandó mandátum illeti meg, amelyre a fenti (1) bekezdésben megállapított, a Tanács helyeinek földrajzi elosztására vonatkozó eljárás nem vonatkozik.”
- 15. §** A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Turisztikai Világszervezet Közgyűlése által a hetedik ülésén Madridban 1987. szeptember-októberében az Alapszabályhoz a 208(VII) számú határozatával elfogadott módosítás (a továbbiakban: 5. módosítás) szövege kötelező hatályának elismerésére.
- 16. §** A Kormány az 5. módosítást e rendelettel kihirdeti.
- 17. §** Az 5. módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:
„Executive Council
Article 15
1. The term of elected Members shall be four years. Election for one-half of the membership of the Council shall be held every two years.
2. The terms of office of the Members of the Council shall not be immediately renewable upon expiration unless an immediate renewed membership is essential to safeguard a fair and equitable geographical distribution. In such a case, the admissibility of the request for renewal shall be obtained from a majority of Full Members present and voting.
Végrehajtó Tanács
15. cikk
1. A választott Tagok kinevezése négy évre szól. A Tanács tagságának felét érintő választást két évente kell tartani.

2. A Tanács tagjainak megbízatása nem újítható meg azonnal a megbízás lejártával, kivéve, ha az azonnali megújított tagság elengedhetetlen az igazságos és méltányos földrajzi eloszlás biztosításához. Ebben az esetben a megújítási kérelem elfogadhatóságáról a jelenlévő és szavazó Teljes jogú Tagok többsége dönt.”

18. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Turisztikai Világszervezet Közgyűlése által a tizennegyedik ülésén Szöulban és Oszakában 2001. szeptember 24–29-én az Alapszabály mellékletét képező Pénzügyi Szabályzathoz a 422(XIV) számú határozatával elfogadott módosítás (a továbbiakban: 6. módosítás) szövege kötelező hatályának elismerésére.

19. § A Kormány a 6. módosítást e rendelettel kihirdeti.

20. § A 6. módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Paragraph 4

The budget shall be formulated in euros. The currency used for payment of contributions shall be the euro or any other currency or combination of currencies stipulated by the Assembly. This shall not preclude acceptance by the Secretary-General, to the extent authorized by the Assembly, of other currencies in payment of Members' contributions.

4.

A költségvetést Euróban kell meghatározni. A hozzájárulások fizetésére alkalmazott pénznem az Euró vagy a Közgyűlés által meghatározott más pénznem vagy pénznemek kombinációja. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a Főtitkár a tagsági hozzájárulást a Közgyűlés által meghatározott mértékig más pénznemben is elfogadja.”

21. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Turisztikai Világszervezet Közgyűlése által a tizenhatodik ülésén Dakarban 2005. november–decemberében az Alapszabályhoz és annak mellékletét képező Pénzügyi Szabályzathoz az 511(XVI) számú közgyűlési határozatával elfogadott módosítás (a továbbiakban: 7. módosítás) szövege kötelező hatályának elismerésére.

22. § A Kormány a 7. módosítást e rendelettel kihirdeti.

23. § A 7. módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Statutes

Establishment

Article 1

The World Tourism Organization, hereinafter referred to as “the Organization”, is hereby established as an international organization of intergovernmental character. It is a specialized agency of the United Nations.

Membership

Article 4

Membership of the Organization shall be open to:

- (a) Full Members
- (b) Associate Members

Article 5

1. Full membership of the Organization shall be open to all sovereign States that are members of the United Nations.
2. Such States may become Full Members of the Organization if their candidatures are approved by the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization.
3. States that have withdrawn from the Organization in accordance with the provisions of Article 35 shall have the right to become Full Members of the Organization again, without requirement of vote, on formally declaring that they adopt the Statutes of the Organization and accept the obligations of membership.

Article 6

1. Territories already holding associate membership on 24 October 2003 shall maintain the status, rights and obligations belonging to them as at such date. The list of such territories is annexed to these Statutes.
2. Members enjoying the status of Affiliates, up to at the date of entry into force of the Amendments to the present Statutes adopted on 29 November 2005 shall become as of right Associate Members at that date.

3. Associate membership of the Organization shall be open to intergovernmental and non-governmental organizations, tourism bodies without political competence subordinate to territorial entities, professional and labour organizations, academic, educational, vocation training and research institutions and to commercial enterprises and associations whose activities are related to the aims of the Organization or fall within its competence. The participation of Associate Members in the work of the Organization shall be of a technical nature, with decisions and votes being the exclusive prerogative of the Full Member.

4. Such entities may become Associate Members of the Organization provided that their requests for membership are presented in writing to the Secretary-General and that the candidature is approved by the General Assembly by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization. Except in the cases of international organizations, the candidatures of the entities mentioned in paragraph 3 above shall be introduced by the United Nations member State on whose territory their headquarters is located.

5. The General Assembly shall abstain from considering the candidature of such entities if their headquarters is located in a territory that is the subject of a dispute, of sovereignty or other, before the United Nations, or if their activity is related to such a territory, unless no Full Member objects to the introduction of the candidature of said entity or to its admission to the Organization.

Article 7

1. A Committee of Associate Members shall be constituted which shall establish its own rules and submit them to the Assembly for approval by a majority of two-thirds of the Full Members present and voting provided that said majority is a majority of the Full Members of the Organization. The Committee may be represented at meetings of the Organization's organs.

2. The Committee of Associate Members shall be composed of three boards:

(a) a board of destinations, composed of the tourism bodies, without political competence subordinate to territorial entities;

(b) an education board composed of academic, educational, vocational training and research institutions; and

(c) a professional board composed of all the other Associate Members.

Intergovernmental and non-governmental organizations may participate in whichever board or boards correspond to their competencies.

General Assembly

Article 9

1. The Assembly is the supreme organ of the Organization and shall be composed of delegates representing Full Members.

2. At each session of the Assembly each Full Member shall be represented by not more than five delegates, one of whom shall be designated by the Member as Chief Delegate.

3. Associate Members as of 24 October 2003, the list of which is annexed to the present Statutes, shall be represented by not more than five delegates, one of whom shall be designated as Chief Delegate. These delegates may participate, without the right to vote, in the work of the Assembly. They shall have the right to speak but may not participate in decision-making.

4. The Committee of Associate Members may designate three spokespersons, one representing the board of destinations, one representing the professional board and the other representing the education board, who shall participate in the work of the Assembly, without the right to vote. Each Associate Member may designate one observer, who may attend the deliberations of the Assembly.

Executive Council

Article 14

1. The Council shall consist of Full Members elected by the Assembly in the ratio of one Member for every five Full Members, in accordance with the Rules of Procedure laid down by the Assembly, with a view to achieving a fair and equitable geographical distribution.

2. Associate Members as of 24 October 2003 may have a spokesperson who may participate, without the right to vote, in the work of the Council. Such spokesperson may not participate in decision-making.

3. The three spokespersons of the Committee of Associate Members may participate, without the right to vote, in the work of the Council. Such spokespersons may not participate in decision-making.

Financing Rules**Paragraph 14, last sentence**

In calculating the assessments of Associate Members, account shall be taken of the different bases of their membership and the limited rights they enjoy within the Organization.

Alapszabály**Létrehozás****1. cikk**

Ezennel létrehozzák az Turisztikai Világszervezetet (a továbbiakban: „Szervezet”) mint kormányközi jellegű nemzetközi szervezetet. A Szervezet az Egyesült Nemzetek szakosított intézménye.

Tagság**4. cikk**

A Szervezetben tagságot szerezhetnek:

- a) Teljes jogú Tagok,
- b) Társult Tagok.

5. cikk

1. A Szervezetben Teljes jogú Tagságot szerezhet minden szuverén állam, amely tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének.
2. Azon Államok akkor válhatnak a Szervezet Teljes jogú Tagjává, ha a jelölésüket a Közgyűlés a jelenlévő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többségével fogadja el, feltéve, ha az itt jelzett többség egyben a Szervezet Teljes jogú Tagjainak többségét képviseli.
3. Azon Államok, amelyek a 35. cikk rendelkezéseivel összhangban kiléptek a Szervezetből, jogosultak – szavazás nélkül – ismét a Szervezet a Teljes jogú Tagjává válni, ha hivatalosan kijelentik, hogy elfogadják a Szervezet Alapszabályát és elfogadják a tagságból eredő kötelezettségeket.

6. cikk

1. Azon területek, amelyek 2003. október 24-én már Társult Tagsággal rendelkeztek, megtartják az őket ezen a napon megillető jogállást, jogokat és kötelezettségeket. E területek listája az Alapszabály mellékletét képezi.
2. Azok a Tagok, amelyek a jelen Alapszabály 2005. november 29-én elfogadott Módosításainak hatályba lépésének napjáig Csatlakozó Tagnak minősültek, ezen a napon, a saját jogukon Társult Taggá válnak.
3. A Szervezetben Társult Tagságot olyan kormányközi és nem kormányzati szervezet, területi jogalanyoknak alárendelt, politikai hatáskörrel nem rendelkező turisztikai szervezet, szakmai és munkaügyi szervezet, tudományos, oktatási, szakképzési és kutatási intézmény, továbbá kereskedelmi vállalkozás és szövetség szerezhet, amelynek a tevékenysége kapcsolódik a Szervezet céljaihoz vagy illetékességi köréhez. A Társult Tagok részvétele a Szervezet munkájában technikai jellegű, döntésre, szavazásra csak a Teljes jogú Tagok jogosultak.
4. Az ilyen szervezet akkor válhat a Szervezet Társult Tagjává, ha a tagfelvételi kérelmét írásban benyújtja a Főtitkárnak, és a jelölését a Közgyűlés a jelenlévő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többségével jóváhagyja, feltéve, ha az itt jelzett többség egyben a Szervezet Teljes jogú Tagjainak többségét képviseli. A nemzetközi szervezetet kivéve, a fenti (3) bekezdésben említett szervezetek jelölését az Egyesült Nemzetek azon Tagállama terjeszti elő, amelynek a területén a szervezet székhelye található.
5. A Közgyűlés tartózkodik azon szervezetek jelölésének tárgyalásától, ha annak székhelye olyan térségben található, amely szuverenitási vagy más vita tárgyát képezi az Egyesült Nemzetek előtt, vagy ha a tevékenysége ilyen területhez kapcsolódik, kivéve, ha egyetlen Teljes jogú Tag sem ellenzi az említett szervezet jelölésének előterjesztését vagy a Szervezetbe való felvételét.

7. cikk

1. A Szervezet felállítja a Társult Tagok Bizottságát, amely megállapítja a saját eljárási szabályait, és jóváhagyásra benyújtja azokat a Közgyűlésnek, amely azt a jelenlévő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többségével hagyja jóvá, feltéve, ha az itt jelzett többség egyben a Szervezet Teljes jogú Tagjainak többségét képviseli. A Bizottság képviselheti magát a Szervezet szerveinek ülésein.
2. A Társult Tagok Bizottsága három testületből áll:
 - a) a desztinációk testülete, amely politikai hatáskörrel nem rendelkező, területi jogalanyoknak alárendelt turisztikai szervekből áll;
 - b) az oktatási testület, amelyet tudományos, oktatási, szakképzési és kutatási intézmények alkotnak; és
 - c) az összes többi Társult Tagot felölelő szakmai testület.

A kormányközi és nem kormányzati szervezetek hatáskörüknek megfelelő bármelyik testületben részt vehetnek.

Közügyülés**9. cikk**

1. A Közügyülés a Szervezet legfelsőbb szerv, amely a Teljes jogú Tagokat képviselő küldöttekből áll.
2. A Közügyülés minden ülésszakán minden Teljes jogú Tag legfeljebb öt fővel képviseltetheti magát, akik közül egy főt a küldöttség vezetőjeként jelölnek meg.
3. A jelen Alapszabályhoz mellékleiben szereplő, 2003. október 24-i állapot szerinti Társult Tagokat legfeljebb öt küldött képviselheti, akik közül egy főt a küldöttség vezetőjeként jelölnek meg. Ezek a küldöttek szavazati jog nélkül vehetnek részt a Közügyülés munkájában. Felszólalhatnak, de nem vehetnek részt a döntéshozatalban.
4. A Társult Tagok Bizottsága három szóvivőt jelölhet, akik közül egy fő a desztinációk testületét, egy fő a szakmai testületet, egy pedig az oktatási testületet képviseli, és akik szavazati jog nélkül vesznek részt a Közügyülés munkájában. Minden Társult Tag egy megfigyelőt jelölhet, aki részt vehet a Közügyülés tanácskozásain.

Végrehajtó Tanács**14. cikk**

1. A Tanács a Közügyülés által választott Teljes jogú Tagokból áll, mégpedig minden öt Teljes jogú Tag után egy Tagot választanak a Közügyülés által megállapított Eljárási Szabályzat szerint, hogy igazságos és egyenlő földrajzi képviseletet biztosítsanak.
2. A 2003. október 24-i állapot szerinti Társult Tagoknak lehet egy szóvivője, aki szavazati jog nélkül vehet részt a Tanács munkájában. Ez a szóvivő nem vehet részt a döntéshozatalban.
3. A Társult Tagok Bizottságának három szóvivője szavazati jog nélkül vehet részt a Tanács munkájában. Ezek a szóvivők nem vehetnek részt a döntéshozatalban.

Pénzügyi Szabályzat**14. utolsó mondat**

A Társult Tagok tagdíjának megállapításakor figyelembe kell venni a tagság eltérő jellegét, valamint azt, hogy ezek a Tagok korlátozott jogokkal rendelkeznek a Szervezetben.”

24. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Turisztikai Világszervezet Közügyülése által a tizenhatodik ülésén Dakarban 2005. november–decemberében az Alapszabályhoz az 512(XVI) számú határozatával elfogadott módosítás (a továbbiakban: 8. módosítás) szövege kötelező hatályának elismerésére.

25. § A Kormány a 8. módosítást e rendelettel kihirdeti.

26. § A 8. módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Secretariat**Article 22**

The Secretary-General shall be appointed by a two-thirds majority of Full Members present and voting in the Assembly, on the recommendation of the Council, for a term of four years. His appointment shall be renewable only once.

Tikárság**22. cikk**

A Tanács ajánlására a Főtitkárt a Közügyülésen a jelenlévő és szavazó Teljes jogú Tagok kétharmados többségével négyéves időszakra választja meg. Megbízatása csak egy alkalommal újítható meg.”

27. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Turisztikai Világszervezet Közügyülése által a tizenhetedik ülésén Cartagena de Indiasban 2007. novemberben az Alapszabályhoz az 521(XVII) számú határozatával elfogadott módosítás (a továbbiakban: 9. módosítás) szövege kötelező hatályának elismerésére.

28. § A Kormány a 9. módosítást e rendelettel kihirdeti.

29. § A 9. módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Interpretation and languages**Article 38**

The official languages of the Organization shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.

Értelmezés és nyelvek**38. cikk**

A Szervezet hivatalos nyelvei az arab, a kínai, az angol, a francia, az orosz és a spanyol.”

- 30. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A 4–5. §, a 7–8. §, a 10–11. §, a 13–14. §, a 16–17. §, a 19–20. §, a 22–23. §, a 25–26. §, a 28–29. § az Alapszabály 33. cikk 3. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.
- (3) A 4–5. §, a 7–8. §, a 10–11. §, a 13–14. §, a 16–17. §, a 19–20. §, a 22–23. §, a 25–26. §, a 28–29. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
- (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.
- (5) Az 1–9. módosítások hatálybalépését követően az Alapszabálynak a hatályba lépett módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege és annak hivatalos magyar fordítása közzétételéről a turizmusért felelős miniszter a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 77/2015. (III. 31.) Korm. rendelete

Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről

- 1. §** A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
- 2. §** A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
- 3. §** A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

„Agreement between the Government of Hungary and the European Space Agency concerning the accession of Hungary to the Convention for the establishment of a European Space Agency and related terms and conditions

The Government of Hungary (hereinafter referred to as “Hungary”)
and

The European Space Agency (hereinafter referred to as “the Agency”) established by the Convention opened for signature in Paris on 30 May 1975 and which entered into force on 30 October 1980 (hereinafter referred to as “the Convention”),

RECALLING the European Cooperating State (ECS) Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the European Space Agency, which was signed on 7 April 2003 in and entered into force on 5 November 2003, and which has extended a first time on 31 October 2008 and a second time on 17 October 2013 and which remains in force until either the date of entry into force of the Agreement on Hungary’s Accession to the ESA Convention or 5 November 2015, whichever is the earliest,

NOTING that, according to Article XXII of the Convention, any State may accede to the Convention following a decision of the Agency’s Council taken by a unanimous vote of all Member States,

CONSIDERING that Hungary has applied to become a full member of the Agency, and that the Council of the Agency has pronounced itself in favour of the accession of Hungary,

CONVINCED that this accession will contribute to the achievement of the objectives set out in the Convention,

HAVING REGARD to Articles II, XIII.4 and XXII of the Convention,

RECALLING the Agreement between the States Parties to the Convention for the establishment of a European Space Agency and the European Space Agency for the protection and the exchange of classified information, which entered into force on 20 June 2003,

RECALLING the Declaration by certain European Governments on the Launchers Exploitation Phase of Ariane, Vega and Soyuz from the Guiana Space Centre, which was finalised on 30 March 2007 and which will remain in force until the end of 2020,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

The purpose of this Agreement is to establish the conditions for the accession of Hungary to the Convention, fulfilment of which makes Hungary a member of the Agency and a State Party to the Convention.

Article 2

1. In accordance with its Article XXI.1, the Convention shall become effective for Hungary on the date when Hungary's instruments of accession are deposited with the Government of the French Republic. Hungary shall take all necessary steps in order that this occurs before 5 November 2015. Should they not be deposited by this date, the terms and conditions of this Agreement may be renegotiated at the request of either party.
2. As from the date of accession, the provisions of the Convention, together with all measures taken by the Agency's Council, shall be binding for Hungary and shall be applicable to that State. Hungary shall be placed in the same situation as the other Member States with regard to decisions, rulings, resolutions or any other acts made by the Agency's Council or, in delegation there from, by any subordinate body, and with regard to any Agreement concluded by the Agency. Hungary shall consequently abide by the principles and policies stemming there from, and shall, whenever necessary, take appropriate measures to ensure their full implementation.
3. With respect to Hungary's yearly contribution to the mandatory activities for the year of the entry into force of the Accession Agreement, it will be established according to the rules applicable to Agency Member States. It will be reduced, if applicable, prorata temporis with regard to the date of entry into force of the Accession Agreement, it being understood that an amount of 45% of this contribution will be used to prepare the implementation by the task force of the measures referred to in Article 6 of this Agreement.
4. Hungary shall take all appropriate measures to adapt its internal legislation and rules to the rights and obligations resulting from its accession to the Agency Convention. Hungary shall in particular take all appropriate measures required to ensure the effective fiscal exemptions granted to Agency, in particular with regard to the value added tax (VAT).

Article 3

In accordance with Article XIII.4.a of the Convention, Hungary shall make a special payment amounting to 3.5 Million EURO at 2014 economic conditions. This payment shall be made by Hungary in three equal instalments in the years 2016, 2017 and 2018.

Article 4

As from the date of entry into force of the Convention for Hungary, the European Cooperating State (ECS) Agreement between the European Space Agency and Hungary, referred to in the preamble, shall cease to be in force.

Article 5

For the purpose of the geographical distribution of Agency's contracts and within the meaning of Annex V to the Convention, the return coefficients shall be calculated and applied on the basis and following the method in force in the Agency and applicable to all Member States, with the exception of the lower limit for the overall return coefficient and the return coefficient for the Agency's mandatory programmes and activities, as defined in Article V.1.a of the Convention (hereinafter referred to as the „Agency's mandatory activities”), for which the measures referred to in Article 6 below shall apply.

Article 6

The following measures shall apply during an integration period of 6 years starting on 1 January 2016:

1. An amount representing a total of 45% of Hungary's overall contribution to the Agency's mandatory activities over the above integration period shall be used by the Agency, in accordance with the Agency's rules and procedures, to finance activities aimed at adapting Hungary's industry, operators, scientific community and other actors to the Agency's requirements, in particular within the mandatory activities. It will be composed of amounts ranging from 70% of this contribution during the first year following the entry into force of the Agreement and 60%, 50%, 45%, 30% and 15% for each of the following years of that of the period.
2. The Agency shall make its best efforts to use, in accordance with the Agency's rules and procedures applicable to all Member States, the difference between the ideal return for Hungary's contribution to the Agency's mandatory activities and the amount referred to in paragraph 1 above, to place contracts in the field of the Agency's mandatory activities. The final objective of the Agency is to reach at the end of the integration period, an overall return coefficient at the same level as the one applicable to all Member States. However no compensation shall be due at the end of the integration period for the return coefficient calculated for mandatory activities.
3. For the purpose of implementing the above measures a dedicated task force shall be established between the Parties for the duration of this integration period. The task force shall be composed of representatives of Hungary and ESA respectively and will be co-chaired by one representative of each.
The function of this task force shall be to advise the Director General of ESA and the Government of Hungary in the implementation of the above mentioned measures. This task force shall in particular, on the basis of a first joint assessment of the Hungarian industrial capabilities, prepare and adapt Hungarian industry, operators, scientific community and other actors to the Agency's industrial policy requirements and in particular within the mandatory activities.
4. The geographical return statistics of Hungary for the mandatory activities shall be discontinued at the end of the integration period. As from the first day following the end of the integration period, the overall return coefficient for Hungary shall be established in accordance with the method in force in the Agency applicable to all Member States. As a consequence, contributions made and contracts placed before the end of the integration period related to the mandatory activities shall not be taken into account for the purpose of the calculation of the return coefficient for Hungary after the end of the integration period.

Article 7

1. The present Agreement shall be subject to approval in accordance with internal regulations of Hungary.
2. The present Agreement shall enter into force on the date of the deposit by Hungary of its instrument of accession with the Government of the French Republic.

Done at Budapest on 24 February, 2015.

in duplicate in the Hungarian, English, French and German languages, all text being equally authentic.

For the Government of Hungary

For the European Space Agency

Megállapodás Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről

Magyarország Kormánya (a továbbiakban: „Magyarország”)

és

az Európai Űrügynökség (a továbbiakban: „Ügynökség”), amelyet az 1975. május 30-án Párizsban aláírásra megnyitott és 1980. október 30-án hatályba lépett Alapokmány (a továbbiakban: Alapokmány) hozott létre,

EMLÉKEZTETVE a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Programban való részvételről szóló Megállapodásra, amelyet 2003. április 7. napján írtak alá, és amely 2003. november 5. napján lépett hatályba, és először 2008. október 31. napján, másodszor 2013. október 17. napján hosszabbítottak meg, és amely Magyarországnak az ESA Alapokmányhoz történő csatlakozásáról szóló megállapodás hatályba lépéséig, de legkésőbb 2015. november 5. napjáig marad hatályban,

MEGJEGYZVE, hogy az Alapokmány XXII. cikke értelmében az Ügynökség Tanácsának valamennyi tagállam egyhangú döntését követően bármely állam csatlakozhat az Alapokmányhoz,
FIGYELEMBE VÉVE, hogy Magyarország kérelmezte, hogy az Ügynökség teljes jogú tagjává váljék, az Ügynökség Tanácsa pedig Magyarország csatlakozása mellett foglalt állást,
ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy ez a csatlakozás hozzájárul az Alapokmányban kitűzött célok eléréséhez,
TEKINTETTEL az Alapokmány II., XIII.4. és XXII. cikkeire,
EMLÉKEZTETVE az Európai Ürügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Ürügynökség között, a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló, 2003. június 20. napján hatályba lépett Megállapodásra,
EMLÉKEZTETVE egyes európai Kormányok Nyilatkozatára az Ariane, Vega és Szozuz hordozórakétáknak a Guyanai Űrközpontból történő hasznosításáról, amelyet 2007. március 30. napján véglegesítettek, és amely 2020 végéig marad hatályban,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. Cikk

A jelen Megállapodás célja, hogy megállapítsa Magyarországnak az Alapokmányhoz történő csatlakozása feltételeit, amelyek teljesítésével Magyarország az Ügynökség tagjává és az Alapokmány részes államává válik.

2. Cikk

1. A XXI.1. cikkének megfelelően az Alapokmány azon a napon válik Magyarország vonatkozásában hatályossá, amikor Magyarország a csatlakozási okiratot letétbe helyezi a Francia Köztársaság Kormányánál. Magyarország minden szükséges lépést köteles megtenni annak érdekében, hogy ez 2015. november 5. napja előtt megtörténjék. Ha a letétbe helyezésre a fenti határidőre nem kerül sor, úgy a jelen Megállapodás kikötései és feltételei bármely fél kérésére újratárgyalhatók.
2. A csatlakozás időpontjától kezdődően az Alapokmány feltételei és az Ügynökség Tanácsa által hozott valamennyi intézkedés Magyarországra nézve kötelező erővel bír és alkalmazandó. Magyarország a többi tagállammal azonos helyzetbe kerül az Ügynökség Tanácsa vagy az attól származó delegálás alapján bármely alárendelt testület által hozott döntések, rendeletek, határozatok és bármely más intézkedések, valamint az Ügynökség által kötött Megállapodások tekintetében. Következésképpen Magyarország aláveti magát az ezekből következő elveknek és szabályzatoknak, valamint, amikor csak szükséges, megteszi a megfelelő intézkedéseket ezek teljes körű végrehajtása érdekében.
3. Magyarország éves hozzájárulásának összegét a kötelező tevékenységek tekintetében, a Csatlakozási Megállapodás hatályba lépésének évére vonatkozóan az Ügynökség tagállamaira alkalmazandó szabályoknak megfelelően állapítják meg. Az összeg értelemszerűen időarányosan csökken a Csatlakozási Megállapodás hatályba lépésének napját figyelembe véve, tudomásul véve, hogy ezen hozzájárulás 45%-át a jelen Megállapodás 6. cikkében hivatkozott intézkedések végrehajtásának előkészítésére használja fel.
4. Magyarország köteles megtenni minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy saját jogszabályai és egyéb szabályozása megfeleljen az Ügynökség Alapokmányához történő csatlakozás következtében biztosítandó jogoknak és kötelezettségeknek. Magyarország mindenekelőtt megtesz minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az Ügynökséget megillető adómentességeket, különös tekintettel az általános forgalmi adó (ÁFA) alóli mentességre.

3. Cikk

Az Alapokmány XIII.4.a cikkével összhangban Magyarország 3,5 millió euró összegű, egyszeri hozzájárulást („belépési díjat”) fizet be, a 2014. év gazdasági mutatóinak megfelelően. Ezt a befizetési kötelezettségét Magyarország a 2016., 2017. és 2018. években, három egyenlő részletben köteles teljesíteni.

4. Cikk

Az Alapokmány Magyarországra nézve történő hatályba lépésének időpontjában az Európai Ürügynökség és Magyarország között megkötött, a preambulumban hivatkozott, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló Megállapodás hatályát veszti.

5. Cikk

Az Ügynökség szerződéseinek földrajzi eloszlása céljára és az Alapokmány V. mellékletének megfelelően a visszatérítési együttthatót az Ügynökségnél hatályban lévő, és minden tagállamra érvényes módszert alkalmazva kell kiszámítani, kivéve a teljes visszatérítési együtttható alsó határát és az Ügynökség, az Alapokmány V.1.a cikkében meghatározott kötelező programjaira és tevékenységeire (a továbbiakban: az Ügynökség kötelező tevékenysége) vonatkozó visszatérítési együttthatót, amelyekre a 6. cikkben hivatkozott intézkedéseket kell alkalmazni.

6. Cikk

A 2016. január 1. napjától számított 6 évig tartó felzárkóztatási időszakban az alábbi intézkedéseket kell alkalmazni:

1. A fent említett felzárkóztatási időszakban Magyarországnak az Ügynökség kötelező tevékenységeihez fizetett teljes hozzájárulásának 45%-át, az Ügynökség szabályzataival és eljárásrendjével összhangban, az Ügynökség azon tevékenységek finanszírozására használja, amelyek célja, hogy Magyarország ipari, szolgáltatói, tudományos közössége és más szereplői megismerjék az Ügynökség elvárásait, különös tekintettel a kötelező tevékenységek területére. Az így létrehozott pénzügyi keret a jelen Megállapodás hatályba lépését követő évben a fent említett hozzájárulás 70 százaléka, majd az ezt követő években a felzárkóztatási időszak végéig rendre az összeg 60, 50, 45, 30 és 15 százaléka.
2. Az Ügynökség minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Ügynökségnek a tagállamokra vonatkozó szabályzataival és eljárásrendjével összhangban, Magyarországnak az Ügynökség kötelező tevékenységeihez történő hozzájárulása maximális visszatérítési mértéke, illetve a fenti 1. bekezdésben hivatkozott összeg közötti különbséget arra használja fel, hogy szerződéseket kössön az Ügynökség kötelező tevékenységi területén. Az Ügynökség végső célja, hogy a felzárkóztatási időszak végére a teljes visszatérítési együtttható elérje az összes tagállamra vonatkozó szintet. A felzárkóztatási időszak végén azonban további visszatérítés nem követelhető a kötelező tevékenységekre számított visszatérítési együtttható alapján.
3. A fenti intézkedések végrehajtása céljából a Felek a felzárkóztatási időszak időtartamára munkacsoportot hoznak létre. A munkacsoport Magyarország és az ESA képviselőiből áll, társelnökeit ezen képviselők közül a két fél külön-külön jelöli.
A munkacsoport feladata, hogy a fent említett intézkedések végrehajtására vonatkozó javaslatokat tegyen az ESA Főigazgatójának és Magyarország Kormányának. Ez a munkacsoport mindenekelőtt Magyarország ipari lehetőségeinek első közös felmérése alapján felkészíti és alkalmassá teszi a magyar ipari, szolgáltatói, tudományos közösséget és más szereplőit, hogy megfeleljenek az Ügynökség szabályzatainak, különös tekintettel a kötelező tevékenységek területére.
4. Magyarország kötelező tevékenységekre vonatkozó földrajzi visszatérítési statisztikáját a felzárkóztatási időszak végén kell lezárni. A felzárkóztatási időszak végét követő első naptól kezdődően Magyarország teljes visszatérítési együttthatóját az Ügynökségnél hatályban lévő, és minden tagállamra érvényes módszert alkalmazva kell kiszámítani. Következésképpen, a felzárkóztatási időszak vége előtt végrehajtott befizetések és az addig megkötött, a kötelező tevékenységekre vonatkozó szerződéseket nem lehet figyelembe venni Magyarországnak a felzárkóztatási időszak vége utáni időszakra vonatkozó visszatérítési együttthatójának kiszámításakor.

7. Cikk

1. A jelen Megállapodást Magyarország belső jogrendjének megfelelően kell jóváhagyni.
2. A jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amelyen Magyarország a csatlakozási okiratot a Francia Köztársaság Kormányánál letétbe helyezte.

Készült Budapesten, 2015. február 24-én,

két eredeti példányban magyar, angol, francia és német nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya részéről

Az Európai Ürügynökség részéről

4. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 7. cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
- (3) A 2. § és a 3. § hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 224/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Ürügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló

243/2008. (X. 8.) Korm. rendelet és a Magyarország Kormánya és az Európai Ürügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 367/2013. (X. 22.) Korm. rendelet.

- (4) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertetéét követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
- (5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az úrkutatásért felelős miniszter gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről
és szakértői díjakról**

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. pontjában,
a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 36. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

- 1. §** (1) A rendelet hatálya az egyes hatósági eljárásokban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban felmerülő
- a) egyéb eljárási költségekre, valamint
- b) szakértői díjakra
- terjed ki.
- (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés szakhatósági eljárásban történő vizsgálatára.
- 2. §** Egyes hatósági eljárásokban a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban felmerülő egyéb eljárási költséget az 1. melléklet határozza meg.
- 3. §** (1) Az egyéb eljárási költséget az eljáró közigazgatási szervnek a kincstárnál vezetett, 2. mellékletben meghatározott számlájára átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni.
- (2) A befizetett egyéb eljárási költségről az eljáró közigazgatási szerv számlát állít ki, melyet a befizetést követő tizenöt napon belül továbbít az ügyfélnek.
- (3) A befolyt egyéb eljárási költség az eljáró közigazgatási szerv bevétele.
- 4. §** Ha a környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség más hatóság eljárásában – jogszabály alapján – szakértőként vizsgálja, az 1. melléklet szerinti szakértői díjat állapítja meg.
- 5. §** Az egyéb eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
- 6. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költség, szakértői díj mértéke

	A	B
1.	A környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát igénylő eljárás megnevezése	szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költség, szakértői díj (Ft)
2.	Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás [az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet]	
2.1.	Építési-, összevont-, fennmaradási-, bontási engedélyezési eljárás, összevont telepítési eljárás	14 000
2.2.	Használatbavételi engedélyezési eljárás	8 500
3.	Erdészeti, vadászati, halászati, talajvédelmi hatósági eljárások [a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet]	
3.1.	Talajvédelmi hatósági eljárás	14 000
3.2.	Élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárás	7 000
3.3.	Vadászati hatósági eljárás	12 000
3.4.	Halászati hatósági eljárás	12 000
3.5.	Erdészeti hatósági eljárás	14 000
3.6.	Egyéb, a 3.1–3.5. pontba nem tartozó eljárás	7 000
4.	Közlekedési hatósági eljárások [a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rend. (a továbbiakban: 263/2006. (XII. 20.) Korm. rend.)]	
4.1.	Közlekedési hatósági engedélyezési eljárás (a légiközlekedési hatósági engedélyezési eljárás, a hajózási hatósági engedélyezési eljárás, a vasúti közlekedési hatósági engedélyezési eljárás, valamint a 4.2. pontban foglalt eljárás kivételével) [263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.2. táblázat]	14 000
4.2.	Sajátos építményfajták engedélyezési eljárása, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 15. § (5) bekezdése szerinti eljárás [263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (3a) bekezdés]	14 000
5.	Ingtalanügyi engedélyezési eljárások [A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 373/2014. (XII. 31.) Korm. rend.)]	
5.1.	Művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv ingatlanügyi hatóság által történő jóváhagyására vonatkozó eljárás [373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet a) táblázat I. pont]	8 000
5.2.	Termőföld időleges és végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás, engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a más célú hasznosításhoz való hozzájárulás megadására irányuló eljárás [373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet a) táblázat II–IV. pont]	12 000
6.	Bányászati hatósági eljárás [a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet]	

6.1.	A bányafelügyeletnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárása	23 000
6.2.	A bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárások	28 000
7.	Régészeti feltárások engedélyezési eljárása [A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése]	8 500
8.	A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti eljárások	
8.1.	A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti sajátos építményszabványokkal kapcsolatos hatósági eljárások	14 000
8.2.	Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás [a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet]	10 000
8.3.	Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása	18 000
9.	Vezetékjog engedélyezési eljárás [a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 7. melléklet B) pont]	14 000
10.	Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata (Ha a 2–9. pontban meghatározott eljárás során a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára is sor kerül, az egyéb eljárási költség mértéke a 2–9. pontban meghatározott egyéb eljárási költség megfizetése mellett)	133 000

2. melléklet a 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az eljáró közigazgatási szerv fizetési számlája

	A	B
1.	Fővárosi és megyei kormányhivatal	Számlaszám
2.	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	10025004-00299657-00000000
3.	Baranya Megyei Kormányhivatal	10024003-00299585-00000000
4.	Békés Megyei Kormányhivatal	10026005-00299578-00000000
5.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	10027006-00299561-00000000
6.	Budapest Főváros Kormányhivatala	10023002-00299592-00000000
7.	Csongrád Megyei Kormányhivatal	10028007-00299664-00000000
8.	Fejér Megyei Kormányhivatal	10029008-00299640-00000000
9.	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	10033001-00299633-00000000
10.	Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	10034002-00299626-00000000
11.	Heves Megyei Kormányhivatal	10035003-00299619-00000000
12.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	10045002-00299602-00000000
13.	Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	10036004-00299554-00000000
14.	Nógrád Megyei Kormányhivatal	10037005-00299547-00000000
15.	Pest Megyei Kormányhivatal	10023002-00333489-00000000

16.	Somogy Megyei Kormányhivatal	10039007-00299688-00000000
17.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	10044001-00299695-00000000
18.	Tolna Megyei Kormányhivatal	10046003-00299530-00000000
19.	Vas Megyei Kormányhivatal	10047004-00299523-00000000
20.	Veszprém Megyei Kormányhivatal	10048005-00299516-00000000
21.	Zala Megyei Kormányhivatal	10049006-00299509-00000000

A Kormány 79/2015. (III. 31.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő 12–15. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
- „12. *bővítés*: az OTÉK fogalom-meghatározásának keretein belül – ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is – a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével;
13. *lakás*: az OTÉK rendelkezéseinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy – új lakás építése esetén – ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel;
14. *komfortos lakás*: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 3. pontjában foglaltaknak megfelelő lakás;
15. *összkomfortos lakás*: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 2. pontjában foglaltaknak megfelelő lakás.”
- 2. §** (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: családok otthonteremtési kedvezménye) vehető igénybe Magyarország területén,
- a) 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott
- aa) építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy
- ab) – a kérelem benyújtásának időpontjában – használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, új lakás vásárlásához,
- amennyiben építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot,
- b) legfeljebb 350 000 Ft/m² – a lakás nettó alapterülete alapján számított – vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához vagy
- c) meglévő, használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez, ha
- ca) a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, és
- cb) a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttműködésére tekintettel az igénylő a családok otthonteremtési kedvezményére jogosult.”

- (2) Az R. 2. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek után igényelt családok otthonteremtési kedvezménye esetén a kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés tartalmazza a támogatott személy

a) hozzájárulását ahhoz, hogy az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek születését a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve – megállapítsa,

b) nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy

ba) amennyiben a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, akkor a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát,

bb) a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot

a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatja.

(3b) Amennyiben a támogatott személy a (3a) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek után igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összegét a határidő lejártát követő 60 napon belül a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizeti.”

- 3. §** Az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja a következő cg) ponttal egészül ki:

(A családok otthonteremtési kedvezménye akkor igényelhető, ha

az igénylő és az együtt költöző a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használja fel a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát is, amely csökkenthető)

„cg) az e bekezdés szerint értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árából öt éven belül vásárolt és bővíteni kívánt lakás vételárával;”

- 4. §** (1) Az R. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Bővítés esetén

a) a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete alatt a lakás bővítési munkálatok megvalósításával elért hasznos alapterületét kell érteni,

b) a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásakor igazolt energetikai minősítési osztályt kell a családok otthonteremtési kedvezménye összegének számításánál figyelembe venni.”

- (2) Az R. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Lakás építése esetén, ha a felépült lakás energetikai minősítési osztálya nem éri el a 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztályt, akkor a támogatott személy az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti családok otthonteremtési kedvezményére jogosult. Amennyiben a felépült lakás energiatanúsítványában szereplő energetikai minősítési osztály nem éri el a „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a támogatott személy a már folyósított családok otthonteremtési kedvezményét az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt – a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől számított 30 napon belül – köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait.

(6) Új lakás építése esetén, ha a felépült lakás energetikai minősítési osztálya kedvezőbb a 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztálynál, a támogatott személy az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti családok otthonteremtési kedvezményére jogosult.”

- (3) Az R. 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott esetben a hitelintézet a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, írásban módosítja, melyről a támogatott személyt és a kormányhivatalt írásban értesíti. A kormányhivatal határozatban intézkedik a 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja meghatározott energetikai számítás szerinti, tervezett energetikai minősítési osztálynak megfelelő családok otthonteremtési kedvezménye összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá az (5) vagy a (6) bekezdés szerinti családok otthonteremtési kedvezménye összegének megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra a törölt jelzálogjog ranghelyén történő bejegyeztetése iránt.”

5. §

Az R. 5. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) Amennyiben a fiatal házaspár a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti gyermekvállalását nem teljesíti, de az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

a) a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető medddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet szerinti maximális alkalommal emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) részt vett, vagy

b) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben az NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel,

– ha a (4) bekezdésben foglaltak is megvalósultak – kizárólag a megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye összegét kell a hitelintézetnek keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet – az ügy iratainak megküldésével egyidejűleg – tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

(3) Az igazolást a reprodukciós eljárást végző intézmény által kiállított igazolás keltétől számított 60 napon belül, de legfeljebb a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani. Ha a fiatal házaspár az igazolást annak keltétől számított 60 napon túl nyújtja be, úgy a bejelentéstől számított 60 napon belül a hitelintézetnek keresztül köteles visszafizetni az igazolás kiállítása és a bejelentés időpontja közötti időszakra számított Ptk. szerinti kamatot.

(4) A hitelintézet csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a kizáró ok megállapításának első időpontját.”

6. §

Az R. 13. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építető támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezményén és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére vagy a bővítésre már felhasználta.

(4) A hitelintézet új lakás építése vagy bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezménye készülségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készülségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a 3. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számlabemutatással ellenőrzi.

(5) Ha

a) a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételének alapját képező építési vagy bővítési munkák a szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben – amennyiben építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja – legfeljebb egy évvel meghosszabbított határidőig nem készülnek el,

b) az építető támogatott személy az építési vagy bővítési szándékától eláll, vagy

c) a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt, vagy építési engedélyhez nem kötött bővítés esetén a munkálatok befejezése előtt a szerződés teljesítése más, az építető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg,

a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés alapján a kedvezményt a folyósító hitelintézet visszavonja, és az igénybevevő a már folyósított kedvezményt az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt köteles a hitelintézetnek keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait.”

- 7. §** Az R. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(5) A (4) bekezdés esetében a kormányhivatal határozatban intézkedik az igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a törlötése iránt, továbbá a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családok otthonteremtési kedvezménye összegének megfelelő, az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásra történő bejegyeztetése iránt.”
- 8. §** Az R.
 a) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „a felépített vagy megvásárolt új lakásba” szövegrész helyébe az „a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba” szöveg,
 b) 4. § (3) és (4) bekezdésében az „épített vagy vásárolt” szövegrész helyébe az „épített, vásárolt vagy bővített” szöveg,
 c) 6. § (2) bekezdésében az „új lakás építésénél” szövegrész helyébe az „új lakás építésénél, vagy bővítésénél”, az „új lakás vásárlása” szövegrész helyébe a „lakás vásárlása” szöveg,
 d) 8. § (4) bekezdésében a „vagy építés” szövegrész helyébe az „építés vagy bővítés” szöveg,
 e) 9. § (3) bekezdésében az „a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg lép.
- 9. §** Hatályát veszti az R. 3. § (1) bekezdés i) pont ie) alpontja.
- 10. §** Nem lép hatályba a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése, 18. § (1) és (3) bekezdése, 20. § (2) bekezdése, 23. §-a, 27. § (2) bekezdése, 28. § (3) bekezdése, valamint 32. § (2) bekezdés k) pontja.
- 11. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. június 30-án lép hatályba.
 (2) Az 1–9. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

**A Kormány 80/2015. (III. 31.) Korm. rendelete
 a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** (1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 (Engedélyt)
 „a) a cégbíroság által nyilvántartásba vett egyéni cég, gazdasági társaság, ideértve a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét, valamint kereskedelmi képviselőt, de nem beleértve a vámszabad területen alapított társaságot, amennyiben az nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,”
 (kaphat.)

- (2) Az R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az e rendelet szerinti eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó.”

- 2. §** Az R. 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem szükséges engedély, ha)

„c) a szállítás a katasztrófa esetén nyújtott humanitárius segítségnyújtáshoz vagy adományhoz kapcsolódik, vagy”

- 3. §** Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Hatóság az engedélyeket a külpolitikáért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ vezetője szakértői véleményének kikérésével adja ki.”

- 4. §** (1) Az R. 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelmet el kell utasítani, ha az)

„c) az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági érdeket sért vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, vagy a Terrorelhárítási Központ írásos véleménye alapján terrorveszélyt jelent,”

- (2) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a kiadásának bármely feltétele megszűnt, vagy

b) az engedély kiadását követően olyan változás áll be, amely alapján a kérelem elutasításának lenne helye.”

- (3) Az R. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Hatóság a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha a vállalkozás a rendeletben foglalt előírásokat, az engedélyben meghatározott feltételeket vagy a kereskedelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsérti.”

- 5. §** (1) Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A feladási országtól és a rendeltetési országtól függetlenül tranzitengedély szükséges az 1. melléklet I. fejezet a)–c) pontjában, II. fejezet a) és b) pontjában, III. és IV. fejezetében, VII. fejezet a)–f), h), valamint i) pontjában, továbbá VIII. fejezetében felsorolt haditechnikai eszközök tranzitjához.”

- (2) Az R. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A tranzitengedélyre vonatkozó kérelmet a 10. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a Hatóság részére. A tranzitengedély iránti kérelemről a Hatóság 15 napon belül dönt.”

- 6. §** Az R. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A vállalkozások a kiszállításra és beérkezésre vonatkozó általános, globális és egyedi forgalmi engedélyeik alapján történő szállítás esetén a szállítás megkezdésének időpontját megelőzően legalább 3 nappal kötelesek azt a tervezett útvonallal és közúti szállítás esetén a szállító jármű rendszámával együtt, a vonatkozó engedély számára hivatkozással írásos formában bejelenteni az eljárás tekintetében területileg illetékes behozatali, illetve a kiviteli vámhivatal részére. Az így bejelentett adatokban bekövetkező változásokat a vállalkozások soron kívül kötelesek jelezni az eljárás tekintetében területileg illetékes behozatali, illetve a kiviteli vámhivatal részére.”

- 7. §** Az R. 28. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„j) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. december 29-i 2014/108/EU bizottsági irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

- 8. §** Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- 9. §** Az R. 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

- 10. §** Az R.
- a) 12. § d) pontjában a „258/2012/EU rendelet” szövegrész helyébe az „az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszeres tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 258/2012/EU rendelet)” szöveg,
 - b) 19. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Httv.” szövegrész helyébe az „a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.)” szöveg,
 - c) 24. § (5) bekezdésében a „kivitel, újrakivitel és a kiszállítás” szövegrész helyébe a „kivitel és az újrakivitel” szöveg,
 - d) 24. § (7) bekezdésében a „behozatalára, kivitelére, újrakivitelére, transzferjére és tranzitjára” szövegrész helyébe a „behozatalára, kivitelére, újrakivitelére és tranzitjára” szöveg,
 - e) 25. § (1) bekezdés b) pontjában a „16. § (4) bekezdésének” szövegrész helyébe a „16. § (4) bekezdésének és 22. § (6) bekezdésének” szöveg lép.
- 11. §** (1) Hatályát veszti az R.
- a) 1. § 2. pont b) alpontja,
 - b) 1. § 12. pont b) alpontja,
 - c) 8/A. §-a.
- (2) Hatályát veszti az R. 16. § (3) bekezdésében a „vagy beérkezés” szövegrész, valamint az R. 24. § (5) bekezdésében az „és a beérkezés” szövegrész.
- 12. §** Ez a rendelet a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. december 12-i 2014/108/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
- 13. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 80/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzéke

Általános megjegyzések:

1. A jelen jegyzékben szereplő „kifejezetten katonai” kifejezés a katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti fogalomkör is tartalmazza.
2. Az „idézőjelben” lévő kifejezések definíciók. Fogalom-meghatározásuk a lista „A listában szereplő kifejezések fogalom meghatározása” című mellékletében található.
3. A vegyi anyagok névvel és CAS-számmal vannak felsorolva. Az azonos szerkezeti képletű vegyi anyagok (beleértve a hidrátokat is) engedélykötelesek, függetlenül elnevezésüktől és CAS-számuktól. A CAS-számok segítenek annak megállapításában, hogy az adott vegyi anyag vagy keverék engedélyköteles-e, tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különböző CAS-számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet.
4. Ahol jelen jegyzékben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termék megnevezés (vagy márkanév) szerepel, ott értelemszerűen a magyar nyelvű termék-meghatározás alá eső termék is engedélyköteles.

I. fejezet

(ML1)

Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézfegyverek és automata fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett részhelyiségek:

Megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik:

- a) a kifejezetten vaktöltényhez tervezett tűzfegyverekre és azokra, amelyek alkalmatlanok lövedék kilövésére;
- b) azokra a tűzfegyverekre, amelyeket kifejezetten a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, robbanótöltetet vagy kommunikációs csatornát nem tartalmazó, irányított lövedékek indítására terveztek;
- c) azokra a fegyverekre, amelyek nem központi gyújtású lőszert használnak és nem teljesen automatikus tüzelési rendszerűek.

a) puskák és kombinált fegyverek, kézfegyverek, géppuskák, géppisztolyok és sorozatvetők;

Megjegyzés: Az ML1. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:

- a) az 1938 előtt gyártott puskák és kombinált fegyverek;
- b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák és kombinált fegyverek másolatai;
- c) az 1890 előtt gyártott kézfegyverek, sorozatvetők és géppuskák és azok másolatai;
- d) olyan puskák vagy kézfegyverek, amelyeket kifejezetten inert lövedékek sűrített levegő vagy szén-dioxid segítségével történő kilövésére terveztek;

b) sima csövű fegyverek, a következők szerint:

1. kifejezetten katonai használatra tervezett sima csövű fegyverek;
2. más sima csövű fegyverek, a következők szerint:
 - a) teljesen automata típusúhoz tartozó fegyverek;
 - b) félautomata és pumpás működtetésű típusúhoz tartozó fegyverek;

Megjegyzés: Az ML1. fejezet b) 2. pontja nem vonatkozik az olyan fegyverekre, amelyeket kifejezetten inert lövedékek sűrített levegő vagy szén-dioxid segítségével történő kilövésére terveztek.

Megjegyzés: Az ML1. fejezet b) pontja nem vonatkozik a következőkre:

- a) az 1938 előtt gyártott sima csövű fegyverek;
- b) az eredetileg 1890 előtt gyártott sima csövű fegyverek másolatai;
- c) a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem lehetnek kifejezetten katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek;
- d) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek:
 - 1. háziállatok levágása;
 - 2. állatok elkábítása;
 - 3. szeizmikus vizsgálatok;
 - 4. ipari lövedékek kilövése; vagy
 - 5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása.

NB.: A hatástalanító eszközök tekintetében lásd az ML 4 fejezetet és a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A006. pontját.

c) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek;

d) az ML1. fejezet a), b) és c) pontjában meghatározott fegyverek leszerelhető tölténytárai, hangtompítói, az ilyen fegyverekhez tartozó különleges fegyverállványok, optikai fegyver-célzókészülékek és lángrejtők.

Megjegyzés: Az ML1. fejezet d) pontja nem vonatkozik az elektronikus képfeldolgozás nélküli legfeljebb kilencszeres nagyítású, optikai fegyver-célzókészülékekre, amennyiben azokat nem kimondottan katonai felhasználás céljából tervezték vagy alakították át, vagy amennyiben azok nem tartalmazzak kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajszálvonal-hálózatos lemezeket.

II. fejezet

(ML2)

20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek, a következők szerint:

a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (tankelhárító) fegyverek, sorozatvetők, katonai lángszórók, puszkák, hátrasiklás nélküli löfegyverek, sima csövű fegyverek és az ezekhez tartozó lángrejtő eszközök.

1. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, tároló tartályokat, és más különlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott berendezések folyékony hajtóanyag tölteteihez használatosak.

2. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:

- a) az 1938 előtt gyártott puszkák, sima csövű fegyverek és kombinált fegyverek;
- b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puszkák, sima csövű fegyverek és kombinált fegyverek másolatai;
- c) az 1890 előtt gyártott ágyúk, tarackok, gépágyúk és aknavetők;
- d) a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem lehetnek kifejezetten katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek;
- e) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek:
 - 1. háziállatok levágása;
 - 2. állatok elkábítása;
 - 3. szeizmikus vizsgálatok;
 - 4. ipari lövedékek kilövése; vagy
 - 5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása;

NB.: A hatástalanító eszközök tekintetében lásd az ML 4. fejezetet és a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1.A.6. pontját.

f) a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, robbanó töltetet vagy kommunikációs csatornát nem tartalmazó, irányított lövedékek kézi indítói.

b) Füst, gáz és pirotechnikai vetők vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy alakítottak át.

Megjegyzés: Az ML2. fejezet b) pontja nem vonatkozik a jelzőpisztolyra.

c) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező fegyverirányzékok és fegyverirányzék-rögzítő szerelések:

1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és
2. kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezték;

d) A kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában felsorolt fegyverekhez tervezett fegyverállványok és leszerelhető tölténytáruk.

III. fejezet

(ML 3)

Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges részek a következők szerint:

a) az ML1., ML2. vagy ML12. pontban meghatározott fegyverek és fegyverzetek lőszerei;

b) az ML3. fejezet a) pontjában meghatározott, kifejezetten lőszerekhez tervezett gyújtószerkezetek.

1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. fejezetben meghatározott alkatrészek felölelik az alábbiakat:

- a) fém- vagy műanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, golyó csészék, hüvelycsatlakozók, forgó hevederek és lőszerek fém alkatrészei;
- b) biztosító és élesítő eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó eszközök;
- c) egyszeri működésű, nagy teljesítményű tápegységek;
- d) éghető töltényhüvelyek;
- e) lőszerek, többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek.

2. megjegyzés: Az ML3. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:

- a) lövedék nélkül leperemezésre kerülő lőszerek (vaktöltény);
- b) átllyuggatott lőporkamrás vaklőszerek;
- c) olyan egyéb oktatólőszerek és vaklőszerek, amelyek nem tartalmazzák az éles lőszerekhez tervezett lőszer elemeket; vagy
- d) olyan lőszer elemek, amelyeket kifejezetten az ezen 2. megjegyzés a), b) vagy c) pontjában meghatározott oktatólőszerekhez vagy vaklőszerekhez terveztek.

3. megjegyzés: Az ML3. fejezet nem vonatkozik azon lőszerre, amelyet kifejezetten az alábbi célra terveztek:

- a) jelzés;
- b) madárriasztás; vagy
- c) olajkút gázfáklya begyújtása.

IV. fejezet

(ML4)

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részek a következő felsorolás szerint, továbbá a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek:

NB. 1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML 11. fejezetet.

NB. 2: A légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS) vonatkozásában lásd az ML4. fejezet c) pontját.

a) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füstgránátok, nem irányított rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanó töltetek, romboló eszközök, romboló készletek, „pirotechnikai eszközök”, töltetek és szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök jellemzőit szimulálják).

Megjegyzés: Az ML4. fejezet a) pontja magában foglal:

- a) füstgránátokat, gyújtóbombákat, gyújtóbombákat és robbanó eszközöket;
- b) rakétahajtómű fúvókákat és visszatérő szerkezetek orrkúpjait.

b) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező berendezések:

- 1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték; és
- 2. kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefüggő „tevékenység” céljára tervezték:
 - a) az ML4. fejezet a) pontjában meghatározott eszközök valamelyike; vagy
 - b) rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k).

Műszaki megjegyzés:

Az ML4. fejezet 2.b) pontjának alkalmazásában a „tevékenység” a következőkre vonatkozik: kezelés, indítás, telepítés, irányítás, leszerelés, robbantás, működtetés, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátás, csapdává alakítás, zavarás, keresés, felfedés, leállítás vagy megsemmisítés.

1. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja magában foglal:

- a) mobil gázceppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1000 kg gáznak a folyékony alakban történő előállítására alkalmas;
- b) úszóképes villamos vezeték, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas.

2. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja nem vonatkozik azokra a kézi készülékekre, amelyeket kizárólag fém tárgyak kimutatására terveztek és nem képesek megkülönböztetni az aknákat más fém tárgyaktól.

c) Légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS).

Megjegyzés: Az ML4. fejezet c) pontja nem vonatkozik az alábbiak mindegyikével rendelkező AMPS-ekre:

a) Az alábbi rakétajelző érzékelők bármelyike:

- 1. 100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel rendelkező passzív érzékelők; vagy
- 2. aktív pulzált doppler rakétajelző érzékelők;

b) Ellentévékenységet generáló kiszóró rendszerek;

c) Látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a föld-levegő rakéták eltérítésére; és

d) „Polgári légi járműre” felszerelt AMPS, amely az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkezik:

- 1. Az AMPS csak olyan konkrét „polgári légi járművön” működtethető, amelybe az adott konkrét AMPS-t beszerelték, és amely rendelkezik az alábbiak valamelyikével:
 - a) polgári típusú minősítéssel; vagy
 - b) azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elismert okmánnyal;
- 2. Az AMPS a „szoftverhez” való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására szolgáló védelmet alkalmaz; és
- 3. Az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely megakadályozza a rendszer működését, ha azt eltávolították abból a „polgári légi járműből”, amelyikbe eredetileg beszerelték.

V. fejezet

(ML5)

Kifejezetten katonai célra tervezett tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, továbbá a kapcsolódó rendszerek, teszt és illesztő és ellentevékenységi berendezései és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények a következők szerint:

- a) fegyverirányzók, bombavető számítógépek, lövegbeállító irányzó berendezések és fegyverzetirányító rendszerek;
- b) cél-felderítő, -megjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek; felderítés, adatfúzió, felismerés vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs berendezések;
- c) az ML5. fejezet a) és b) pontjában meghatározott eszközök elleni ellentevékenységi eszközei;

Megjegyzés: Az ML5. fejezet c) pontjának alkalmazásában az ellentevékenységi eszközei közé tartoznak a felderítő berendezések is.

- d) az ML5. fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott eszközök kipróbálásához vagy illesztéséhez használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek.

VI. fejezet

(ML6)

Szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint:

NB.: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML 11. fejezetet.

- a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi járművek és részegységeik.

Műszaki megjegyzés:

Az ML6. fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi járművek kifejezés magában foglalja a pótkocsikat is.

- b) Egyéb szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint:

1. Az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező járművek:

- a) járművek, amelyeket a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosító anyagokkal vagy részegységekkel gyártottak vagy láttak el;
- b) olyan hajtómű, amely egyszerre hajtja meg mindkét elülső és hátulsó kereket, az olyan járműveket is beleértve, amelyek teherszállítás céljára további kerekekkel rendelkeznek, függetlenül attól, hogy azokat meghajtják-e vagy sem;
- c) a jármű teljes (bruttó) súlya meghaladja a 4 500 kg-ot; és
- d) terepjáró használatra tervezték vagy alakították át.

2. Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező részegységek:

- a) kifejezetten az ML6. fejezet b)1. pontjában meghatározott járművekhez tervezték; és
- b) a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosít.

NB: Lásd még az ML13. fejezet a) pontját.

1. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat:

- a) harckocsik és más katonai fegyverzetrel ellátott járművek, valamint fegyverek rögzítésre szolgáló előkészítéssel, vagy aknatelepítő, vagy az ML4. fejezetben meghatározott lőszer indítására szolgáló eszközökkel ellátott katonai járművek;
- b) páncélozott járművek;
- c) kételtű és mély gázló képességgel rendelkező járművek;
- d) mentő járművek, lőszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések vontatására vagy szállítására használt járművek.

2. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontjában meghatározott szárazföldi jármű kifejezetten katonai használatra történő átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy mechanikai változtatással, amely magában foglal egy vagy több kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak:

- a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten golyóálló tulajdonsággal terveztek;
- b) az alapvető fontosságú részek páncélozott védelme (pl. üzemanyagtartály vagy járműkabin);
- c) különleges megerősítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez;
- d) világítás elsötétítés esetére.

3. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan polgári járművekre, amelyeket pénz- vagy értékszállításra terveztek vagy alakítottak át.

4. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan járművekre, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:

- a) 1946 előtt gyártották;
- b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott és 1945 után gyártott eszközökkel, kivéve a jármű eredeti alkatrészeinek vagy tartozékainak másolatait; és
- c) nincsenek felszerelve az ML1., ML2. vagy ML3. fejezetben meghatározott fegyverrel, kivéve ha az működésképtelen és alkalmatlan lövedék kilövésére.

VII. fejezet

(ML7)

Vegyí vagy biológiai mérgező harcanyagok, „tömegoszlató harcanyagok”, radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők és anyagok a következők szerint:

a) „Háborús felhasználáshoz igazított” biológiai vagy radioaktív harcanyagok, amelyek képesek emberekben vagy állatokban sérülést okozni, berendezésekben, növényi kultúrákban vagy a környezetben kárt tenni.

b) Vegyi harcanyagok (CW), beleértve:

1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok:

- a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) - fluorfoszfonátok, úgymint:
Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8); és
Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0);
- b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgymint:
Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6);
- c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt), S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfono-tiolátok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint:
VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-69-9);

2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok:

- a) kémustárok, úgymint:
 - 1. 2-klóretil-klórmethylsulfid (CAS 2625-76-5);
 - 2. bisz(2-klóretil)sulfid (CAS 505-60-2);
 - 3. bisz(2-klóretiltio)metán (CAS 63869-13-6);
 - 4. 1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2);
6. 1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7);
7. 1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8);
8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1);
9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8);
- b) *hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgymint:*
 1. 2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541-25-3);
 2. trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334-70-1);
 3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334-69-8);
- c) *nitrogénmustárok, úgymint:*
 1. HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538-07-8);
 2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51-75-2);
 3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1);
3. *cselekvőképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgymint:*
 - a) 3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. *lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint:*
 - a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF);
 - b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav (CAS 93-76-5) keverve 2,4-diklórfenoxi ecetsavval (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9));
- c) CW bináris prekursorok és kulcs prekursorok a következők szerint:
 1. alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint
DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3);
 2. o.-alkil (amelyben a H egyenlő vagy kevesebb mint C10, beleértve a cikloalkilt) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonitok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint:
QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8);
 3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7);
 4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5).
- d) „Tömegoszlató anyagok”, aktív összetevőkből álló vegyi anyagok és azok kombinációi, beleértve:
 1. α-bromofenilacetonitril, (α-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);
 2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);
 3. 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (ω-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);
 4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);
 5. 10-klór-5,10-dihidrofénarzin, (fénarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);
 6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9)

1. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik azokra a „tömegoszlató harcanyagokra”, amelyek kizárása egyedi és személyes önvédelemre szolgál.

2. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik az élelmiszertermelési és gyógyászati célokra azonosított és csomagolt aktív összetevőkből álló vegyi anyagokra és azok kombinációira.
- e) A következőkben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett részegységek szétterítésére tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések:
 1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjaiban meghatározott anyagok; vagy
 2. az ML7. fejezet c) pontja alatt felsorolt prekursorokból készült vegyi harcanyagok.
- f) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítő berendezések, részegységek és vegyi keverékek a következők szerint:
 1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában felsorolt anyagok elleni védelem céljára tervezett vagy átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

2. az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények vegyi mentesítésére tervezett vagy átalakított berendezések és azok részegységei;
3. kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények mentesítésére kifejlesztett vagy előállított vegyi keverékek.

Megjegyzés: Az ML7. fejezet f) 1. alpontja magában foglalja a következőket:

- a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szűrésre tervezett, vagy átalakított légkondicionáló berendezések;
- b) védőruházat.

NB: A polgári gázálcok, védő- és fertőtlenítő felszerelésekről további részletek a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontjában is található.

g) Az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott harcanyagok felderítésére vagy azonosítására tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések továbbá kifejezetten az azokhoz tervezett részegységek.

Megjegyzés: Az ML7. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi sugármérő doziméterekre.

NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontját.

h) A kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok érzékelésére vagy azonosítására tervezett vagy feldolgozott „biopolimerek” és az ezek előállításához használt specifikus sejt kultúrák.

i) Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló „biokatalizátorok” és azok biológiai rendszerei a következők szerint:

1. a kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok semlegesítésére és lebontására tervezett, és a biológiai rendszerek irányított laboratóriumi szelekciója vagy genetikai manipulációja eredményeként létrejövő „biokatalizátorok”;
2. biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontjában meghatározott „biokatalizátorok” előállításához szükséges specifikus genetikai információt az alábbiak szerint:

- a) „expressziós vektorok”;
- b) vírusok;
- c) sejt kultúrák.

1. megjegyzés: Az ML7. fejezet b) és d) pontjai nem vonatkoznak a következőkre:

- a) cianogén-klorid (CAS 506-77-4); Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.5. pontját.
- b) hidrogén-cianid (CAS 74-90-8);
- c) klór (CAS 7782-50-5);
- d) karbonil klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.4. pontját.
- e) difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8);
- f) 2004 óta nem használatos;
- g) xylyl bromide, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);
- h) benzil-bromid (CAS 100-39-0);
- i) benzi1-jodid (CAS 620-05-3);
- j) brómaceton (CAS 598-31-2);
- k) cianogén-bromid (CAS 506-68-3);
- l) bróm metil-etil-ke-ton (CAS 816-40-0);
- m) klóraceton (CAS 78-95-5);
- n) eti1-jódacetát (CAS 623-48-3);
- o) jó-dacet-on (CAS 3019-04-3);
- p) klórpikrin (CAS 76-06-2). Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.7. pontját.

2. megjegyzés: Az ML7. fejezet h) pontjában és i) pontjának 2. alpontjában meghatározott sejtkultúrák és biológiai rendszerek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonatkoznak a polgári célt szolgáló sejtekre vagy biológiai rendszerekre, amelyeket például a mezőgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, állatgyógyászatban, környezetvédelemben, hulladék feldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak.

VIII. fejezet

(ML8)

„Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők, a következők szerint:

1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C011. pontját.

2. NB: Töltetekért és eszközökért lásd az ML4. pontot, valamint a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A008. pontját

Technikai megjegyzés

1. Az ML8. fejezet alkalmazásában a keverék két vagy több anyag összetételét jelenti, amelyek közül legalább az egyik az ML8. pontban szerepel.

2. Ez a lista az ML8. pontban szereplő minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha nem a feltüntetett alkalmazásra szolgál (pl. a TAGN főképpen robbanóanyagként használatos, de üzemanyagként vagy oxidálószerként is ismert).

3. Az ML8. fejezet alkalmazásában a részecskeméret a tömeg vagy térfogat szerinti átlagos részecskeátmérőt jelenti. A részecskemérettel kapcsolatos mintavételezés és a részecskeméret meghatározása nemzetközi szabványok vagy azokkal egyenértékű tagállami szabványok alapján fog történni.

a) „Robbanóanyagok” és azok keverékei:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxide) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaisowurtzitán) (CAS 135285-90-4); CL-20 klatrátjai (lásd még VIII. fejezet g) „Perkurzorok” 3. és 4. alpontjait);
5. CP [2-(5-cianotetrazolato) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);
9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrobiphenyl vagy dipicramide)(CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU vagy dinitroglükoluril) (CAS 55510-04-8);
12. furazanok a következők szerint:
 - a) DAAOF (DAAF, DAAFox vagy diaminoazoxifurazan);
 - b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);
13. HMX és változatai az alábbiak szerint:
 - a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazo-cikloktán, oktogén) (CAS 2691-41-0);
 - b) HMX difluoroaminált analógjai;
 - c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyclo[3,3,0]-oktanon-3, tetranitroszemiglikouril vagy keto-biciklikus HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (hexanitroszilbén) (CAS 20062-22-0);

16. Imidazolok, a következők szerint:
- a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol];
 - b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0);
 - c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);
 - d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol];
 - e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);
17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin];
18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);
19. Polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal;
20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2);
21. RDX és változatai:
- a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciklohexén, hexogén) (CAS 121-82-4);
 - b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (triamino-guanidin-nitráta) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) (lásd még a VIII. fejezet g) „Prekurzorok” 7. alpontját);
24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin];
25. Tetrazolok a következők szerint:
- a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);
 - b) TNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol];
26. Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (lásd még a VIII. fejezet g) „Prekurzorok” 6. alpontját);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidín) (CAS 97645-24-4) (lásd még a VIII. fejezet g) „Prekurzorok” 2. alpontját);
29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9);
31. Triazinok a következők szerint:
- a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);
 - b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);
32. Triazolok a következők szerint:
- a) 5-azido-2-nitrotriazol;
 - b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);
 - c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);
 - d) BDNTA (bisz-dinitrotriazol-amin);
 - e) DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);
 - f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9);
 - g) 2010 óta nem használatos;
 - h) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol];
 - i) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);
 - j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);
33. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek:
- a) maximális sűrűségénél a 8.700 m/s értéket meghaladó detonációs sebesség, vagy
 - b) a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás;
34. 2013 óta nem használatos
35. DNAN (2,4-dinitroanizol) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaizowurtzitán);
37. GUDN (guanylurea-dinitramid) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
38. tetrazinek a következők szerint:
- a) BTAT (bisz(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diaminotetrazin);
 - b) LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioxid);
39. 343 K (70 °C) és 373 K (100 °C) közötti olvadáspontú, energiahordozó ionos anyagok 6 800 m/s értéket meghaladó detonációs sebességgel vagy 18 GPa (180 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomással;

b) „hajtóanyagok”:

1. bármely olyan szilárd „hajtóanyag”, amelynek elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek között):

- a) több mint 240 másodperc a nem fémezett, nem halogénezett „hajtóanyagok” esetében;
- b) több mint 250 másodperc a nem fémezett, halogénezett „hajtóanyagok” esetében; vagy
- c) több mint 260 másodperc a fémezett „hajtóanyagok” esetében;

2. 2013 óta nem használatos

3. „hajtóanyagok”, amelyek erőállandója nagyobb, mint 1 200 kJ/kg;

4. „hajtóanyagok”, amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek fenntartani szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 68,9 bar (6,89 MPa) nyomáson és 294 K (21 °C) hőmérsékleten;

5. elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú „hajtóanyag” (EMCDB), amelynek nyújthatósága maximális nyomáson, 233 K hőmérsékleten az 5%-ot meghaladja;

6. bármely egyéb „hajtóanyag”, amely az ML8. fejezet a) pontja alatt meghatározott összetevőt tartalmaz;

7. Az EU közös katonai listájában máshol nem említett, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „hajtóanyagok”;

c) „Pirotechnikai eszközök”, üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik a következők szerint és azok keverékei:

1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett repülőgép-üzemanyagok;

Megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 1. alpontjában felsorolt repülőgép-üzemanyagok végtermékek, nem összetevők.

2. Alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6);

3. karboránok; dekaboránok (CAS 17702-41-9); pentaboránok (CAS 19624-22-7 és 18433-84-6) és azok származékai;

4. hidrazin és származékai, (lásd még az ML8. fejezet d) pontjának (oxidáló hidrazin származékok) 8. és 9. alpontját):

- a) hidrazin (CAS 302-01-2) 70% és magasabb koncentrációban;
- b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4);
- c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);
- d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);

Megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 4. a) alpontja a kifejezetten korrózió csökkentésére szolgáló hidrazin „keverékekre” nem vonatkozik.

5. fémes üzemanyagok, üzemanyag-keverékek vagy „pirotechnikai” keverékek, részecske formában, amelyek lehetnek gömbszerűek, atomizáltak, szferoidok, pikkelyesek vagy őröltek, melyek legalább 99%-ot tartalmaznak az alábbi anyagok bármelyikéből:

a) a következő fémek és azok keverékei:

- 1. berillium (CAS 7440-41-7) 60 µm-nél kisebb részecskemérettel;
- 2. vaspor (CAS 7439-89-6) 3 µm vagy kisebb részecskemérettel vasoxidból hidrogénnel végzett redukciós gyártással előállítva;

b) az alábbi összetevőket tartalmazó keverékek:

- 1. cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy ezek ötvözetei 60 µm-nél kisebb részecskemérettel; vagy
- 2. bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) üzemanyagok 85%-os vagy magasabb tisztasággal és 60 µm-nél kisebb részecske mérettel;

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. alpontját a robbanóanyagokra és üzemanyagokra alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e.

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) alpontja csak a részecske formában lévő fémes üzemanyagokra vonatkozik abban az esetben, ha azokat más anyagokkal összekeverik olyan katonai célú keverékek előállítása érdekében, mint például a folyékony, sűrű szuszpenziójú hajtóanyagok, a szilárd hajtóanyagok és a pirotechnikai keverékek.

3. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) 2. alpontja a bór-10-zel dúsított bórra és bórkarbidra (20%-nál magasabb bór-10 tartalommal) nem vonatkozik.

6. kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történő felhasználáshoz összeállított, szénhidrogén üzemanyagoknál alkalmazott „sűrítőket”, mint például fém sztearátokat (pl. oktál (CAS 637-12-7)) vagy palmitátokat tartalmazó katonai anyagok;
7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerejű üzemanyag adalékokkal;
8. gömbösített vagy gömbszerű alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 µm vagy kisebb részecskemérettel, és legalább 99%-os alumínium tartalmú anyagból;
9. titán szubhidrid (TiHn), amelynek sztöchiometriai egyenértéke $n = 0,65-1,68$;
10. az ML8. fejezet c) 1. pontjában nem meghatározott, nagy energiasűrűségű cseppfolyós üzemanyagok, az alábbiak szerint:

- a) szilárd és cseppfolyós üzemanyagot egyaránt tartalmazó olyan üzemanyag-keverékek (mint például a börtartalmú üzemanyag-keverékek), amelyek tömegalapú energiasűrűsége legalább 40 MJ/kg;
- b) más nagy energiasűrűségű üzemanyagok és üzemanyag-adalékok (pl. kubán, ionos oldatok, JP-7, JP-10), amelyek térfogatalapú energiasűrűsége 293 K (20 °C) hőmérsékleten egy atmoszféra (101,325 kPa) nyomás mellett mérve legalább 37,5 GJ/m³;

Megjegyzés: Az ML8. fejezet c) 10. b) pontja nem alkalmazandó a JP-4-re, a JP-8-ra, a finomított fosszilis üzemanyagokra, a bioüzemanyagokra és a polgári légi közlekedésben való használatra hitelesített hajtóművekben használt üzemanyagokra.

11. „pirotechnikai” vagy pirofóros anyagok az alábbiak szerint:

- a) olyan „pirotechnikai” vagy pirofóros anyagok, amelyeket kifejezetten arra a célra alakítottak ki, hogy az IR-spektrum bármely részén növeljék vagy szabályozzák a kisugárzott energia termelődését;
- b) magnézium, politetrafluoretilén (PTFE) és egy vinilidén difluorid-hexafluorpropilén kopolimer (mint például az MTV) keverékei;

12. az ML8. fejezetben máshol nem meghatározott olyan üzemanyag-keverékek, „pirotechnikai” keverékek vagy „energiahordozó anyagok”, amelyek az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkeznek:

- a) a következő anyagok bármelyikének részecskéit 0,5%-nál nagyobb mennyiségben tartalmazzák:
 1. alumínium;
 2. berillium;
 3. bór;
 4. cirkónium;
 5. magnézium; vagy
 6. titán;
- b) az ML8. fejezet 8. c) 12. a) pontjában meghatározott olyan részecskéket tartalmaznak, amelyek mérete egyik irányban sem éri el a 200 nm-t; és
- c) az ML8. fejezet 8. c) 12. a) pontjában meghatározott olyan részecskéket tartalmaznak, amelyek fémtartalma legalább 60%;

- d) A következő oxidánsok és azok keverékei:

1. ADN (ammónium dinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9);
3. fluorgáznak a következőkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei:
 - a) egyéb halogének;
 - b) oxigén; vagy
 - c) nitrogén;

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a klór-trifluoridra (CAS 7790-91-2).

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a gázállapotú nitrogén-trifluoridra (CAS 7783-54-2).

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidín) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (hidroxil-ammónium-nitrát) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (hidroxil-ammónium-perklorát) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8);
8. hidrazin nitrát (CAS 37836-27-4);

9. hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7);
10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 8007-58-7) összeállítva, vagy azt tartalmazva.

Megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös salétromsavra nem vonatkozik.

e) Kötőanyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következők szerint:

1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) (lásd még az ML8. fejezet g) pontjának („Prekurzorok”) 1. alpontját);
2. BAMO (bisazidometiloxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) (lásd még az ML8. fejezet g) pontjának („Prekurzorok”) 1. alpontját);
3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS 6659-60-5) (lásd még az ML8. fejezet g) pontjának („Prekurzorok”) 8. alpontját);
6. kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következők közül bármelyiket tartalmazó energetikai monomerek, lágyítók vagy polimerek:
 - a) nitrocsoportok;
 - b) azidocsoportok;
 - c) nitrát-csoportok;
 - d) nitraza-csoportok; vagy
 - e) difluoroamino csoportok;
7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei;
8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal] (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol formal);
11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai;
12. HTPB (hidroxil végződésű polibutadién) egy hidroxil viszonysszámmal, amely egyenlő vagy nagyobb, mint 2,2 és egyenlő vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál kisebb hidroxil értékkel, amelynek viszkozitása kevesebb, mint 47 poise 30 °C hőmérsékleten (CAS 69102-90-5);
13. kevesebb mint 10 000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó poli(epiklórhidrin) a következők szerint:
 - a) poli(epiklórhidrindiol);
 - b) poli(epiklórhidrintriol)
14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 és 85954-06-9);
15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 27814-48-8);
16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán), poli-NMMO vagy poli(3-nitratometil-3-metiloxetán) (CAS 84051-81-0);
17. Polinitro-orto-karbonátok;
18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán melléktermék] (CAS 53159-39-0);
19. 4,5-diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (izo-DAMTR);
20. PNO (poli(3-nitrato-oxetán));

f) „Adalékanyagok” a következők szerint:

1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41-5);
3. BNO (butadién-nitril-oxid);
4. ferrocén származékok a következők szerint:
 - a) butacén (CAS 125856-62-4);
 - b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1);
 - c) ferrocén-karboxilsavak és a ferrocén-karboxilsav észterei;
 - d) n-butyl-ferrocén (CAS 31904-29-7);
 - e) más polimer ferrocén származékok melléktermékei, amelyek az ML8. fejezet f) 4. pontjában máshol nem szerepelnek;

- f) etil-ferrocén (CAS 1273-89-8);
 g) propil-ferrocén;
 h) pentil-ferrocén (CAS 1274-00-6);
 i) diciklopentil-ferrocén;
 j) diciklohexil-ferrocén;
 k) dietil-ferrocén (CAS 1273-97-8);
 l) dipropil-ferrocén;
 m) dibutil-ferrocén (CAS 1274-08-4);
 n) dihexil-ferrocén (CAS 93894-59-8);
 o) acetil-ferrocén (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocén (CAS 1273-94-5);
 5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7);
 6. ólom-citrát (CAS 14450-60-3);
 7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4);
 8. ólom-malát (CAS 19136-34-6);
 9. ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9);
 10. ólom-sztnát (CAS 12036-31-6);
 11. MAPO [tris-1-(2-methyl)aziridinyl phosphine oxide] (CAS 57-39-6) BOBBA8 [bis(2-methyl aziri-dinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy) propylamino phosphine oxide]; és más MAPO származékok;
 12. metil BAPO [bis(2-metil aziridinil) metilamino foszfín-oxid] (CAS 85068-72-0);
 13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);
 14. 3-nitraz-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9);
 15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következők szerint:
 a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) szintén ismert mint titá-nium IV, 2,2 [bis(2-propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS 110438-25-0); vagy LICA 12 (CAS 103850-22-2);
 b) titán IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] pirofoszfát vagy KR3538;
 c) titán IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz (dioktil)foszfát;
 16. policián-difluor-aminoetilénoxid;
 17. kötőanyagok az alábbiak szerint:
 a) 1,1R,1S-trimezinil-trisz(2-etilaziridin) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
 b) polifunkcionális aziridin-amidok izoftalikus, trimezikus, izocianursavas vagy trimetiládos gerincstruktúrával, és 2-metil vagy 2-etil aziridin-csoporttal;
 Megjegyzés: Az ML8. fejezet f) 17. b) pontja magában foglalja az alábbiakat:
 a) 1,1H-izoftálil-bisz(2-metilaziridin)(HX-752) (CAS 7652-64-4);
 b) 2,4,6-trisz(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazin (HX-874) (CAS 18924-91-9);
 c) 1,1'-trimetiladipil-bisz(2-etilaziridin) (HX-877) (CAS 71463-62-2).
 18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);
 19. nagyfinomságú vasoxid (Fe₂O₃) (CAS 1317-60-8) 250 m²/g-ot meghaladó fajlagos felülettel és 3,0 nm vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel;
 20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilénezett poliaminok és azok sói;
 21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); glicidollal cianoetilénezett poliaminok és azok sói;
 22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8);
 23. TEPB (tris(etoxifenil) bizmut) (CAS 90591-48-3);

g) „Prekurzorok” a következők szerint:

NB: Az ML8. fejezet g) pontjában a hivatkozások az ezen anyagokból készült, meghatározott „Energiahordozó anyagok”-ra vonatkoznak:

- BCMO (diklórmetiloxetanon) (CAS 142173-26-0) (lásd még az ML8. fejezet e) pontjának 1. és 2. alpontját);
- dinitroazetidin-t-butyl só (CAS 125735-38-8) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 28. alpontját);
- hexa-aza-izowurtzitán-származékok, többek között a HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 124782-15-6) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 4. alpontját) és aTAIW (tetraacetil-dibenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 182763-60-6) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 4. alpontját);
- 2013 óta nem használatos;
- TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 13. alpontját);

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 27. alpontját);
7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 23. alpontját);
8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (lásd még az ML8. fejezet e) pontjának 5. alpontját);
9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-ciklooktán) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 13. alpontját).

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve ha elegyet alkotnak, vagy keverve vannak az ML8. fejezet a) pontjában meghatározott „energiahordozó anyagokkal”, vagy az ML8. fejezet c) pontjában meghatározott fémporokkal:

- a) ammónium-pikrát (CAS 131-74-8);
- b) fekete lőpor;
- c) hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);
- d) difluór-amin (CAS 10405-27-3);
- e) nitrokeményítő (CAS 9056-38-6);
- f) káliumnitrát (CAS 7757-79-1);
- g) tetranitronaftalin;
- h) trinitroanisol;
- i) trinitronaftalin;
- j) trinitroxilén;
- k) N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4);
- l) dioktil-malát (CAS 142-16-5);
- m) etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7);
- n) tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1), és a lítium, nátrium, magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy ariljai;
- o) nitrocellulóz (CAS 9004-70-0);
- p) nitroglicerín (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerín) (NG) (CAS 55-63-0);
- q) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7);
- r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);
- t) ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6), valamint primer robbanóanyagok és élesztő elegyek, amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak;
- u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);
- v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3);
- w) dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 611-92-7); metil-etil-difenil karbamid (centralitok);
- x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 603-54-3);
- y) metil-N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 13114-72-2);
- z) etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-71-4);
- aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
- bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
- cc) 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5);
- dd) nitroguanidin (CAS 556-88-7) (lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének C011. d) alpontját).

2. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az ammónium-perklorátra (az ML8. fejezet d) pontjának 2. alpontja), az NTO-ra (az ML8. fejezet a) pontjának 18. alpontja) és a katocénra (az ML8. fejezet f) pontja 4. alpontjának b) pontja), amennyiben azok az alábbi kritériumok mindegyikét teljesítik:

- a) kifejezetten polgári felhasználású gázfejlesztő készülékekhez van kialakítva vagy előállítva;
- b) elegyet alkot vagy keverve van nem aktív, hőre keményedő kötőanyaggal vagy lágyítószerrel, és tömege kisebb, mint 250 g;
- c) az ammónium-perklorát (az ML8. fejezet d) pontjának 2. alpontja) aránya legfeljebb 80% az aktív anyag tömegéhez képest;
- d) az NTO (az ML8. fejezet a) pontjának 18. alpontja) tömege 4 g vagy annál kisebb; és
- e) a katocén (az ML8. fejezet f) pontja 4. alpontjának b) pontja) tömege 1 g vagy annál kisebb.

IX. fejezet

(ML 9)

Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, alkatrészek és egyéb vízfelszíni járművek a következők szerint:*NB: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd az ML11. pontot.*

a) vízi járművek és alkatrészek a következők szerint:

1. Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz alatti) vízi járművek, függetlenül a jelenlegi műszaki állapottól vagy működési feltételektől, és attól, hogy rendelkeznek-e fegyverzethordozó rendszerekkel vagy páncélzattal, valamint az ilyen vízi járművek úszótestei vagy azok részei, és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;

2. Az ML9. fejezet a) pontjának 1. alpontjában meghatározottaktól eltérő felszíni vízi járművek, amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek, a járműre rögzítve vagy abba beépítve:

a) az ML1. pontban meghatározott, 12,7 mm vagy annál nagyobb kaliberű automata fegyverek, vagy az ML2., az ML4., az ML12. vagy az ML19. pontban meghatározott fegyverek, vagy ezeknek a fegyvereknek a „rögzítési” vagy felfüggesztési pontjai;

Műszaki megjegyzés:

A „rögzítés(i) pontok)” a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre vagy a tartók rögzítéséhez szükséges szerkezeti megerősítésekre vonatkoznak.

b) az ML5. pontban meghatározott tűzvezető rendszerek;

c) Rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem”; és
2. semlegesítési célokra tervezett „előmosó vagy leöblítő rendszer”; vagy

Technikai megjegyzés

1. A „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem” egy zárt rendszerű helyiség, amelyet túlnyomás, szigetelt szellőztetőrendszer, korlátozott számú, CBRN-szűrőkkel ellátott szellőzőnyílás és légzárókkal felszerelt, korlátozott személyzeti hozzáférési pont jellemez.

2. Az „előmosó vagy leöblítő rendszer” tengervízrel permetező rendszer, amely képes a hajó külső felületének és fedélzetének egyidejű lemosására.

d) az ML4. fejezet b) pontjában, az ML5. fejezet c) pontjában vagy az ML11. fejezet a) pontjában meghatározott, aktív, fegyver elleni eszközök, amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek:

1. „CBRN-védelem”;
2. kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett hajótest és parancshídház
3. hő kibocsátást csökkentő eszközök (pl. a kipufogó/füstgázok hűtőrendszere), kivéve a kifejezetten a hajtómű hatékonyságának általános növelésére vagy a környezeti hatások csökkentésére tervezett eszközöket; vagy
4. a vízi jármű egésze mágnesességének csökkentésére tervezett demagnetizáló rendszer;

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtóműrendszerek, és azok kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei, a következők szerint:

1. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező dízelmotorok:

- a) legalább 1,12 MW (1 500 LE) teljesítmény; és
- b) legalább 700/perc fordulatszám;

2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező elektromos motorok:

- a) több mint 0,75 MW (1 000 LE) teljesítmény;
- b) gyors tolatási képesség;
- c) folyadékhűtés; és
- d) teljesen zárt kivitel;

3. a következő jellemzők mindegyikével rendelkező antimágneses dízelmotorok:
- 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény; és
 - a teljes tömeg 75%-át meghaladó nem mágneses összetevők;
4. „levegőfüggetlen” (AIP), kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett hajtóműrendszerek;

Műszaki megjegyzés:

„Levegőfüggetlen hajtóműrendszer” (Air Independent Propulsion, AIP) révén a lemerült tengeralattjáró atmoszferikus oxigén nélkül hosszabb ideig képes hajtóműrendszerének működtetésére, mint amire akkumulátorral lenne képes. Az ML9. fejezet b) pontjának 4. alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja magában a nukleáris energiát.

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelő eszközök, azok vezérlőberendezései és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;

d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó hálók;

e) 2003 óta nem használatos;

f) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, amelyek képesek a hajótesten kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttműködésre, és azok kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;

Megjegyzés: Az ML9. fejezet f) pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, vagy rádiófrekvenciás típusú csatlakozóit és hajótest áthatolóit foglalja magába, amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és fenntartani 100 méternél nagyobb merülési mélységben a szükséges jellemzőket; továbbá a mélységtől függetlenül kifejezetten „lézernyaláb” átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai áthatolókat. Az ML9. fejezet f) pontja nem vonatkozik a normál hajtótengely és a hidrodinamikai irányító rudazat hajótest áthatolóira.

g) alacsony zajszintű csapágyak a következő alkatrészek bármelyikével felszerelve, és azok a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett berendezések, amelyek ilyen csapágyakat foglalnak magukba:

1. gáz-, vagy mágneses felfüggesztés;
2. aktív jelel nyomás-vezérlés; vagy
3. vibráció elnyomás-vezérlés.

X. fejezet

(ML10)

„Repülőgépek”, „levegőnél könnyebb légi járművek”, „személyzet nélküli légi járművek”, repülőgép-hajtóművek (motor) és „repülőgép”-részegységek, illetve az azokhoz tartozó berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy alakítottak át, a következők szerint):

NB: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. pontot.

a) „személyzettel ellátott repülőgépek” és „levegőnél könnyebb légi járművek” és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

b) 2011 óta nem használatos;

c) személyzet nélküli repülőgépek és kapcsolódó berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részek, a következők szerint:

1. „személyzet nélküli légi járművek” („UAV”), távirányítással vezetett légi járművek (RPV), autonóm programozható légi járművek és személyzet nélküli, „levegőnél könnyebb légi járművek”;
2. indító szerkezetek, mentő eszközök és földi kiszolgáló eszközök;
3. vezérlésre vagy irányításra tervezett berendezések;

d) repülőgép-hajtóművek és a kifejezetten azokhoz tervezett részek;

e) a kifejezetten a következők bármelyikéhez való használatra tervezett vagy módosított légi üzemanyag-utántöltési eszközök és a kifejezetten azokhoz tervezett részek;

1. az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott „repülőgép”; vagy
2. az ML10. fejezet c) pontjában meghatározott, személyzet nélküli repülőgép;

f) „földi kiszolgáló eszközök”, amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott „repülőgéphez” való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában meghatározott repülőgép-hajtóművekhez terveztek;

Technikai megjegyzés:

A „földi kiszolgáló eszközök” magukban foglalják a nyomás alatti üzemanyag-utántöltő berendezéseket és a szűk területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett berendezéseket.

g) az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott „repülőgéphez” való használatra tervezett, a személyzet rendelkezésére álló védőfelszerelések, a személyzet biztonságát szolgáló berendezések, valamint más olyan, a személyzet vészhelyzetben való kimenekítését szolgáló eszközök, amelyek nem szerepelnek az ML10. fejezet a) pontjában;

Megjegyzés: Az ML10. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyzet általi használatra szolgáló olyan sisakokra, amelyek nem tartalmazzák az EU közös katonai listájában meghatározott berendezéseket, és amelyek nem is alkalmasak ilyenek felszerelésére vagy elhelyezésére.

NB.: A sisakokhoz kapcsolódóan lásd még az ML13. fejezet c) pontját.

h) ejtőernyők, siklóernyők és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett részek, a következők szerint:

1. az EU közös katonai listájában máshol nem említett ejtőernyők;
2. siklóernyők;
3. kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokhoz tervezett felszerelés (pl. ruhák, különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs berendezések);

i) ejtőernyővel ledobott terhekre tervezett késleltetett nyitású berendezések vagy automatikus irányítórendszerek.

1. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik a kimondottan katonai célra tervezett „repülőgépekre” és „levegőnél könnyebb légi járművekre” vagy az említett „repülőgépek” változataira, amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:

- a) nem harci repülőgépek;
- b) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezéssel vagy tartozékkal; és
- c) valamely uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága által polgári használatra lajstromozásra kerültek.

2. megjegyzés: Az ML10. fejezet d) pontja nem vonatkozik az alábbiakra:

- a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülőgép-hajtóművek, amelyeket valamely uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága „polgári repülőgép”-ként való használatra lajstromozott, vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részek;

b) dugattyús repülőgépmotorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, kivéve azokat, amelyeket „személyzet nélküli légi járművekhez” terveztek.

3. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) és d) pontja értelmében a kifejezetten nem katonai „repülőgépekhez” vagy repülőgép-hajtóművekhez tervezett katonai jellegű részegységek és katonai jellegű kapcsolódó berendezések csak azokat a katonai jellegű részegységeket és katonai jellegű kapcsolódó berendezéseket jelentik, amelyek a katonai felhasználásra történő átalakításhoz szükségesek.

4. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja értelmében a katonai felhasználás a következőket jelenti: ütközet, katonai felderítés, roham, katonai kiképzés, logisztikai támogatás, valamint személyi állomány vagy katonai berendezés szállítása és légi deszantolása.

5. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik azokra a „repülőgépekre”, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:

- a) először 1946 előtt gyártották;*
- b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott eszközökkel, kivéve, ha ezek ahhoz szükségesek, hogy a „repülőgépek” megfeleljenek valamely uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam biztonsági vagy légialkalmassági előírásainak; és*
- c) nincsenek felszerelve az EU közös katonai listáján meghatározott fegyverrel, kivéve, ha az működésképtelen és alkalmatlan arra, hogy újra üzembe helyezzék.*

XI. fejezet

(ML11)

Az EU közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, „űrhajók” és részegységeik, a következők szerint:

a) kifejezetten katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek;

Megjegyzés: Az ML11. fejezet a) pontja magában foglalja a következőket:

- a) elektronikai ellentevékenységi és elektronikai ellentevékenységi elleni berendezéseket (úgy mint oda nem tartozó, vagy hibás jeleknek a radar, vagy rádió kommunikációs vevőkbe történő bejuttatására tervezett berendezéseket, vagy amelyek képesek másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket a hatásos vételben, működésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a zavarás és zavarás elleni berendezéseket is;*
- b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek;*
- c) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum ellenőrzésére és megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az ilyen hírszerzési és megfigyelési ellentevékenységi elhárítására terveztek;*
- d) víz alatti ellentevékenységi eszközei, többek között akusztikai és mágneses zavaróeszközök és csapdák, a szonár vevőkbe zavaró, vagy hamis jeleket továbbító berendezések;*
- e) adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító berendezés, rejtjelezési eljárásokkal ellátott biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések;*
- f) azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, készítésére és elosztására szolgáló berendezés;*
- g) irányítási és navigációs berendezések;*
- h) digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések;*
- i) kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljára kifejlesztett digitális demodulátorok;*
- j) „automata parancsnoki és vezetési rendszerek”*

NB: a katonai alkalmazású „szoftverrádióval” (SDR) kapcsolatos „szoftver” tekintetében lásd az ML21. pontot.

b) a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései és a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek;

c) kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított „űrhajók” és az „űrhajók” kifejezetten katonai használatra tervezett részegységei.

XII. fejezet

(ML12)

Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint:

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett kinetikai energiájú fegyverrendszerek;

b) kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, beleértve a diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek dinamikus vizsgálatára.

NB: Űrméret alatti löszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek és azok löszerei tekintetében lásd az ML1-ML4. pontot.

1. megjegyzés: Az ML12. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten kinetikai energiájú fegyverrendszer céljára tervezték:

a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy gyorsüzemű üzemmódban 0,1 grammot meghaladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre történő felgyorsítására;

b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló berendezések (pl. nagy kapacitású energiatároló kondenzátorok), hő-gazdálkodási, kondicionáló, kapcsoló vagy üzemanyag-kezelő berendezések; valamint elektromos csatlakozók az energiaellátás és a löveg, valamint a lövegtorony és egyéb meghajtások számára;

NB.: A nagy kapacitású energiatároló kondenzátorok tekintetében lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 3A001.e.2. pontját.

c) a cél felderítését, nyomon követését, a tűzvezetést és az eredmény felmérését szolgáló rendszerek;

d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási, vagy eltérítő hajtási (oldalirányú gyorsulást biztosító) rendszerei.

2. megjegyzés: Az ML12. fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az alábbi hajtásmódok bármelyikével működnek:

a) elektromágneses;

b) elektrotermikus;

c) plazma;

d) könnyűgáz (könnyű gáz löveghez); vagy

e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják).

XIII. fejezet

(ML13)

Páncélozott vagy védőberendezések, szerkezetek és részegységek az alábbiak szerint:

a) az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező páncéllemezek:

1. katonai szabvány vagy előírás szerint gyártva; vagy

2. katonai felhasználásra alkalmas;

NB: A testvédő páncéllemez vonatkozásában lásd az ML13. fejezet d) pontjának 2. alpontját.

b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémcső vagy nemfémcső szerkezetek, vagy azok kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

c) katonai követelmények és szabványok, vagy hasonló nemzeti szabványok alapján gyártott sisakok és különleges kialakítású alkatrészeik, (azaz sisakborítás, bélés és komfort-töltés);

d) testvédő páncélzat vagy védőruházat és annak részegységei az alábbiak szerint:

1. lágy testvédő páncélzat vagy védőruházat katonai szabvány, előírás vagy annak megfelelő követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

Megjegyzés: Az ML13. fejezet d) pontjának 1. alpontja értelmében a katonai követelmények vagy szabványok tartalmazzák legalább a repeszek elleni védelemre vonatkozó előírásokat.

2. kemény testvédő páncéllemezek, melyek a III. szint (lásd NIJ 0101.06, 2008. július, vagy a megfelelő nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosítanak.

1. megjegyzés: Az ML13. fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív páncélzathoz vagy katonai óvóhelyek létrehozására tervezett anyagokat.

2. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) pontja nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, kivéve ha az módosításra került vagy úgy tervezték, hogy ellátható legyen, vagy ellátták bármilyen típusú kiegészítő tartozékkal.

3. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) és d) pontja nem vonatkozik azon sisakokra, testvédő páncélzatokra és az azokhoz tartozó szerelvényekre, amelyeket azok viselője személyes védelmére tart magánál.

4. megjegyzés: Az ML13. pontban meghatározottak körébe kizárólag a kifejezetten bombák hatástalanítását végzők számára tervezett, kifejezetten katonai használatú védősisakok tartoznak.

1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A005. pontját.

2. NB: A testvédő páncélzatok és sisakok gyártásához használt „szál és rostos anyagok” tekintetében lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C010. pontját.

XIV. fejezet

(ML14)

„Kifejezetten katonai gyakorló eszközök” vagy hadgyakorlat forgatókönyvének szimulációjára szolgáló berendezések, szimulátor berendezések az ML1. pontban vagy az ML2. pontban meghatározott bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használatának begyakorlására, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő eszközök.

Műszaki megjegyzés:

„Kifejezetten katonai gyakorló eszközök”: a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a repülésoktató eszközök, a lokátor cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a fegyver irányító oktató berendezések, a tengeralattjáró elhárító harci eszközök gyakorló eszközei, a repülés szimulátorok (beleértve a pilóták/úrhajósok kiképzésére szolgáló emberméretű centrifugákat), a lokátor oktató berendezések, a műszeres repülés gyakorlását szolgáló oktató berendezés, a navigációs oktató berendezések, a rakétaindítást gyakoroltató berendezések, a célberendezések, a pilóta nélküli (cél) „repülőgépek”, a fegyverzetgyakorló berendezések, a pilóta nélküli „repülőgép” gyakorló berendezés, a mobil gyakorló egységek és a szárazföldi katonai hadműveletek gyakorlására szolgáló berendezések.

1. megjegyzés: Az ML14. fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képző és interaktív környezeti rendszereit, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra tervezték vagy alakították át.

2. megjegyzés: Az ML14. fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász és sportfegyverek használatának gyakorlására szolgáló berendezésekre.

XV. fejezet

(ML15)

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és kiegészítő eszközök az alábbiak szerint:

- a) rögzítő és képfeldolgozó berendezések;
- b) kamerák, fényképezési és filmfeldolgozó berendezések;
- c) képerősítő berendezések;
- d) infravörös vagy termikus képalkotó berendezések;
- e) képalkotó lokátorszenzor berendezések;
- f) az ML15. fejezet a)–e) pontokban meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró és zavarás-elhárító berendezések.

Megjegyzés: Az ML15. fejezet f) pontja magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket a katonai képalkotó rendszerek működésének vagy hatékonyságának a csökkentésére, vagy az ilyen csökkentő hatásoknak a minimalizálására terveztek.

1. megjegyzés: Az ML15. pontban a „kifejezetten ezekhez tervezett részegységek” kifejezés kifejezetten katonai felhasználásra való tervezés esetén az alábbiakat foglalja magában:

- a) infravörös képátalakító csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez);
- b) képerősítő csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez) (nem elsőgenerációs);
- c) mikrocsonka panelek;
- d) alacsony fényszinten is működő tv képfelvevő csövek;
- e) felderítő rendszerek (beleértve az elektronikus összeköttetés és kiolvasás rendszereit);
- f) piroelektromos tv kamera csövek;
- g) képalkotó berendezések hűtőrendszerei;
- h) fotokróm vagy elektro-optikai rendszerű, villamos kioldású redőnyzárak legfeljebb 100 mikrosek redőnyzárási sebességgel, kivéve azon redőnyzárat, amelyek nagysebességű kamerák fontos alkatrészei;
- i) száloptikai képátalakítók;
- j) kompond félvezető fotókatódok.

2. megjegyzés: Az ML15. fejezet nem vonatkozik az „első generációs képerősítő csövekre”, vagy a kifejezetten az „első generációs képerősítő csövek” alkalmazásával tervezett berendezésekre.

NB: Az „első generációs képerősítő csöveket” alkalmazó fegyver célzókészülékek besorolása tekintetében lásd az ML1. és ML2. pontot, valamint az ML5. fejezet a) pontját.

NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 6A002.a.2. és 6A002.b. pontját.

XVI. fejezet

(ML16)

Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az ML1-ML4., ML6., ML9., ML10., ML12. vagy ML19. pontban meghatározott eszközökhöz terveztek.

Megjegyzés: az ML16. fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás alapján azonosítható félkész gyártmányokra vonatkozik.

XVII. fejezet

(ML17)

Különféle berendezések, anyagok és „könyvtárak”, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek a következők szerint:

a) önálló alámerülő és víz alatti úszó készülék a következők szerint:

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett zárt vagy félig zárt rendszerű (ismételt belégzésű) készülék (azaz kifejezetten nem mágneses kivitelben megtervezve);
2. a nyitott rendszerű készülék kifejezetten katonai felhasználásra történő átalakításához tervezett részegységek;
3. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett termékek az önálló alámerülő és víz alatti úszó készülékekhez;

NB.: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 8A002.q. pontját.

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés;

c) jel elfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, bevonatok és eljárások;

d) kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök;

e) „robotok”, „robot”-vezérlések és „végeffektorok”, amelyek a következő jellemzők valamelyikével bírnak:

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték;
2. magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a ballisztikai repeszek által kívülről okozott szakadás ellen (pl. öntömítő vezetékek beépítése révén), és 839 K (566 °C) hőmérsékletnél magasabb lobbanáspontú hidraulikafolyadék használatára tervezték; vagy
3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való működésre tervezték vagy minősítették;

Műszaki megjegyzés:

Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található berendezés (pl. gépek, készülékek vagy elektronikai berendezés) elektromágneses sugárzása vagy villámlás okozta szándékolatlan interferenciára.

f) az EU közös katonai listájában meghatározott berendezésekkel, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „könyvtárak” (parametrikus műszaki adatbázisok);

g) nukleáris energia előállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, amelyek magukba foglalják a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „atomreaktorokat”, valamint az azokhoz kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított” részegységeket;

- h) jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal ellátott vagy kezelt berendezés és anyag, amelyet az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel;
- i) kifejezetten katonai „atomreaktorok” részére tervezett szimulátorok;
- j) kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy „átalakított” mobil javító műhelyek;
- k) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított” harctéri generátorok;
- l) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított” konténerek;
- m) komphajók, amelyeket az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel, valamint kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hidak és pontonok;
- n) kifejezetten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. pontokban meghatározott termékek „fejlesztéséhez” tervezett kísérleti modellek;
- o) kimondottan katonai felhasználásra tervezett lézer védelmi berendezés (például szem- és érzékelő-védelem);
- p) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított”, az EU közös katonai listájában máshol említettektől eltérő „üzemanyagcellák”.

Technikai megjegyzés

1. Az ML17. fejezet alkalmazásában műszaki „könyvtár”(parametrikus adatbázis) a katonai természetű műszaki információk gyűjteménye, amely növelheti a katonai berendezések vagy rendszerek teljesítményét.
2. Az ML17. fejezet alkalmazásában „átalakított” bármely strukturális, elektromos, mechanikai vagy egyéb változás, amely valamely nem katonai eszközt kifejezetten katonai felhasználásra tervezett eszköz képességeivel lát el.

XVIII. fejezet

(ML18)

Az alábbi gyártóberendezések és azok tartozékai:

- a) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek „gyártásához” tervezett vagy átalakított gyártóberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;
- b) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek tanúsításához, minősítéséhez és vizsgálatához tervezett környezetállósági vizsgáló létesítmények és az azokhoz tervezett berendezések.

Műszaki megjegyzés:

Az ML18. fejezet alkalmazásában „gyártás”: a tervezés, vizsgálat, előállítás, tesztelés és ellenőrzés.

Megjegyzés: Az ML18. fejezet a) és b) pontja a következő berendezéseket foglalja magában:

- a) folyamatos nitrálók;
- b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi paraméterek bármelyikével rendelkezik:
 1. egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye legalább 298 kW (400 LE);
 2. hasznos terhelhetősége legalább 113 kg; vagy
 3. legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb centrifugális gyorsulást állít elő;
- c) dehidratáló prések;
- d) kifejezetten katonai robbanó- vagy hajtóanyagok sajtolására tervezett vagy átalakított csavaros extruderek;
- e) vágógépek az extrudált rakéta-hajtóanyag méretre vágásához;

- f) legalább 1,85 m átmérőjű, nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok (tumblerek), amelyek tárolókapacitása nagyobb, mint 227 kg;
- g) szilárd hajtóanyagok folyamatos keverésének eszközei;
- h) fluidhajtóanyag-örlők katonai robbanóanyagok összetevőinek zúzására vagy örlésére;
- i) az ML8. fejezet c) pontjának 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont fémpor gömbösítésének és egységes szemcseméretének egyidejű elérését biztosító berendezések;
- j) az ML8. fejezet c) pontjának 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló konvek-ciós áramú konverterek.

XIX. fejezet

(ML19)

Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, vagy ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek részegységei:

- a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett „lézer”-rendszerek;
- b) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas részecskesugárzó rendszerek;
- c) a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas nagy teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek;
- d) kifejezetten az ML19. fejezet a)–c) pontjaiban meghatározott rendszerek felderítésére vagy azonosítására, vagy az ellenük való védelemre tervezett berendezések;
- e) az ML19. pontban meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek fizikai kísérleti modelljei;
- f) „lézer”-rendszerek, amelyeket kifejezetten a védőeszközök nélküli látószerv – azaz a szabad szem vagy a látást javító eszközzel ellátott szem - maradandó vakságának előidézésére terveztek.

1. megjegyzés: Az ML19. pontban meghatározott, irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek közé tartoznak azok a rendszerek, amelyek képessége az alábbi engedélyköteles eszközök alkalmazásától függ:

- a) elégséges teljesítményű „lézerek” olyan megsemmisítő hatás létrehozására, amely hasonló a hagyományos lőszer pusztítási hatásához;
- b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött vagy semleges részecskesugarat lőnek ki;
- c) nagy lökítő teljesítményű vagy nagy átlagos teljesítményű rádiófrekvenciás sugáradók, amelyek kellően intenzív mezőt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli célpontban lévő elektronikus áramkört üzemképtelenné tegyék.

2. megjegyzés: Az ML19. fejezet szerint engedélykötelesek az alábbi, kifejezetten irányított energiát kibocsátó rendszerek:

- a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítményszabályozó vagy üzemanyagkezelő berendezések;
- b) célkereső vagy követő rendszerek;
- c) a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási célja elérése megakadályozásának megtörténtét felmérő rendszerek;
- d) sugárnyaláb-kezelő, továbbító vagy célmegjelölő berendezés;
- e) gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont elleni gyors műveletekre;
- f) adaptív optikák és fáziskonjugátorok;
- g) áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár előállítására;

- h) „ürminősítésű” gyorsító alkatrészek;
- i) negatívionsugár-összpontosító berendezés;
- j) nagy energiájú ionsugár ellenőrzésére és mozgatására szolgáló berendezés;
- k) „ürminősítésű” fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére.

XX. fejezet

(ML20)

Kriogén és „szupravezető” berendezések az alábbiak szerint, valamint kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő eszközök:

a) kifejezetten katonai földi, vízi, repülőgép fedélzeti vagy űrjárművekbe való beépítésre tervezett berendezések, amelyek képesek a jármű mozgása közben 103 K (- 170 °C) alatti hőmérsékletet előállítani vagy fenntartani;

Megjegyzés: Az ML20. fejezet a) pontja magában foglalja azon mobil rendszereket, amelyek nemfémes vagy nem villamos vezető anyagokból - például a műanyagok, vagy az epoxigyantával impregnált anyagok - előállított kiegészítő eszközökből vagy részegységekből épülnek fel.

b) olyan „szupravezető” villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket kifejezetten katonai földi, vízi, repülőgép fedélzeti, vagy űrjárművekbe való beépítésre terveztek, és amelyek a jármű mozgása közben is működtethetők.

Megjegyzés: Az ML20. fejezet b) pontja nem vonatkozik az olyan egyenáramú hibrid homopoláris generátorokra, amelyek egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek, és olyan mágneses mezőben forognak, amelyet szupravezető tekercsek hoznak létre, amennyiben a generátorban ezen tekercsek az egyedüli szupravezető elemek.

XXI. fejezet

(ML21)

„Szoftver”, a következők szerint:

a) kifejezetten az EU közös katonai listáján meghatározott berendezések, anyagok vagy „szoftver” „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” tervezett vagy átalakított „szoftver”;

b) az ML21. fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltérő egyéb speciális „szoftver” az alábbiak szerint:

1. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése céljára tervezett „szoftver”;
2. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai műveletek modellezése vagy szimulálása céljára tervezett „szoftver”;
3. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának meghatározására szolgáló „szoftver”;
4. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és kifejezetten vezetési, hírközlési, irányítási és hírszerzési (Command, Communications, Control and Intelligence - C3I) vagy vezetési, hírközlési, irányítási, számítástechnikai és hírszerzési (Command, Communications, Control, Computer and Intelligence - C4I) rendszer alkalmazások céljára kifejlesztett „szoftver”;

c) az ML21. fejezet a) vagy b) pontjában nem meghatározott „szoftver”, amelyet kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak át, hogy az EU közös katonai listájában nem szereplő berendezések számára lehetővé tegye az EU közös katonai listájában meghatározott berendezések katonai rendeltetésének betöltését.

XXII. fejezet

(ML22)

„Technológia” a következők szerint:

a) „technológia”, amely az ML22. fejezet b) pontjában meghatározottaktól eltér és az EU közös katonai listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához”, üzemeltetéséhez, üzembe helyezéséhez (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos üzemben tartásához (ellenőrzéséhez), javításához, nagyjavításához vagy felújításához „szükséges”;

b) „technológia” a következők szerint:

1. „technológia”, amely az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek teljes gyártási eljárásának tervezéséhez, a részegységek összeszereléséhez és azok működtetéséhez, üzemeltetéséhez és javításához „szükséges” még akkor is, ha a gyártási eljárás részegységei nincsenek meghatározva;
2. „technológia”, amely kézfegyverek „fejlesztéséhez” és „gyártásához” „szükséges” még akkor is, ha azt antik kézfegyverek másolatainak gyártására használják;
3. 2013 óta nem használatos

NB.: A „technológiának” korábban az ML22. fejezet b) pontjának 3. alpontjában foglalt meghatározása tekintetében lásd az ML22. fejezet a) pontját.

4. 2013 óta nem használatos

NB.: A „technológiának” korábban az ML22. fejezet b) pontjának 4. alpontjában foglalt meghatározása tekintetében lásd az ML22. fejezet a) pontját.

5. „technológia”, amely kizárólag az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontjában meghatározott „biokatalizátoroknak” a katonai hordozóanyagokkal vagy katonai anyagokkal történő elegyítéséhez „szükséges”.

1. megjegyzés: Az EU közös katonai listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához”, üzemeltetéséhez, üzembe helyezéséhez (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos üzemben tartásához (ellenőrzéséhez), javításához, nagyjavításához vagy felújításához „szükséges” „technológia” akkor is engedélyköteles marad, ha azt az EU közös katonai listáján nem szereplő termékekre kell alkalmazni.

2. megjegyzés: Az ML22. fejezet nem vonatkozik a következőkre:

- a) azon „technológiák”, amelyek a szükséges minimumot képezik a nem engedélyköteles tételek, illetőleg az engedélyezett kivitelű tételek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, működtetés folyamatos fenntartásához (ellenőrzéséhez) vagy javításához;
- b) azon „technológiák”, amelyek „közhasznú”, „tudományos alap kutatás” vagy a szabadalmi engedélyekhez szükséges minimum információk;
- c) a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához szükséges mágneses indukcióhoz kapcsolódó „technológiák”.

XXIII. fejezet

(HUML 23)

Kifejezetten katonai célú felszerelések:

Kizárólag katonai előírások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, felsorolás vagy annak megfelelő követelmény szerint gyártott termékek:

- a) jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra kifejlesztett hadiruházati felszerelések, lábbelik, málhazsákok és hordeszközök;

Megjegyzés: a XXIII. fejezet a) pontja nem vonatkozik a rendszerből kivont, jelzésektől megfosztott hadiruházati felszerelésekre, lábbelikre, málhazsákokra és hordeszközökre

- b) katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök;
- c) katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni védőeszközök, védőfunkciójú eszközök és felszerelések.

XXIV. fejezet

(HUML 24)

Kifejezetten katonai célú szolgáltatások:

- a) a katonai kontingensek és felszereléseik katonai feladat végrehajtására történő kitelepítése, váltása, át-, illetve hazatelepítése, utánpótlás és ellátás biztosítása érdekében katonai vagy polgári eszközökkel végzett szállítás-szolgáltatások;
- b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, a jelen jegyzék I–VII., IX–XXIII., valamint XXV–XXVI. fejezetében felsorolt termékek rendszeresítésével, rendszerben tartásával (üzemeltetésével, üzemben tartásával), illetve rendszerből történő kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggő szolgáltatások;
- c) kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és anyagok – beleértve az I–IV., VI–VIII., X–XIII., XV. és XIX. fejezetekben szereplő termékeket – megsemmisítésére, hatástalanítására, illetve az ezzel összefüggő tevékenységre irányuló szolgáltatás.

XXV. fejezet

(HUML 25)

Kényszerítő és bünfelderítő eszközök:

1. Kényszerítő eszközök:

a) rendőrbotok:

- 1. bevetési botok;
- 2. gumibotok;
- 3. teleszkópos ütőbotok;
- 4. tonfák;

b) elektromos sokkoló eszközök:

c) mozgásszabadságot korlátozó eszközök:

- 1. műanyagbilincsek;
- 2. patentbilincsek;
- 3. szorítóbilincsek;
- 4. testbilincsek;
- 5. menekülő jármű elfogó készlet;
- 6. személy ellen alkalmazható elfogó háló;

d) tömegoszlátásra alkalmas egyéb hordozható eszközök:

e) cselekvésképtelenséget előidéző, tömegoszlátásra alkalmas vegyi anyagok:

- 1. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepint(CR),
- 2. klóracetofenont (CN),
- 3. ortoklor-benzalmalon-nitrilt (CS) tartalmazó könnygázfajták;

f) természetes és egyéb szintetikus, tömegoszlátásra alkalmas hatóanyagok.

Megjegyzés:

A XXV. fejezet 1. pont f) alpontja szerinti termékkörbe tartozik a bors és paprika hatóanyagú spray.

Megjegyzés:

1. Tömegoszlató anyagokkal kapcsolatban lásd még a VII. fejezet d) pontját.
2. Nem tartoznak engedélyezés alá a XXV. fejezet 1. pont e) és f) alpontja szerinti 20 gramm vagy ennél kisebb egyedi kiszerezésű könnygázkészítmények abban az esetben, ha azok hatóanyagtartalma legfeljebb 1%.

2. Bűnfelderítő eszközök:

- a) lézeres ujjlenyomat-azonosító berendezés;
- b) számítógépes ujjlenyomat-azonosító berendezés;
- c) hangelemző és -azonosító berendezések és alkatrészek;
- d) mobil bűnügyi vizsgálati laboratóriumok, ezek berendezései és tartozékai;
- e) speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések; illetve ezek alkatrészei és tartozékai:

1. 4 vagy több csatornaszámú poligráfok,
2. automata ujj- és tenyérynymat azonosító rendszer (AFIS),
3. digitális ujjnyomat mintavételi eszközök
4. pszichológiai stresszelemző berendezések,
5. különleges rendeltetésű alkatrészek és tartozékok a 4. pontban szereplő berendezésekhez és rendszerekhez.

Megjegyzés:

Nem tartoznak a XXV. fejezet 2. pont e) alpontja alapján engedélyezés alá azon biomedikai készülékek, amelyeket kórházakban biológiai és neurofizikai reakciók vizsgálatára alkalmaznak.

XXVI. fejezet

(HUMI 26)

Titkosszolgálati eszközök:

1. Akusztikus lehallgató eszközök:

Akusztikus lehallgató eszköznek minősül minden olyan akusztikus információ megismerésére, rögzítésére, továbbítására alkalmas elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, módszer, technológia, amely a kommunikációban résztvevők bármelyikének tudta és beleegyezése nélkül, titkosan, illetve rejtetten alkalmazható, így különösen:

- a) lehallgatási célra tervezett, előállított vagy forgalmazott mikrofon, illesztő, rögzítő, illetve továbbító eszköz;
- b) lézer- vagy infravörös sugárzást felhasználó, illetve mikrohullámú vagy ultrahangos működési elvet alkalmazó technikai lehallgató rendszer;
- c) rejtett, álcázott, illetve megtévesztésre alkalmas hangrögzítő, vagy továbbító eszköz, azok tartozékai.

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 1. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:

1. polgári felhasználásra tervezett irodai vagy szórakoztató elektronikai eszközök és azok tartozékai;
2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett jelzőrendszerek elemei;
3. diszpécserközpontok információrögzítő eszközei;
4. kulturális, sport- vagy egyéb tömegrendezvények hangosító eszközei;
5. polgári vagy rádióamatőr felhasználásra tervezett rádiófrekvenciás adó-vevő készülékek;
6. ipari, oktatási, tudományos, vagy hírközlés-technikai felhasználásra tervezett berendezések, mérőműszerek, azok tartozékai.

2. Titkos vizuális megfigyelő eszközök:

Titkos vizuális megfigyelő eszköznek minősül bármely olyan vizuális információ megismerésére, rögzítésére, továbbítására alkalmas optikai, elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, módszer, technológia, amellyel az érintett személy tudta és beleegyezése nélkül annak tevékenységének

titkos megfigyelése, rögzítése, vagy az így nyert információ továbbítása, feldolgozása megvalósítható, így különösen:

- a) megtévesztésre alkalmas rejtő eszközbe szerelt videó kamera és fényképezőgép, valamint a rejtésre szolgáló tartozékai;
- b) rejtésre szolgáló optika előtétetekkel (például csavarfej, szegecsfej, gomb stb.) telepíthető kamera és tartozékai;
- c) fedett videó jelátvitelt alkalmazó, azt lehetővé tevő eszközök;
- d) videoszkópok, fiberszkópok, illetve egyéb, üvegszál optikát felhasználó, rejtett megfigyelést lehetővé tevő rendszerek és ezek fényképezőgéphez, vagy videokamerához való csatlakozását biztosító adapterek és tartozékok.

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 2. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:

- 1. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett fotós, vagy videós szórakoztató, oktatási, tudományos, hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai;
- 2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett, rejtetten nem telepíthető vagyonvédelmi, betöréssjelző, vagy egyéb riasztórendszerek elemei;
- 3. ipari forgalom-megfigyelő, -számláló, sebességmérő, dokumentáló rendszerek elemei;
- 4. orvosi vagy ipari felhasználásra tervezett és gyártott endoszkópok, videoszkópok, fiberszkópok, boroszkópok, azok alkatrészei, tartozékai;
- 5. tömegrendezvényeken használt videó-dokumentáló rendszerek és azok elemei;
- 6. éjjellátó készülékek tekintetében lásd a XV. fejezetet.

3. Számítástechnikai eszközök ellenőrzésének, illetve elektronikus hírközlő, és azt helyettesítő hálózaton folytatott kommunikáció ellenőrzésének eszközei.

Jelen pont engedélyezés alá vonja azokat az eszközöket vagy szoftvereket, amelyek alkalmasak az adatokat tároló és/vagy feldolgozó számítógépekből, számítástechnikai, vagy egyéb eszközökből, a hozzájuk használható adathordozókból a tárolt információ bármilyen módon történő titkos megszerzésére, továbbítására, rögzítésére, valamint a számítástechnikai eszközökön folytatott tevékenység valós idejű titkos megfigyelésére, rögzítésére, illetve az elektronikus hírközlő hálózaton folytatott kommunikáció megszerzésére, így különösen:

- a) belépési és hozzáférési kódok megszerzését lehetővé tevő, támogató eszközök, szoftverek;
- b) hálózati védelmi rendszerek, illetve titkosításra épülő védelmek megkerülésére, feltörésére szolgáló eszközök, szoftverek;
- c) a használt vizuális kijelző tartalmát rögzítő és/vagy továbbító eszközök, szoftverek;
- d) olyan eszközök, szoftverek, amelyeket az adattovábbításra alkalmas hálózaton folytatott kommunikáció megszerzésére terveztek, állítottak elő, vagy erre lényeges átalakítás nélkül felhasználható.

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 3. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:

- 1. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett – a hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben használatos – mérőberendezések, hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai;
- 2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett, és a felhasználó tudta és beleegyezése nélkül nem alkalmazható rendszerek és szoftverek eszközei, tartozékai.

4. Zavaró eszközök:

Jelen pont engedélyezés alá vonja mindazokat a termékeket, eszközöket, technológiákat, szoftvereket, ezek alkatrészeit, és tartozékait, amelyek a XXVI. fejezet 1., 2. és 3. pontjában felsorolt eszközök zavarására, működésük felfüggesztésére, illetve lehetetlenné tételére terveztek, állítottak elő, így különösen:

- a) rádiófrekvenciás zavaró adók;
- b) vezetékes zavaró adók;
- c) akusztikus zaj generátorok;
- d) lézer- vagy infravörös sugárzással működő zavaró adók;
- e) elektronikai eszközök tönkretételére tervezett, előállított berendezések;
- f) informatikai eszközök zavarására tervezett, előállított eszközök, szoftverek;
- g) biztonsági rendszerek zavarására tervezett, előállított eszközök.

5. Felderítő eszközök

Jelen pont engedélyezés alá vonja az alábbiakat:

- a) vezetéken megvalósított lehallgatást detektáló berendezések;
- b) optikakereső berendezések;
- c) rejtett rádiófrekvenciás adóberendezések felderítésére és helyének meghatározására szolgáló detektorok;
- d) nem lineáris átmenet gerjesztésén alapuló detektáló eszközök passzív lehallgató és megfigyelő berendezések felfedésére.

6. Titkos behatolás eszközei:

Titkos behatoló eszköznek minősülnek azon mechanikai, elektronikai, optikai, vegyi vagy egyéb elven működő eszközök, vagy szoftverek, amelyek segítségével zárt objektumba (zárt földterület, épület, gépkocsi stb.) hajtható végre behatolás vagy tárgyakon található mechanikai, elektronikus védelmi rendszerek leküzdhetők oly módon, hogy a védelmi rendszerek a későbbiek folyamán is rendeltetésszerűen használhatók maradnak, így különösen:

- a) mechanikus, elektromos, elektronikus vagy egyéb elven működő záruk, zárszerkezetek, lakatok, reteszek stb. rendeltetésszerű nyitóeszközeit helyettesítő roncsolásos vagy roncsolásmentes nyitására tervezett és előállított eszközök, technológiák és tartozékaik;
- b) elektronikus biztonsági rendszerek rendeltetésszerű működését befolyásoló vagy működésképtelenségét kiváltó, speciálisan e célra készült eszközök, szoftverek és tartozékaik.

7. Rejtjelező és titkosító berendezések:

- a) elektronikus hírközlő hálózaton, illetve informatikai rendszerekben használatos rejtjelező és titkosító eszközök, gépek, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek, valamint azok funkcionális részegységei, alkatrészei, továbbá kiegészítő egységei és tartozékai;
- b) speciális rejtjelkulcsok előállítására, elosztására, szállítására tervezett, vagy használt eszközök, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek;
- c) rejtjelkulcsok.

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 7. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:

- 1. szerzői jogvédelem biztosítását célzó kódoló-dekódoló eszközök;
- 2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett biztonsági (vagy védelmi, személyazonosító, jogosultság-ellenőrzési célú) rendszerek kódoló-dekódoló eszközei.

8. Követő eszközök:

Követő eszköznek minősül bármely olyan eszköz vagy szoftver, illetve tartozékai, amely személy vagy tárgy – az adott személy, illetve a tárgy tulajdonosának tudta nélkül történő – irány- és helymeghatározására terveztek, állítottak elő.

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 8. pontja nem vonja engedélyezés alá a nagyközönség számára árusított irány- és helymeghatározásra alkalmas vevőberendezéseket.

A LISTÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI

Az alábbiakban találhatóak - betűrendi sorrendben - az ebben a listában használt kifejezések fogalommeghatározásai.

1. megjegyzés: A fogalommeghatározások a lista egészére vonatkoznak. A hivatkozások kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem érintik a definícióknak a lista egészében való általános alkalmazását.

2. megjegyzés: Az ebben „A listában használt kifejezések fogalommeghatározásai” című részben szereplő szavak és kifejezések kizárólag akkor értelmezendők a definíciónak megfelelően, ha idézőjelben („”) állnak. A félidézőjellel jelölt („„”) fogalmak definícióját a megfelelő részhez fűzött műszaki megjegyzés tartalmazza. Egyéb esetekben a szavak és kifejezések általánosan elfogadott (szótári) jelentésükben értelmezendők.

ML10. „A levegőnél könnyebb légi járművek”:

hőlégballonok és léghajók, amelyek emelkedésükhöz forró levegőt vagy a levegőnél könnyebb gázokat - például héliumot vagy hidrogént - használnak.

ML8. „Adalékanyagok”:

robbanóanyagokban, azok tulajdonságainak javítása céljából használt anyagok.

ML17. „Atomreaktor”:

a reaktortartályon belül lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó egységek, az a berendezés, amely a magban a teljesítményszintet szabályozza és azok a komponensek, amelyek általában a reaktormag primer hűtőközegét foglalják magukban, azzal közvetlenül érintkeznek vagy azt szabályozzák.

ML11. „Automata parancsnoki és vezetési rendszerek”:

Olyan elektronikus rendszerek, amelyeken keresztül a vezetés alatt álló hadművelleti, harcászati kötelék, egység, hajó, alegység vagy fegyverek hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információt betáplálják, feldolgozzák és továbbítják. Ezt a katonai vezető szerv feladatainak támogatására tervezett számítógépes és egyéb speciális hardver felhasználásával végzik. Az automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek fő funkciói a következők: az információk hatékony automatikus gyűjtése, tárolása és feldolgozása; mindazon körülmények és helyzet bemutatása, amelyek hatással lehetnek a harc előkészítésére és megvívására; a művelet céljának és pillanatnyi állásának megfelelően a harcászati és hadművelleti számvetések elvégzése az erőforrásoknak a harccsoportok vagy hadrendi elemek vagy a harctéren telepített erők közötti megosztása céljából; a művelet vagy harc időtartama alatt bármikor helyzetértékeléshez és döntéshozatalhoz szükséges adatok előkészítése; a műveletek számítógépes szimulációja.

ML7., 22. „Biokatalizátorok”:

egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz, vagy egyéb biológiai vegyületekben használt enzimek, amelyek a vegyi harcanyagokhoz (CW) kötődnek és lebontásukat gyorsítják.

Műszaki megjegyzés:

„Enzim”: egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt „biokatalizátor”.

ML7., 22. „Biopolimerek”:

az alábbiak szerinti biológiai makromolekulák:

- a) egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt enzimek;
- b) monoklonális, poliklonális vagy nem idiotipikus ellenanyagok;
- c) különleges módon tervezett vagy feldolgozott receptorok;

Technikai megjegyzés

1. „Nem idiotipikus ellenanyagok”: olyan ellenanyagok, amelyek más ellenanyagok konkrét ellenanyag-megkötő helyeihez kötődnek.

2. „Monoklonális ellenanyagok”: olyan proteinek, amelyek egy ellenanyag-megkötő helyhez kötődnek, és amelyeket egy sejtklón állít elő.

3. „Poliklonális ellenanyagok”: olyan proteinek keveréke, amelyek egy ellenanyag megkötő helyhez kötődnek, és amelyeket egynél több sejtklón állít elő.

4. „Receptorok”: olyan biológiai makromolekuláris szerkezetek, amelyek képesek ligandok megkötésére, amelyek megkötése hatással van fiziológiai funkcióikra.

ML15. „Első generációs képerősítő csövek”:

elektrosztatikus fókuszú csövek, amelyekben a ki- és bemenetnél multialkáli fotókatódból (S-20 vagy S-25) készült optikai vagy üveglemez került felhasználásra, azonban mikrocsatornás lemezeket nem tartalmaznak.

ML8. „Energiahordozó anyagok”:

olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a tervezett felhasználásukhoz szükséges energia kibocsátása céljából kémiai reakcióba lépnek. A „robbanóanyagok”, „pirotechnikai eszközök” és „hajtóanyagok” az energiahordozó anyagok alosztályait képezik.

ML7. „Expressziós vektorok”

genetikai anyagnak a fogadósejtbe történő bejuttatására használt hordozók (például plazmid vagy vírus).

ML21.,

22. „Fejlesztés”:

kapcsolódik a sorozatgyártást megelőző valamennyi szakaszhoz, mint például: tervezés, tervezéskutatás, tervezéselemzések, tervezési koncepciók, a prototípusok összeszerelése és vizsgálata, kísérleti gyártási tervek, tervezési adatok, a tervezési adatok terméké történő átalakításának folyamata, konfigurációs tervezés, integrációtervezés, tervrajzok.

ML21.,

22. „Felhasználás”

Üzemeltetés, üzembe helyezés (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos üzemben tartás (ellenőrzés), javítás, nagyjavítás és felújítás.

ML18.,

21., 22. „Gyártás”:

valamennyi gyártási fázis vagyis: tervezés, gyártás, integrálás, összeszerelés, ellenőrzés, tesztelés, minőségbiztosítás.

ML8. „Hajtóanyag”:

olyan anyagok vagy keverékek, amelyek kémiai reakcióba lépve - ellenőrzött ütemben - nagy mennyiségű forró gázt állítanak elő mechanikai munka végzése céljából.

ML7. „Háborús felhasználáshoz igazított”:

olyan átalakítás vagy szelektálás (mint a tisztaság, eltarthatósági idő, fertőzőképesség, terjedési jellemzők vagy az UV-sugárzással szembeni ellenálló-képesség megváltoztatása), amelynek célja, hogy növelje az ember- vagy állatveszteséget, rombolja a berendezéseket, vagy kárt tegyen a természetben vagy a környezetben.

ML22. „Közhasznú”:

olyan „technológia” vagy „szoftver”, amelyet a továbbterjesztésére vonatkozó korlátozás nélkül tettek közzé.

Megjegyzés: szerzői jogi korlátozások nem gátolják, hogy a „technológia” vagy „szoftver” a „közhasznú” tárgykörébe tartozzon.

ML9., 19. „Lézer”:

komponensek olyan részegysége, amely mind térben, mind időben olyan koherens fényt biztosít, amelyet stimulált sugárzáskibocsátással erősítenek fel.

ML4., 8. „Pirotechnikai eszközök”:

szilárd vagy folyékony üzemanyagok és oxidáló szerek keveréke, amely amikor begyűjtják egy energiát termelő kémiai folyamaton megy keresztül szabályozott arányok mellett azért, hogy megfelelő időkéssédelmet hozzon létre, vagy hőmennyiséget, zajt, füstöt, látható fényt vagy infravörös kisugárzást gerjesszen. A piroforok a pirotechnikai eszközök egyik olyan alosztályát képezik, amelyek nem tartalmaznak oxidálószeret, levegővel érintkezve azonban spontán gyulladnak.

ML4., 10. „Polgári repülőeszköz”:

a polgári repülésügyi hatóságok által közzétett, a repülésre való alkalmasságot minősítő listákban felsorolt „repülőeszközök”, amelyek kereskedelmi, polgári, belső és külső útvonalakon repülhetnek, vagy polgári, magán- vagy üzleti célokra használhatók.

ML8. „Prekurzorok”:

robbanóanyagok gyártásához használt különleges vegyi anyagok.

ML8.,

10., 14. „Repülőgép”:

merevszárnyas, csuklósszárnyas, forgószárnyas (helikopter), döntött rotoros vagy döntött szárnyas légi jármű.

ML8., 18. „Robbanóanyagok”:

olyan szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotú anyagok vagy anyagok keverékei, amelyek robbanófejekben elsődleges, indító- vagy főtöltetként, valamint rombolások és egyéb alkalmazások során történő felhasználásukkor robbanást okoznak.

ML17. „Robot”:

esetleg folyamatos működésű vagy pontról pontra mozgatható manipulációs mechanizmus, amely szenzorokat is alkalmazhat, és rendelkezik az alábbi jellemzők mindegyikével:

a) többfunkciós;

b) képes anyagok, részegységek, szerszámok vagy különleges eszközök beállítására vagy orientálására, háromdimenziós térben történő változtatható mozgások révén;

c) három vagy több zárt vagy nyitott hurkos szervoesszöközt foglal magában, amelyek léptető motorokat is tartalmazhatnak; és

d) rendelkezik a „felhasználó által programozható” tanít/visszajátszik módszerrel vagy elektronikus számítógéppel, amely lehet programozható logikai controller, azaz mechanikai beavatkozás nélküli.

Megjegyzés: A fenti meghatározás nem foglalja magában az alábbi eszközöket:

1. olyan manipulációs mechanizmusok, amelyeket csak kézzel vagy távoperátorral lehet irányítani;

2. állandó sorozatú manipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített programozott mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A programot mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek megválasztása mechanikai, elektronikus vagy elektromos úton nem változtatható, illetve nem is cserélhető;

3. mechanikai vezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek a mechanikusan rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus mozgó eszközök. A programot mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek megválasztása a rögzített programsémán belül változtatható. A programséma változtatása vagy módosítása (pl. a csapok átállítása vagy a bütykök cseréje) egy vagy több mozgási tengelyen csak mechanikai műveletek révén történik;

4. nem szervovezérlésű, sorrendmanipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített, programozott mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A program változtatható, de a folyamat csak a mechanikusan rögzített elektromos bináris eszközről vagy állítható ütközőkről kapott bináris jel hatására halad tovább;

5. Descartes-féle koordináta manipulátor rendszerként definiált rakodódaruk, amelyeket függőleges elhelyezett tárolórekeszek integrált részeként alakítottak ki, és e rekeszek tartalmának tárolás és kirakodás céljából történő elérésére szolgálnak.

ML13. „Szálak vagy rostos anyagok”:

többek között:

- a) folytonos monofil szálak;
- b) folytonos cérnák és előfonatok;
- c) szalagok, szövetek, kusza fonatok és paszományok;
- d) vágott szálak, szálkötegek és koherens szálú végek;
- e) bármilyen hosszú, egykristályos vagy polikristályos tűkristályok;
- f) aromás poliamid pép.

ML10. „Személyzet nélküli légi jármű” („UAV”)

minden olyan „repülőgép”, amely a fedélzeten mindennemű emberi jelenlét nélkül képes a repülés megkezdésére, valamint az irányított repülés és navigálás fenntartására.

ML21. „Szoftver”:

bármilyen tényleges hordozóra rögzített, egy vagy több „program” vagy „mikroprogram” gyűjteménye.

ML20. „Szupravezető”:

olyan anyagok (fémek, ötvözetek vagy vegyületek), amelyek elveszíthetik minden elektromos ellenállásukat, azaz végtelen elektromos vezetőképességgel rendelkezhetnek, és igen nagy elektromos áram átvitelére alkalmasak Joule-hő keletkezése nélkül.

Egy „szupravezető” anyag „kritikus hőmérséklete” (más kifejezéssel átmeneti hőmérséklete) az a hőmérséklet, amelyen az anyag az elektromos egyenárammal szemben minden ellenállását elveszíti.

Műszaki megjegyzés:

Az anyag kritikus „szupravezető” állapotát a „kritikus hőmérséklet”, a kritikus mágneses mező - amely a hőmérséklet függvénye - és a kritikus áramsűrűség jellemzi, amely azonban a mágneses mezőtől és a hőmérséklettől egyaránt függ.

ML22. „Szükséges”:

a „technológia” tekintetében a „technológiának” az ellenőrzés alá eső működési szint, jellemzők vagy funkciók eléréséért vagy meghaladásáért felelős része. Az ilyen „szükséges technológia” több termék részét is képezheti.

ML22. „Technológia”:

A termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához” szükséges egyedi információ. Ez az információ lehet „műszaki adat” vagy „műszaki támogatás”.

Technikai megjegyzés

1. A „műszaki adat” lehet tervrajz, terv, ábra, modell, formula, táblázat, gépészeti terv és specifikáció, kézikönyv és útmutatás, akár írásban, akár más adathordozón, például mágneslemezen, mágnesszalagon vagy csak olvasható tárbán rögzítve.

2. A „műszaki támogatás” lehet útmutatások, készségek, képzés, a munkával kapcsolatos ismeretek átadása vagy konzultációs szolgáltatás. A „műszaki támogatás” magában foglalhatja a „műszaki adatok” átadását is.

ML7. „Tömegoszlató harcanyagok”:

olyan anyagok, amelyek - a tömegoszlató célra történő tervezett felhasználásuk során - rövid idő alatt az emberi érzékszervek irritációját vagy a fizikai funkciók zavarát okozzák, amely hatások az anyagoknak való expozíció befejeződését követően rövid időn belül megszűnnek. A könnygáz a „tömegoszlató harcanyagok” egyik fajtája.

ML22. „Tudományos alap kutatás”:

kísérleti vagy elméleti munka, melynek alapvető célja új ismeretek megszerzése jelenségek vagy megfigyelhető tények alapelveiről, és elsődlegesen nem meghatározott gyakorlati cél vagy szándék elérésére irányul.

ML17. „Üzemanyagcellák”

olyan elektrokémiai eszköz, amely képes egy külső forrásból kapott üzemanyag kémiai energiáját közvetlenül egyenárammá átalakítani.

ML11. „Űrhajó”:

aktív és passzív műholdak és űrszondák.

ML19. „Űrminősítésű”:

olyan termék, amelyet úgy terveztek és gyártottak, hogy alkalmas legyen - illetve amelyet sikeres tesztelést követően olyannak minősítettek, mint amely alkalmas - a Föld felszíne felett 100 kilométernél nagyobb magasságon való működésre.

Megjegyzés: Az, hogy egy konkrét eszköz tesztelés révén űrminősítést kap, még nem jelenti azt, hogy az ugyanazon gyártási sorozatból vagy modellszériából származó más eszközök is „űrminősítésűek”, hacsak nem tesztelték külön azokat is.

ML17. „Végeffektorok”:

fogószerszámok, aktív szerszámelemek és minden egyéb olyan szerszám, amelyet a „robot” manipulátorkar végén lévő alaplapra erősítenek.

Műszaki megjegyzés:

„aktív szerszámelemek”: valamely munkadarab hajtóerejét vagy munkaenergiáját biztosító, vagy azt érzékelő eszközök.”

2. melléklet a 80/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az R. 9. melléklet II. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Államilag megerősített Végfelhasználói Nyilatkozat vagy Nemzetközi Import Igazolás vagy a fogadó állam illetékes hatósága által kiállított beviteli engedély másolata”

**A Kormány 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelete
a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet, valamint a Stipendium
Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

- 1. §** (1) A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1)
- a) 2. §-ában a „Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: MÖB)” szövegrész helyébe a „Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány)”
 - b) 6. § (1) és (2) bekezdésében a „MÖB” szövegrészek helyébe a „Közalapítvány”,
 - c) 6. § (4) bekezdésében a „MÖB” szövegrészek helyébe a „Közalapítvány” szöveg lép.
- (2) Hatályát veszti az R1 6. § (3) bekezdés c) pontja.

2. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

- 2. §** A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
- „(2) Az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) látja el.
- (3) Az ösztöndíjak és az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezete a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kerül tervezésre. A miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezethez történő előirányzat-átcsoportosítást követően a miniszter bocsátja a programban résztvevő felsőoktatási intézmények rendelkezésére az ösztöndíjak, az önköltség, a lakhatási támogatás, valamint a kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló egészségügyi biztosítás összegét, illetve biztosítja az ösztöndíjprogram működtetésének költségeit.
- (4) Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára az alábbi juttatások illetik meg:
- a) mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól,
 - b) ösztöndíj a szerződés megkötésekor hatályos, magyar hallgatókat megillető ösztöndíj mértékének megállapítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,
 - c) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás,
 - d) könyvtár ingyenes szolgáltatásainak igénybevétele,
 - e) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatás, illetve idegen nyelvű egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a felmerült, igazolt költségek megtérítése vagy kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló egészségügyi biztosítás.”
- 3. §** Az R2 5. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
- (Az ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja)*
- „d) az intézményi képzési pályáztatás és kiválasztás alapelveit.”
- 4. §** (1) Az R2 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás során és az ösztöndíjprogramban való részvételének időtartama alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez.”
- (2) Az R2 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. Az ösztöndíjat a miniszter megbízásából a Közalapítvány adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.”

- 5. §** Az R2 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A külföldi hallgatói helyek önköltségének mértéke a képzési pályázat alapján meghatározott összeg. Az ösztöndíj a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai során folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A tanulmányok ütemezése során az ösztöndíjast a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében, valamint az ösztöndíjas szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik. Ösztöndíjas hallgatót csak olyan felsőoktatási intézmény fogadhat, amely képzési pályázatot nyújtott be a programban való részvételre.”
- 6. §** Az R2 8. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:)
„f) a felsőoktatási tanulmányok szüneteltetésének rendjét.”
- 7. §** Az R2 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet, valamint a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2015/2016. őszi félévre meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni. Az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázati eljárásokat a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak 2015. április 15-ig kell jóváhagynia.”
- 8. §** Az R2 az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
- 9. §** Az R2
a) 3. §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe a „Közalapítvány”,
b) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészeiben a „Balassi Intézet MÖB Iroda” szövegrész helyébe a „Közalapítvány”,
c) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „képzési ajánlatokat” szövegrész helyébe a „képzési pályázatokat”,
d) 6. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „Közalapítvány”,
e) 6. § (7) bekezdésében a „MÖB Irodát fenntartó Balassi Intézet” szövegrész helyébe a „fogadó intézmény” szöveg lép.
- 10. §** Hatályát veszti az R2
a) 1. §-ában a „révén” szövegrész,
b) 3. § b) pont bc) alpontja,
c) 4. § (1) bekezdés e) és g) pontja,
d) 4. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

- 11. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 12. § 2015. április 16-án lép hatályba.
- 12. §** Hatályát veszti a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott aláírással hozzájárulok, hogy a küldő felsőoktatási intézmény és a támogatást biztosító Tempus Közalapítvány a személyes adataimat kezelje. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet a jelen pályázati eljárásban és dokumentációban megadok. Az adatkezelés célja az igénybe venni kívánt támogatás jogosultságának ellenőrzése, pénzügyi és szakmai nyomon követése, a felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges jelentések és statisztikák elkészítése; információs anyagok készítése; kutatások, felmérések végzése. Az adatkezelés időtartama 10 év. Az adatokhoz hozzáférhetnek az adatbevitelt végzők; a felsőoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány illetékes munkatársai; a bírálati és monitoring folyamat szereplői; az ellenőrzésre jogosult és felügyeleti szervek; valamint anonim módon a program megvalósulását és hatásait elemző szakértők és kutatók. A személyes adatokat az adatkezelők védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, illetéktelen továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Valótlan adatközlés a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A nyilatkozatot kiállító neve, aláírása.

A nyilatkozat kiállításának dátuma.”

A Kormány 82/2015. (III. 31.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
- „(1a) A 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő feladatok végrehajtásában részt vevő olyan költségvetési szerv, amely
- a) központi koordinatív, irányító hatósági, vagy közreműködő szervezeti feladatokat lát el,
 - b) az a) pont szerinti szervek irányítása vagy felügyelete alatt áll, és projekt-végrehajtási feladatokat lát el,
 - c) európai uniós költségvetési tagállami kapcsolatokkal összefüggő államháztartási vonatkozású feladatokat lát el,
 - d) ellenőrző hatósági, igazoló hatósági feladatokat lát el, vagy
 - e) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű uniós támogatásból finanszírozott környezetvédelmi projektet valósít meg,
- az egységes rovatrend K1103. Céljuttatás, projektprémium rovata elsősorban európai uniós forrásból fedezett költségvetési kiadási előirányzata terhére az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél nagyobb kötelezettséget is vállalhat.”
- 2. §** Az Ávr. 75. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
- „(6a) Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be, a (2) bekezdés h) pontja alapján csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek meglétéről kell nyilatkozni, a további hatósági engedélyek meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.”

- 3. §** Az Ávr. 87. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „87. § (1) A költségvetési támogatás a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását megelőzően is – a költségvetési támogatás céljához, a támogatott tevékenység megvalósítási időszakának hosszához, a kedvezményezett saját forrásának mértékéhez igazodó módon – folyósítható (a továbbiakban: támogatási előleg).
 (2) A támogatási előleg nyújtásának a lehetőségét és a támogatási előleg összegét a pályázati kiírás vagy a támogatási szerződés határozza meg.
 (3) A 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költségterv szerint részletekben kell folyósítani azt a támogatási előleget, amely az ötmillió forintot meghaladja. E rendelkezést nem kell alkalmazni
 a) az olyan költségvetési támogatásokra, amelyek esetén a támogatott tevékenység időtartama a hatvan napot nem haladja meg,
 b) a kincstári körbe tartozó kedvezményezettek részére nyújtott költségvetési támogatásokra, valamint a Kincstárnál vezetett fizetési számlára folyósított költségvetési támogatásokra,
 c) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatásokra.
 (4) A támogatási előleget vagy annak első részletét a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül kell folyósítani.”
- 4. §** Az Ávr. a következő 183. §-sal egészül ki:
 „183. § Az államháztartás központi alrendszerében a 2015. január és február hónapokról készített időközi költségvetési jelentést a Kincstár abban az esetben is elfogadja, ha ahhoz az 5. mellékletében foglalt táblázat E:21 mezőjétől eltérően az adatszolgáltató főkönyvi kivonatát nem mellékelte.”
- 5. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 83/2015. (III. 31.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő módosításáról

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés c) pontjában,
 a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában,
 a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,
 a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján
 az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

- 1. §** A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/A. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

- 2. §** (1) A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „1. § (1) A Terrorelhárítási Központ megszervezi és végrehajtja a miniszterelnök és a legfőbb ügyész állandó védelmét.

- (2) A Készenléti Rendőrség megszervezi és végrehajtja
- a) az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személyek védelmét, valamint az utóbiztosításra jogosultak védelmét,
 - b) a köztársasági elnöknek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke személyvédelmét, ha alapos okból védelmük szükséges,
 - c) a Magyarországon tartózkodó nemzetközileg védett személy védelmét,
 - d) az Rtv. 46. § (6) bekezdése szerint elrendelt ideiglenes védelemben részesített személy védelmét,
 - e) a viszonyosság alapján – a c) pont szerinti védett személyek körén kívüli – más külföldi személy magyarországi hivatalos látogatása vagy – a veszélyeztetettségének megfelelően – magánlátogatása alatti védelmét,
 - f) viszonyosság hiányában a rendészetért felelős miniszter döntése alapján a Magyarország érdekei szempontjából jelentős – a c) és e) pont szerinti védett személyek körén kívüli – más külföldi személy magyarországi hivatalos látogatása vagy – a veszélyeztetettségének megfelelően – magánlátogatása alatti védelmét [az (1) bekezdésben és az a)–f) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: védett személy],
 - g) az 1. melléklet 2. pontjában létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek (a továbbiakban: kijelölt létesítmény) védelmét.
- (3) A (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott személyvédelmi feladatok végrehajtását a rendészetért felelős miniszter ideiglenesen, eseti jelleggel a Terrorelhárítási Központ hatáskörébe utalhatja.”
- (2) Az R. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
- „(3a) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – ha az alapos okból szükséges – a köztársasági elnöknek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának és gyermekének védelme kiterjed a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott védelmi intézkedésre is.”
- (3) Az R. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
- „(7) Ha a köztársasági elnöknek a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke személyvédelmének elrendelése indokolt, a Készenléti Rendőrség határozza meg, hogy a 3. § (1) és (3a) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedések közül melyeket kell alkalmazni.”
- (4) Az R. 14. §-a a következő (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
- „(2) A köztársasági elnök személyvédelmének ellátását szolgáló – a 2014. december 31-én használt – kényszerítő eszközöket és tárgyi eszközöket a Terrorelhárítási Központtól a Készenléti Rendőrség veszi át.
- (3) A legfőbb ügyész személyvédelmének ellátását szolgáló – a 2014. december 31-én használt – kényszerítő eszközöket és tárgyi eszközöket a Készenléti Rendőrségtől a Terrorelhárítási Központ veszi át.
- (4) Az egyes kormányrendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő módosításáról szóló 83/2015. (III. 31.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő,
- a) a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával és e feladatot ellátók hivatásos szolgálati jogviszonyával kapcsolatos eljárásokban a Terrorelhárítási Központ jogutódja a Készenléti Rendőrség,
 - b) a legfőbb ügyész személyvédelmének ellátásával és e feladatot ellátók hivatásos szolgálati jogviszonyával kapcsolatos eljárásokban a Készenléti Rendőrség jogutódja a Terrorelhárítási Központ.”
- (5) Az R.
- a) 8. § (1) bekezdésében az „1. § (2) bekezdés b) és d) pontjában” szövegrész helyébe az „1. § (2) bekezdés c) és e) pontjában” szöveg,
 - b) 13. § (1) bekezdésében az „1. § (2) bekezdés e) pontja” szövegrész helyébe az „1. § (2) bekezdés f) pontja” szöveg,
 - c) 13. § (1) bekezdésében az „1. § (2) bekezdés b) és d) pontja” szövegrész helyébe az „1. § (2) bekezdés c) és e) pontja” szöveg,
 - d) 1. melléklet 1. pontjának nyitó szövegrészében az „állami vezetők” szövegrész helyébe a „személyek” szöveg lép.

3. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

- 3. §** A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. § b) pontjában a „köztársasági elnök” szövegrész helyébe a „legfőbb ügyész” szöveg lép.

4. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

- 4. §** A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont nyitó szövegrészában a „köztársasági elnök” szövegrész helyébe a „legfőbb ügyész” szöveg, 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában a „köztársasági elnök és a” szövegrész helyébe a „különösen a” szöveg lép.

5. Záró rendelkezés

- 5. §** Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 83/2015. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/A. mellékletében szereplő „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” táblázat C:19 mezője helyébe a következő mező lép:

"

igazgató (KR, ORFK BEI, ORFK
NEBEK, ORFK RSZKK, ORFK DOK)
rendőrfőkapitány-helyettesek,
igazgatóhelyettes (RRI, BSZKI,
Központi GEI)
főosztályvezető (KR KEŐ)

"

2. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/A. mellékletében szereplő „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” táblázatot követő alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Rövidítések:

NKE:	Nemzeti Közszerológati Egyetem
ORFK:	Országos Rendőr-főkapitányaság
ORFK BEI:	Országos Rendőr-főkapitányaság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság
ORFK NEBEK:	Országos Rendőr-főkapitányaság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ
KR NNI:	Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
RRI:	Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
BSZKI:	Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
KR:	Készenléti Rendőrség
KR KEŐ:	Készenléti Rendőrség parancsnokának közvetlen irányítása alatt álló Köztársasági Elnöki Őrség Főosztálya
KR SZO:	Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság
BRFK:	Budapesti Rendőr-főkapitányaság
ÁFSZ:	Állami Futárszerológat
LRP:	Légirendészeti Parancsnokság
Központi GEI:	Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
ORFK RSZKK:	ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja
ORFK DOK:	ORFK Dunakeszi Oktatási Központ
TŰSZ:	Készenléti Rendőrség Tűzserész Szerológat”

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 18/2015. (III. 31.) MvM rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok területi integrációjával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet módosítása

1. § A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet

- a) 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága” szövegrész helyébe a „bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,
- b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg

lép.

2. A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormány megbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormány megbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet módosítása

2. § A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a koordinációs feladatokat ellátó kormány megbízottak felé, továbbá a koordinációs feladatokat ellátó kormány megbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet

- a) 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §” szövegrész helyébe a „kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §” szöveg,
- b) 4. melléklet címében és a táblázat 1. sorában a „kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-a” szövegrész helyébe a „kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. §-a” szöveg,

lép.

3. A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosítása

- 3. §** (1) A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) a 10. §-át követően a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
- „5/A. A települési ügysegédek részére biztosított technikai feltételek**
- 10/A. § (1) A kihelyezett kormányablak szolgáltatást biztosító települési ügysegédi szolgálat részére feladatai ellátásához legalább a 4. melléklet szerinti eszközöket, illetve informatikai szolgáltatásokat kell biztosítani.
- (2) A települési ügysegédek részére biztosított eszközökön kizárólag az e-közigazgatásért felelős miniszter által jóváhagyott alkalmazások működtethetők.”
- (2) Az R. 11. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
- „(4) A kormányablaknak a 4. melléklet 1.c), a 4.a), a 4.b), a 4.d), a 4.g), a 4.h) és 4.i) pontja szerinti követelményt legkésőbb 2015. december 31-ig kell teljesíteni.
- (5) A kormányablaknak a 4. melléklet 2.c) pontja szerinti követelményt legkésőbb 2016. december 31-ig kell teljesíteni.”
- (3) Az R. 11. § (1) bekezdésében a „(2) és (3)” szövegrész helyébe a „(2)–(5)” szövegrész lép.
- (4) Az R. e rendelet melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. Hatályon kívül helyező rendelkezések

- 4. §** Hatályát veszti az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet.

5. Záró rendelkezések

- 5. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. április 1-jén lép hatályba.
- (2) A 3. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Melléklet a 18/2015. (III. 31.) MvM rendelethez

„4. melléklet a 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez

A települési ügysegédek részére biztosított eszközök és szolgáltatások

1. Települési ügysegédenként
 - a) 1 darab hordozható számítógép [legalább 14"-os képernyő, hordozhatóságot lehetővé tevő súly, Windows (7 vagy későbbi verzió) vagy Linux operációs rendszer, Ethernet és wifi hálózati kapcsolat képesség]
 - b) mobil internet elérés
 - c) hordozható bankkártyás fizetést lehetővé tevő POS terminál
 - d) mobiltelefon (okos telefon kategória)
2. Minden irodai ügyfélfogadási helyszínen
 - a) 1 darab multifunkciós lézer nyomtató vagy külön lézer nyomtató és scanner
 - b) papír úrlapok tárolási lehetősége
 - c) NTG hálózat elérhetősége
3. Kormányhivatalonként 5 darab okmányok, bizonyítványok digitalizálására is alkalmas hordozható kézi scanner
4. Biztosítandó informatikai szolgáltatások:
 - a) egységes kormányhivatali iratkezelő elérése
 - b) munkafolyamat kezelőrendszer (MUKER) elérése (elektronikus úrlapkitöltés biztosításával)

- c) tudástár elérése
 - d) központi időpontfoglaló elérése
 - e) internet elérés egyes szakrendszerei funkciók eléréséhez és kereső szolgáltatás használatához
 - f) irodai programcsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő)
 - g) irat megtekintési, AVDH irathitelesítési és ügyfélkapus feltöltési szolgáltatás elérése
 - h) elektronikus (legalább bankkártyás) fizetés
 - i) elektronikus dokumentum ügyintéző általi hitelesítési lehetőség (azonosításra visszavezetve vagy egyéb megoldással)
 - j) ügyintéző saját járási hivatali elektronikus levelezésének elérése"
-

**A belügyminiszter 11/2015. (III. 31.) BM rendelete
a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó intézkedésekkel összefüggésben
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról**

A víziközelkedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében a megfélelősegtékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3–5. alcím és az 1. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában biztosított jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével,

a 12. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (5) és (8) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,

a 13. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 14. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A vízi közlekedés rendőrhatalósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása

- 1. §** A vízi közlekedés rendőrhatalósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 2. § f) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével” szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg lép.

2. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

- 2. §** Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet 3. § (5) bekezdésében az „az irányítása alá tartozó szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „a szakmai irányítása alá tartozó fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

3. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

- 3. §** (1) A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 13. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(*A területi monitoring rendszer magában foglalja:*)
„e) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló jogszabály előírása szerinti mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat működtetését végző környezetvédelmi igazgatási szerv által a felszín alatti víz minőségi állapotára és a felszín alatti víztestekkel összefüggő felszíni vizek minőségére vonatkozóan rendszeresen végzett mintavételeket és méréseket, továbbá a nagy vízfolyások mentén a felszín alatti víz állapotára gyakorolt hatás megfigyelésére kialakított havária monitoringot.”
- (2) Az R1.
- a) 14. § (2) bekezdésében az „a) és b) pont ba) alpontja” szövegrész helyébe az „a) pontja, b) pont ba) alpontja és e) pontja” szöveg,
 - b) 16. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi feladatkörükben eljáró megyei kormányhivatalok” szöveg,
 - c) 16. § (5) bekezdés a) pontjában az „a) és d) ” szövegrész helyébe az „a), d) és e) ” szöveg,
 - d) 16. § (5) bekezdés c) pontjában a „b) és c) ” szövegrész helyébe a „b) és e) ” szöveg lép.
- (3) Hatályát veszti az R1.
- a) 13. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „és minőségére” szövegrész,
 - b) 13. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja,
 - c) 16. § (4) bekezdése.

4. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

- 4. §** (1) A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(2) Az elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a jogszabály szerint kijelölt víztestekre vonatkozó monitoring hálózat kidolgozásáról, továbbá az állapotértékelés elvégzéséről és az adatszolgáltatásról a vízvédelemért felelős miniszter gondoskodik a feladat- és hatáskörrel rendelkező területi szervek és szakintézmények bevonásával, valamint a kibocsátók adatszolgáltatásainak feldolgozásával.”
- (2) Az R2. 8/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
- „(2a) Az adott vízgyűjtő-gazdálkodási cikluson belül érvényes operatív monitoring program részleteit a vízgyűjtő-gazdálkodási terv határozza meg.”

5. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet módosítása

- 5. §** (1) A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 6/A. §-sal egészül ki:
- „6/A. § (1) Az ellenőrzésre jogosult méréssel egybekötött helyszíni ellenőrzést végez a (2) bekezdésben meghatározott esetekben, illetve rendszerességgel. Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználókat érintő (2) bekezdés szerinti ellenőrzések összevonhatóak.
- (2) Az ellenőrzésre jogosult
- a) évente ellenőrzi
- aa) az Fvr. 1. számú melléklet B) és E) pontjában meghatározott anyagok és anyagcsoportok valamelyikét kibocsátó környezethasználót,
- ab) az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználót,
- b) az alábbi feltételek fennállását követő egy éven belül helyszíni ellenőrzést tart az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználók esetében:
- ba) a tárgyi évet megelőző évben a létesítmény nem megfelelő működése következtében a vizekre káros hatású esemény, veszélyeztetés vagy szennyezés történt,
- bb) a tárgyi évet megelőző évben a létesítmény az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott vízvédelmi feltételek valamelyikét nem teljesítette,
- bc) a tárgyi évet megelőző évben a korábban vízvédelmi okból felfüggesztett tevékenység újraindult,
- bd) a létesítmény vízbázis védőterületén működik.
- (3) Az ellenőrzésre jogosult kétévente helyszíni ellenőrzést tart a 100 000 LE feletti kommunális szennyvíztisztító telepek, valamint a szennyezés csökkentési ütemtervvel rendelkező kibocsátók esetében.”
- (2) Az R3. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

- 6. §** (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R4.) 11. melléklet 9. pontjában, 12. melléklet 5. pontjában, 32. melléklet 1. pontjában, 34. melléklet V. pontjában a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.
- (2) Az R4. 11. melléklet és 12. melléklet „TÁJÉKOZTATÓ” címszó alatt szereplő részében
- a) az „a munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
- b) a „munkaügyi központtól” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivaltól” szöveg lép.

- (3) Az R4. 34. melléklet „A hatóság tölti ki” címszó alatt szereplő részében
- az „a munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
 - „munkaügyi központtól” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivaltól” szöveg
- lép.

7. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

- 7. §** A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet
4. § (1) bekezdésében az „az illetékes bányakapitányságot” szövegrész helyébe az „a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivalt” szöveg,
 6. §-ában az „az illetékes bányahatóságot” szövegrész helyébe az „a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivalt” szöveg
- lép.

8. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

- 8. §** A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 30. § (2) bekezdésében az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatát” szövegrész helyébe az „a pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivalt” szöveg lép.

9. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet módosítása

- 9. §** A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 48. § (4) bekezdésében az „az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivalt” szöveg lép.

10. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

- 10. §** A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet
22. § (5) bekezdésében az „a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
 23. § (6) bekezdésében az „az illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
 - 28/A. § (2) bekezdésében az „az illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe az „a rehabilitációs feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
 - 28/A. § (4) bekezdés a) pontjában a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivalt” szöveg,
 - 28/A. § (4) bekezdés b) pontjában az „a területileg illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivalt” szöveg,
 - 28/A. § (4) bekezdés c) pontjában az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivalt” szöveg,
 - 28/A. § (8) bekezdés c) pontjában az „az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervet” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivalt” szöveg
- lép.

11. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

- 11. §** Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet
- a) 25. § (5) bekezdés a) pontjában a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt” szöveg,
 - b) 25. § (5) bekezdés b) pontjában az „a területileg illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg,
 - c) 25. § (5) bekezdés c) pontjában az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt” szöveg

lép.

12. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosítása

- 12. §** A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet
- a) 8. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetével (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet) és a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével (a továbbiakban: NSZSZ)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a továbbiakban: járási hivatal) és a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal)” szöveg,
 - b) 8. § (4) bekezdésében a „népegészségügyi intézetnek” szövegrész helyébe a „hivatalnak” szöveg,
 - c) 8. § (6) bekezdésében a „járási, illetve a fővárosi kerületi tisztifőorvosnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,
 - d) 9. § (2) bekezdésében az „az NSZSZ” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
 - e) 10. § (1) bekezdésében az „az NSZSZ-szel” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg,
 - f) 12. § (1) bekezdésében az „az NSZSZ” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
 - g) 12. § (2) bekezdés c) pontjában az „az NSZSZ” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

13. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosítása

- 13. §** (1) Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „1. § A hazai anyakönyvezést végző hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hazai anyakönyvezést végző hatóság).”
- (2) Az R5. a következő 83. §-sal egészül ki:
- „83. § E rendeletnek a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó intézkedésekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2015. (III. 31.) BM rendelettel (a továbbiakban: MÓD 1. rendelet) megállapított 1. §-át a MÓD 1. rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, folyamatban lévő hazai anyakönyvezési ügyekben is alkalmazni kell.”

14. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetenél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

- 14. §** Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetenél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet 8. § (3) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakértői szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

15. Záró rendelkezések

- 15. §** Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 11/2015. (III. 31.) BM rendelethez

„4. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

I. VAL-VÉL ADATLAPOK ADATTARTALMA

A felszíni víz minőségének védelméről VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI ALAPBEJELENTŐ LAP (VAL)

Hatóság

Engedély érvényességi dátum

Engedély száma (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) – alaphatározat

Engedély száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik

Adatszolgáltatás típusa

A telephelyen van EKHE/(E) PRTR köteles tevékenység

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2. KSH statisztikai számjel

1.3. Neve

2. Telephely

2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2. A telephely megnevezése

2.3. Cím

2.4. A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

3. Kapcsolattartó személy adatai

3.1. Név

3.2. Beosztás

3.3. Értesítési cím

3.4. Telefon

3.5. Fax-szám

3.6. E-mail

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

4.1. Benyújtott lapok száma

Az adatlapok tényleges kitöltési időpontja

Szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások adatai (VAL-ENG)

KÜJ

KTJ

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)

1. Szennyvíz mennyiség

1.1. Engedélyezett szennyvíz összes mennyisége (m³/nap)

2. Szennyvíztisztító mű

Ipari szennyvíz tisztító mű

Kommunális szennyvíztisztító telep

Tisztítást nem igénylő használt víz

Egyéb

2.1. Ipari szennyvíz tisztító mű

Engedélyezett kapacitás (m³/nap)2.1.1. Fizikai-kémiai kezelés (m³/nap)

Fázis szétválasztás

Szűrés

Ülepítés

Zsír és olajfogó

pH beállítás

Koagulálás

Flotálás

Egyéb

2.1.2. Biológiai kezelés (m³/nap)

II. fokú

III. fokú

2.2. Kommunális szennyvíztisztító mű

Kommunális szennyvíztisztító mű agglomerációjának központi települése

Kommunális szennyvíztisztító mű agglomeráció VOR kódja

Kommunális szennyvíztisztító mű engedélyezett kapacitása (m³/nap)

2.2.1. Csak mechanikai tiszt. fokozat

2.2.2. Mech. és biológiai tiszt. fokozat

2.2.3. III. tisztítási fokozat összesen

Ebből:

2.2.3.1. Biológiai nitrogén eltávolítás

2.2.3.2. Biológiai foszfor eltávolítás

2.2.3.3. Kémiai foszfor eltávolítás

2.2.3.4. Fertőtlenítés

Szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások adatai (VAL-ENG1_2)

KÜJ

KTJ

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)

3.1. Sorszám

3.2. KAJ szám

3.3. Szennyezőanyag megnevezése

3.4. Engedélyezett koncentráció

3.4.1. Mértékegység

3.5. Engedélyezett napi mennyiség (kg/nap)

3.6. Engedély száma

3.7. Engedély típusa

Szennyvíz befogadójának adatai (VAL-VHA2)

KÜJ

KTJ

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)

1. Kibocsátott szennyvíz befogadója

1.1. Közcsatorna, Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő megnevezése

1.1.1. Közcsatorna, Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő KÜJ száma

1.1.2. A Csat. Mű. Váll. szennyvíztisztító telepének, egyéb átvevő KTJ száma

1.2. Felszíni víz (befogadók)

1.2.1. Részvízgyűjtő kódja, Részvízgyűjtő megnevezése

1.2.2. Elsődleges befogadó kódja, Elsődleges befogadó megnevezése

1.2.2.1. Elsődleges befogadó szelvény száma (fkm)

1.2.3. Másodlagos befogadó kódja, Másodlagos befogadó megnevezése

2. Szennyvízhozam-mérés, Mérés megléte

2.1. Adatmeghatározás módja

2.2. Mérőberendezés típusa

2.3. Mérési módszer rövid leírása

A felszíni víz minőségének védelméről VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI ÉVES BEJELENTŐ LAP (VÉL)

Tárgyév

Hatóság

Adatszolgáltatás típusa

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2. KSH statisztikai számjel

1.3. Neve

2. Telephely

2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2. A szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

3. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

3.1. Benyújtott lapok száma

Az adatlapok tényleges kitöltési időpontja

Telephelyi és vízhasználati adatok (VÉL-VHA1)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Telephely lap

Létesítmény KTJ

1. Telephelyi adatok

1.1. Telephely alkalmazottainak száma

1.2. Éves üzemóra

1.3. Éves üzemnapok száma

2. Vízhasználat

2.1. Sorszám

2.2. Felhasznált víz megnevezése

2.3. Felhasznált víz típusa

2.4. Átlagos napi vízmennyiség (m³/nap)

Beérkező víz minőségére vonatkozó adatok (VÉL-VHA1_A)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Vizsgálják a felhasznált víz minőségét?

VHA1 sorszám

1. Felhasznált víz minősége

1.1. Sorszám

1.2. KAJ szám

1.3. Szennyező anyag megnevezése

Reláció

1.4. Koncentráció

1.5. Mértékegység

Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz minősége és mennyisége (VÉL-VHA1_B)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Vizsgálja a tisztítóműre bemenő, tisztítás előtti szennyvíz minőségét?

A meghatározás módja

1. Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz minősége

1.1. Sorszám

1.2. KAJ szám

1.3. Szennyező anyag megnevezése

Reláció

1.4. Koncentráció

1.5. Mértékegység

2. Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz mennyisége (m³/nap)

Szennyvízkibocsátás alapadatai (VÉL-SZK1_1)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles tevékenység?

Kibocsátási pont KTJ

A telephely megegyezik az EKHE/(E)PRTR létesítménnyel?

A telephelyen veszélyes anyagot kibocsátó tevékenység folyik?

Csatolmány: A jelentésköteles kibocsátásról (az üzemnapló adatai alapján)

Kibocsátott (telephelyről elvezetett) szennyező anyag minősége és mennyisége

1.1. Sorszám

1.2. KAJ szám

1.3 Szennyező anyag megnevezése

Reláció

1.4. Átlagkoncentráció

1.5. Szabványszám alponttal

1.6. Mértékegység

1.7. Adatmeghatározás módja

1.8. Használt elemzési / számítási módszer

1.9. Baleset vagy üzemzavar %

1.10. Termékre vetített mennyiség (g/t)

2. EKHE hatálya alá tartozó létesítmény által kibocsátott szennyezőanyag mennyisége (kg/év)

Szennyvízkibocsátás alapadatai 2. – EKHE köteles létesítmény kibocsátása (VÉL-SZK1_2)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó (EKHE) létesítmény által kibocsátott szennyező anyag minősége és mennyisége

1.1. Sorszám

1.2. KAJ szám

1.3. Szennyező anyag megnevezése

Reláció

1.4. Átlagkoncentráció

1.5. Szabványszám alponttal

1.6. Mértékegység

1.7. Adatmeghatározás módja

1.8. Használt elemzési / számítási módszer

1.9. Baleset vagy üzemzavar %

1.10. Termékre vetített mennyiség (g/t)

2. EKHE hatálya alá tartozó létesítmény által kibocsátott szennyezőanyag mennyisége (kg/év)

Szennyvízkibocsátás alapadatai 3. – Veszélyes anyag kibocsátása (VÉL-SZK1_3)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Kibocsátási pont KTJ

1. Veszélyes anyag technológia alkalmazása által kibocsátott szennyező anyag minősége és mennyisége

1.1. Sorszám

1.2. Veszélyes anyagot kibocsátó technológia azonosítója

1.2.1. Technológia megnevezése

1.3. KAJ szám

1.4. Szennyező anyag megnevezése

Reláció

1.5. Átlagkoncentráció

1.6. Mértékegység

1.7. Adatmeghatározás módja

1.8. Baleset vagy üzemzavar %

1.9. Termékre vetített mennyiség (g/t)

Szennyvízkibocsátás adatai 2. – Kilépő szennyvíz (VÉL-SZK2)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ

1. Kommunális tisztítási technológia megnevezése, kibocsátott mennyiség (m³/év)

1.1. Nincs tisztítás

1.2. Csak mechanikai tisztítás (első fok)

1.3. Mechanikai és biológiai tisztítás (másod fok)

1.4. Harmadik fokozatú tisztítás összesen

1.4.1. ebből: biológiai nitrogén eltávolítás

- 1.4.2. biológiai foszfor eltávolítás
- 1.4.3. kémiai foszfor eltávolítás
- 1.4.4. fertőtlenítés
- 1.5. Összes kibocsátott szennyvíz (m³/év)
- 1.6. Tisztítóműbe szállított szippantott szennyvíz
- 2. Ipari szennyvíz tisztító műből származó víz
- 2.1. Fizikai-kémiai kezelés
- Fázis szétválasztás
- Szűrés
- Ülepítés
- Zsír és olajfogó
- pH beállítás
- Koagulálás
- Flotálás
- Egyéb, Egyéb válasz esetén a leírás
- 2.2. Biológiai kezelés
- 2.2.1. II. fokú
- 2.2.2. III. fokú
- 2.3. Adatmeghatározás módja
- 3. Szippantott szennyvíz elhelyezés megnevezése (befogadó csat. mű szolgáltató)
- 4. Tisztítást nem igénylő használt víz

Szennyvízkibocsátás adatai 3. – Iszap (VÉL-SZK3)

- Tárgyév
- KÜJ
- Telephely KTJ
- 1. Szennyvíziszap adatok
- 1.1. Éves iszapmennyiség
- 1.1.1. térfogata (m³/év)
- 1.1.2. szárazanyag tartalma (tonna/év)
- 1.2. A keletkezett iszap szennyező anyag tartalma
- 1.2.1. szerves anyag: BOI5-ben kifejezve (tonna/év)
- 1.2.2. nitrogén (tonna/év)
- 1.2.3. foszfor (tonna/év)

II. ÖNELLENŐRZÉSI ADATLAPOK ADATTARTALMA

Önellenőrzési terv bejelentés/nyilvántartás (EMISZ ÖBNY Főlap)

- Kérelem típusa
- Hatóság
- A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény?
- 1. Adatszolgáltató ügyfél adatai
- 1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)
- 1.2. KSH statisztikai számjel
- 1.3. Neve
- 2. Telephely
- 2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)
- 2.2. A szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása
- 2.3. Cím
- 3. Kapcsolattartó személy adatai
- 3.1. Név

- 3.2. Beosztás
- 3.3. Értesítési cím
- 3.4. Telefon
- 3.5. Fax-szám
- 3.6. E-mail
- 4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok
- 4.1. Benyújtott lapok száma
- Kitöltés dátuma

Szennyvíz befogadójának adatai (EMISZ-ÖBNY 1)

- KÜJ
- Telephely KTJ
- Engedély száma
- Létesítmény KTJ
- Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)
- 1. Ha a befogadó felszíni víz
 - 1.1. Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)
 - 1.1.1. Kibocsátási pont szelvény száma (fkm)
 - 1.2. Felszíni víz (befogadók)
 - 1.2.1. Részvízgyűjtő kódja, Részvízgyűjtő megnevezése
 - 1.2.2. Elsődleges befogadó kódja, Elsődleges befogadó megnevezése
 - 1.2.3. Másodlagos befogadó kódja, Másodlagos befogadó megnevezése
 - 2. Az engedélyben elő van-e írva a befogadó vizsgálata?
 - 2.1. Kibocsátási pont alatti KTJ (Kpa-KTJ)
 - 2.2. Kibocsátási pont feletti KTJ (Kpf-KTJ)

Szennyvíz befogadójának adatai (EMISZ ÖBNY-BA-1)

- KÜJ
- Telephely KTJ
- Engedély száma
- Létesítmény KTJ
- Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)
- 3. Ha a befogadó közcsontra vagy üzemi csatorna
 - 3.1. A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő neve
 - 3.2. A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő KÜJ száma
 - 3.3. A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő KTJ száma
 - 3.4. A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő címe
 - 4. Engedélyezett szennyvíz mennyisége (m³/nap)
 - 5. Mintavételt és vizsgálatot végző laboratórium azonos?
 - 5.1. Mintavételt végző laboratórium megnevezése
 - 5.1.1. Mintavételt végző laboratórium akkreditációs száma
 - 5.1.2. Mintavételt végző laboratórium akkreditációjának érvényessége
 - 5.2. Vizsgálatot végző laboratórium megnevezése
 - 5.2.1. Vizsgálatot végző laboratórium akkreditációs száma
 - 5.2.2. Vizsgálatot végző laboratórium akkreditációjának érvényessége
 - 6. Vitás kérdésekben irányadó labor megnevezése
 - 6.1. Vitás kérdésekben irányadó laboratórium akkreditációs száma
 - 6.2. Vitás kérdésekben irányadó laboratórium akkreditációjának érvényessége

Szennyvíz befogadójának adatai (EMISZ ÖBNY-BA-2)

KÜJ

Telephely KTJ

Engedély száma

Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)

7. Rövid technológiai leírás (amiből a szennyezett víz származik)

8. Mintavételi rend (a technológia figyelembevételével)

9. Mintavétel feltétele (ha indokolt)

10. Önellenőrzés gyakorisága, Egyéb választás esetén a gyakoriság meghatározása

11. A részletes önellenőrzési terv feltöltése megtörtént (Adatok/Csatolmányok kezelése menüpontban)

Vizsgálandó komponensek (EMISZ ÖBNY-K)

KÜJ

Telephely KTJ

Engedély száma

Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)

12. Mintavételi hely Kp-KTJ, Kpa-KTJ, Kpf-KTJ

Létesítmény KTJ

12.1. Sorszám

12.2. Vizsgálandó komponens

12.2.1. megnevezése, megnevezés egyéb választás esetén

12.2.2. KAJ száma

12.2.3. mértékegysége

12.3. Vizsgálati módszer

12.3.1. megnevezése

12.3.2. szabványszáma, alponttal

12.3.3. alsó méréshatár (LOQ)

12.3.4. mérési bizonytalanság (%)

12.4. Komponens

12.4.1. kibocsátási határérték

12.4.1.1. mértékegysége

Önellenőrzés éves vizsgálati időpontjainak bejelentése jóváhagyott önellenőrzési terv mellett (EMISZ ÖVB Főlap)

Benyújtandó a tárgyévet megelőző év november 30-áig

Kérelem típusa

Hatóság

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2. KSH statisztikai számjel

1.3. Neve

2. Telephely

2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2. A szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

3. Önellenőrzési terv adatai

3.1. Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma

3.2. Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik

3.3. Önellenőrzési terv érvényessége (-ig)

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

4.1. Benyújtott lapok száma

Kitöltés dátuma

Önellenőrzés éves vizsgálati időpontjainak bejelentése jóváhagyott önellenőrzési terv mellett (EMISZ ÖVB Adatlap)

KÜJ

Telephely KTJ

Létesítmény KTJ

1. Önellenőrzési időpontok

1.0. Sorszám

1.1. Következő év önellenőrzési mintavétel

1.1.1. Kezdő dátum

1.1.2. óó:pp

1.1.3. Végdátuma

1.1.4. óó:pp

1.2. Időpontváltozás

1.2.1. ténye

1.2.2. oka

1.3. Új Időpont megadása a jóváhagyott tervhez képest

1.3.1. Kezdődátum

1.3.2. óó:pp

1.3.3. Végdátum

1.3.4. óó:pp

1.4. Érintett mintavételi hely, kibocsátási pont

1.4.1. Kibocsátási pont KTJ, megnevezés

Önellenőrzés adatszolgáltatása (EMISZ ÖA Főlap)

Tárgyév

Kérelem típusa

Hatóság

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2. KSH statisztikai számjel

1.3. Neve

2. Telephely

2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2. A szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

3. Engedély adatai

3.1. Engedély száma (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) – alaphatározat

3.2. Engedély száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik

4. Önellenőrzési terv adatai

4.1. Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma

4.2. Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik

4.3. Önellenőrzési terv érvényessége (-ig)

5. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

5.1. Benyújtott lapok száma

Kitöltés dátuma

Önellenőrzés adatszolgáltatása (EMISZ ÖA)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Létesítmény KTJ

1. Mintavétel

1.1. Mintavétel kezdeti dátuma és időtartama (-tól)

- 1.2. Mintavétel végének dátuma és időtartama (-ig)
- 1.3. Mintavétel típusa
- 1.4. Az előző önellenőrzéstől/tárgy év január 1-jétől kibocsátott, mért szennyvíz mennyisége m³/nap
- 1.5. Rendkívüli szennyezés miatt történt az önellenőrzés
2. Mintavételi hely (Kp) jellemzői
 - 2.1. Mintavételi hely leírása, megnevezése
 - 2.2. mintavételi hely KTJ, kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ; Kpa-KTJ; Kpf-KTJ)
3. A vizsgált komponensek
 - 3.1. Sorszám a vizsgálandó komponensekre
 - 3.2. A vizsgált komponens megnevezése
 - 3.3. A vizsgált komponens
 - 3.3.1. KAJ száma
 - Reláció
 - 3.3.2. koncentrációja
 - 3.3.3. mértékegysége
4. Csatolmány: A mérést végző laboratórium hivatalos aláírásával és pecséttel ellátott mérési jegyzőkönyvének feltöltése (Adatok/Csatolmányok kezelése menüpontban)"

**A belügyminiszter 12/2015. (III. 31.) BM rendelete
 egyes miniszteri rendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő
 módosításáról**

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
 a 2. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
 a következőket rendelem el:

**1. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
 illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló
 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása**

- 1. §** A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 9. alcíme a következő 41. §-sal egészül ki:
- „41. § (1) A köztársasági elnök, valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermekei személyvédelmét ellátó hivatásos állományú részére az állományilletékes parancsnok munkaköri pótlékként állapíthat meg.
- (2) Munkaköri pótlékként az illetményalap 100–700%-a közötti összeg fizethető.
- (3) A munkaköri pótlékra jogosító beosztásokat a 13. melléklet tartalmazza.”
- 2. §** (1) A BM rendelet 11. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A BM rendelet a 2. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
- 3. §** A BM rendelet 9. alcímének címében a „Hszt. 254. és 306. §-ához” szövegrész helyébe a „Hszt. 104/A. §-ához, 254. §-ához és 306. §-ához” szöveg lép.

2. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

- 4. §** Hatályát veszti a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 10. § (1) bekezdésében az „a köztársasági elnököt,” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

- 5. §** Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) BM rendelethez

A BM rendelet 11. melléklet 3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Vhr. 50. §-a szerinti különleges bevetési pótléokra jogosultak

A rendőrségen 100%-os mértékű különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki)

„3.4. a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságán és a Készenléti Rendőrség parancsnokának közvetlen irányítása alatt álló Köztársasági Elnöki Őrség Főosztályán személyvédelmi feladatok közvetlen végrehajtásával, a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Őrzési Osztályán, valamint Ügyeleti és Védelmi Szolgálatánál, a Különleges Szolgálatok Igazgatóság Informatikai Osztályánál gépkocsivezetőként”

(különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.)

2. melléklet a 12/2015. (III. 31.) BM rendelethez

„13. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

A Készenléti Rendőrség köztársasági elnök, valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermekei személyvédelmét ellátó szervezeti egységnél munkaköri pótléokra jogosító szolgálati beosztások

1. főosztályvezető,
2. főosztályvezető-helyettes,
3. osztályvezető,
4. kiemelt biztonsági főtitzt,
5. kiemelt főreferens,
6. lakásbiztosító,
7. biztonsági gépjárművezető,
8. helyszínbiztosító.”

A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2015. (III. 31.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában;

a 3. alcím és a 3. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában;

az 5. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdésében;

a 11. § a) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 15. pontjában;

a 11. § b) pontja tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában;

a 11. § c) pontja tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában;

a 11. § e) pontja tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) és (4) bekezdésében;
a 11. § f) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 6. pontjában;
a 11. § i) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § 1. pontjában;
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

- 1. §** A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott árfolyamok mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet szerinti árfolyamok mértékét negyedévente felül kell vizsgálni.”
- 2. §** Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

- 3. §** A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosítása

- 4. §** A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása

- 5. §** (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. mellékletének helyébe a 4. melléklet lép.
(2) Az R4. 3. mellékletének helyébe az 5. melléklet lép.
(3) Az R4. 4. mellékletének helyébe a 6. melléklet lép.
(4) Az R4. 5. mellékletének helyébe a 7. melléklet lép.
(5) Az R4. 6. mellékletének helyébe a 8. melléklet lép.
(6) Az R4. 8. mellékletének helyébe a 9. melléklet lép.
(7) Az R4. 9. mellékletének helyébe a 10. melléklet lép.
(8) Az R4. 10. mellékletének helyébe a 11. melléklet lép.

5. Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet módosítása

- 6. §** (1) Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. a hajó képviselője: a hajó parancsnoka vagy azon felelős tisztje, aki a használt tüzelőanyagokért, a dokumentációért és az alternatív tüzelőanyag-mintavételi pontról való megállapodásért felel,”

- (2) Az R5. 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. kéntartalom-ellenőr: e rendelet rendelkezéseinek való megfelelés vizsgálatára felhatalmazott személy;”
- (3) Az R5. 2. §-a a következő 16a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16a. tüzelőanyag-ellátást kiszolgáló rendszer: a tüzelőanyagot az üzemi tartályból a belsőégésű motorba juttató, azt megszűrő, tisztító és továbbító rendszer;”
- (4) Az R5. 2. §-a a következő 18. és 19. pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18. uniós információs rendszer: az egyes hajóknak a 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22a. cikke értelmében létrehozott tengeri információkezelő rendszerben (SafeSeaNet) tárolt kikötői adatait felhasználó, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség által üzemeltetett rendszer, amelynek rendeltetése az 1999/32/EK irányelv értelmében elvégzett egyéni megfelelés-ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok és eredmények tárolása, valamint megosztása,
19. üzemi tartály: az a tartály, ahonnan a tüzelőanyag a belsőégésű motorba érkezik.”

7. §

Az R5. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A mintavételező szervezet az e rendelet hatálya alá tartozó termékek kéntartalmának megállapított alakulásáról – a tárgyév folyamán a 12. és 13. §-nak megfelelően végzett mintavételezés és a 14. § szerinti elemzés eredményeire alapozottan – a tárgyévet követő év június 15-ig jelentést küld a miniszternek.

(2) A jelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) az egyes üzemanyag fajták szerint vételezett minták száma, az üzemanyagfajtából a felhasznált üzemanyag mennyisége, a számított átlagos kéntartalma,
- b) a mintavételező szervezet által az összes hajón végzett ellenőrzések száma,
- c) az adott évben előforduló olyan esetek száma és jellege, amikor a vizsgált tüzelőanyag kéntartalma nem volt megfelelő, a kéntartalomra vonatkozó egyedi eredmények meg nem felelésének mértéke, a mintavétel és elemzés útján a mintákban mért átlagos kéntartalom,
- d) az éves szinten elvégzett dokumentum-ellenőrzések száma, ideértve a tüzelőanyagok szállítójegyei, a tüzelőanyag-vételezési helyek, az olaj-nyilvántartási naplók, a hajónaplók, a tüzelőanyag-cserék és egyéb feljegyzések ellenőrzését,
- e) a tengeri hajózásban használatos tüzelőanyag rendelkezésre állásának hiányával kapcsolatos bejelentések a 6. §-nak megfelelően, megadva az érintett hajó adatait, azt a vételezési kikötőt és tagállamot, ahol a hiány bekövetkezett, az adott hajó által tett bejelentések számát, valamint a hiányzó tüzelőanyag típusát,
- f) a tengeri közlekedésben használatos tüzelőanyagoknak a Magyarországon bejegyzett beszállító neve és címe,
- g) a nemzeti célkiválasztási mechanizmusok ismertetése, kitérve a riasztásokra, valamint az egyes hajók ellenőrzésének rangsorolásában a távérzékeléses és egyéb technológiák alkalmazására és eredményeire,
- h) a szabálysértési eljárások és szankciók összesített száma és típusa, az illetékes hatóság által a hajók üzemeltetőire, valamint a tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagok beszállítóira kiszabott bírságok mértéke,
- i) az egyes hajók kapcsán a hajónapló és a tüzelőanyagok szállítójegyeinek ellenőrzését vagy a tüzelőanyag-mintavételt vagy mindkettőt követően:

- ia) a hajó adatai, így IMO-száma, típusa, kora és űrtartalma,
- ib) a tüzelőanyagok szállítójegyeivel, a tüzelőanyag-vételezési helyekkel, az olaj-nyilvántartási naplókkal, a hajónaplókkal, a tüzelőanyag-cserékkal és egyéb feljegyzésekkel kapcsolatos információk,
- ic) az adott hajó ellen irányuló végrehajtó intézkedések és nemzeti szintű jogi eljárások vagy szankciók.

(3) A jelentéshez a következő dokumentumokat kell csatolni:

- a) a Magyarország területén bejegyzett tengeri közlekedésben használatos tüzelőanyagok beszállítóival és e tüzelőanyagok kéntartalmával kapcsolatos értesítések és kifogásoló levelek,
- b) beszámoló a Magyarország lobogója alatt közlekedő hajók által alkalmazott alternatív kibocsátás-csökkentési intézkedésekről, ideértve a próbákat és a kibocsátások folyamatos nyomon követését, valamint az alternatív tüzelőanyagok használatát, amely az SO_x-kibocsátások folyamatos ellenőrzése mellett valósul meg, összhangban az 1. és 2. melléklettel,

c) az egyes hajók kapcsán a hajónapló és a tüzelőanyagok szállítójegyeinek ellenőrzését vagy a tüzelőanyag-mintavételt vagy mindkettőt követően az adott hajótípusra vonatkozó szabványoknak vagy azzal egyenértékű műszaki megoldásoknak való megfelelés ellenőrzése keretében végzett mintavétellel és elemzéssel kapcsolatos jelentések, amelyek többek között tartalmazzák a minták számát és típusát, az alkalmazott mintavételi módszert és a mintavétel helyét.

(4) A jelentést a tárgyévet követő június 30. napjáig a miniszter megküldi elektronikusan az Európai Bizottságnak.”

8. § Az R5. 19. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„e) az 1999/32/EK tanácsi irányelv értelmében a tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagok kéntartalma tekintetében elvégzendő mintavételezés és jelentéstétel szabályainak meghatározásáról szóló, 2015. február 16-i 2015/253 bizottsági végrehajtási határozat 2., 7. és 8. cikke.”

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

10. § A 6–7. § az 1999/32/EK tanácsi irányelv értelmében a tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagok kéntartalma tekintetében elvégzendő mintavételezés és jelentéstétel szabályainak meghatározásáról szóló, 2015. február 16-i 2015/253 bizottsági végrehajtási határozat 2., 7. és 8. cikkének való megfelelést szolgálja.

11. § Hatályát veszti

- a) a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 24/2009. (VI. 9.) KHEM rendelet,
- b) egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 35/2010. (XII. 31.) NFM rendelet,
- c) a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I. 14.) NFM rendelet,
- d) a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról szóló 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet,
- e) a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról szóló 14/2011. (IV. 15.) NFM rendelet,
- f) a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról szóló 17/2011. (V. 6.) NFM rendelet,
- g) a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról szóló 22/2011. (V. 20.) NFM rendelet,
- h) a földgázár-szabályozással kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet,
- i) a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 33/2011. (VI. 30.) NFM rendelet,
- j) az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról szóló 52/2011. (X. 7.) NFM rendelet.

Dr. Seszták Miklós s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott árfolyamok meghatározása

Az árak szabályozása során az egyetemes szolgáltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értéke:

	A	B	C
1.	devizanem	USD	EUR
2.	árfolyam	260 Ft/USD	300 Ft/ EUR

”

2. melléklet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklete 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az elismert fajlagos földgázár meghatározása negyedévre (Ft/MJ):

$$fgFt = a \times fgFtA + b \times fgFtT \quad (Ft/MJ) \quad (1)$$

$$\text{ha } fgFtS < fgFtH \text{ akkor } fgFtA = 0,75 \times fgFtS + 0,25 \times fgFtH \quad (Ft/MJ) \quad (2)$$

$$\text{ha } fgFtS > fgFtH \text{ akkor } fgFtA = fgFtH \quad (Ft/MJ) \quad (2)$$

ahol

$$fgFtH = erUSD \times fgUSDA / 1000 \quad (Ft/MJ) \quad (3)$$

$$fgFtS = erEUR \times fgEURA \quad (Ft/MJ) \quad (4)$$

$$fgUSDA = 12,983 \times (0,5 \times fo / 520,928 + 0,5 \times go / 935,741) \quad (USD/GJ) \quad (5)$$

$$fgEURA = (fgS + sp) \quad (EUR/MJ) \quad (6)$$

”

2. Az R2. 1. melléklete 5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Jelölések:

a: együttható, nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;

a naptári év első és negyedik negyedévében: 1 – b

második és harmadik negyedévében: 1,00

b: együttható, a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;

a naptári év első és negyedik negyedévében: a téli felkészülésnek megfelelő együttható

együttható második és harmadik negyedévében: 0,00

e: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő egyetemes szolgáltatói árrés a gázévben, Ft/MJ

e_e: az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) egyetemes szolgáltatói árrés a megelőző gázévben, Ft/MJ

er_{EUR}: Külön rendeletben meghatározott Ft/EUR árfolyam (előrejelzés). Amennyiben a közzétett árfolyam (előrejelzés) több mint 3%-kal magasabb az MNB aktuális, külön rendeletben meghatározott referencia időszakra vonatkozó hivatalos napi Ft/EUR (tény) árfolyamainak átlagánál, a Hivatal indokolt árfolyamként a korábban közzétett árfolyamnak a 3% feletti eltérés mértékének felével csökkentett értékét veszi figyelembe.

er_{USD}: Külön rendeletben meghatározott Ft/USD árfolyam (előrejelzés). Amennyiben a közzétett árfolyam (előrejelzés) több mint 3%-kal magasabb az MNB aktuális, külön rendeletben meghatározott referencia időszakra vonatkozó hivatalos napi Ft/USD (tény) árfolyamainak átlagánál, a Hivatal indokolt árfolyamként a korábban közzétett árfolyamnak a 3% feletti eltérés mértékének felével csökkentett értékét veszi figyelembe.

fg_s: Az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak napjain, a Hivatal honlapján megjelölt honlap szerint (égéshő figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett

- napvégi, az aktuális negyedévre vonatkozó TTF Gas Base Load Futures adatok egyszerű számtani átlaga. Az égéshővel való korrekció 1,11-es értékkel történik.
- fg_{Ft} : a negyedéves ármódosítás során a szolgáltató értékesítési átlagárában indokolt (figyelembe vett) fajlagos földgáz beszerzési költség, Ft/MJ
- fg_{FtA} : a földgáz aktuális ára, Ft/MJ
- fg_{FtH} : hosszú távú szerződések alapján beszerzett földgáz ára, Ft/MJ
- fg_{FtS} : nem hosszú távú szerződések alapján lekötött, piaci földgázforrás ára, Ft/MJ
- fg_{FtT} : tárolói készletérték negyedik negyedévre a betároláskori fg_{FtH} , valamint az fg_{FtH} és az fg_{FtS} 10%-90%-os arányú keverékének ára közül az alacsonyabb figyelembevételével a szeptember 30-ra becsült tárolói készletérték; az első negyedévre az ármegállapítást megelőző szeptember 30-i szintre korrigált tárolói készletérték (Ft/MJ) a betároláskori fg_{FtH} , valamint az fg_{FtH} és az fg_{FtS} 10%-90%-os arányú keverékének ára közül az alacsonyabb figyelembevételével; a tárolt gáz értékének nyilvántartása a tárolóban elhelyezett gáz beszerzéséhez kapcsolódó számlafizetés napjakor, az árszabályozás szerint érvényes erEUR és erUSD árfolyamokon történik.
- fo: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárát a Platts által publikált „FO 1%S FOB Med Cargo” napi „low” és „high” értékeiből külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja.
Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor
– az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és
– az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat kell alkalmazni.
A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke.
- go: a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárát a Platts által publikált „Gasoil 0,1%S FOB Med Cargo” napi „low” és „high” értékeiből külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor
– az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és
– az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat kell alkalmazni.
A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke.
- h: a korábbi inflációs célkitűzés becslési hibáját korrigáló hibakorrekciós tényező
- n: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő nagykereskedelmi árrés a gázévben, Ft/MJ
- n_e : az egyetemes szolgáltatás árában elismert (figyelembe vett) nagykereskedelmi árrés a megelőző gázévben, Ft/MJ
- sp: eltérés (spread), értéke 2010. december 31-ig 3,461 EUR/MWh. A következő negyedévekre megállapított értékét a Hivatal a honlapján közzéteszi a TTF Gas Base Load Futures piaci árának a Central European Gas Hub árakhoz való közelítése érdekében. Az égéshővel való korrekció 1,11-es értékkel történik.
- Y: az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-előrejelzések – az árrés megállapítás lezárása előtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadvány – alapján képzett (előretekintő) átlagos fogyasztói árváltozás a tárgyidőszak júliusi ármódosítási időszak közepére számítva, százalék
- Y_e : az aktuális gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatnál – illetve az induló árrésre tett javaslatban – figyelembe vett fogyasztói árváltozás, százalék
- YR_e : a háztartási energia sor elhagyásával számított éves átlagos KSH tény – illetve ennek hiányában az MNB által közzétett aktuális (legutolsó) éves átlagos fogyasztói árindex-előrejelzés alapján képzett (előretekintő) átlagos – fogyasztói árváltozásból az Y_e által lefedett időszakra képzett fogyasztói árváltozás, százalék

(A KSH „A fogyasztói árak alakulása” című kiadványa, illetve az MNB-nek az árrés-megállapítás lezárása előtti utolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadványa alapján.)

- z: a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított inflációkövetési tényező (hibakorrekciós tényező nélkül)
- zh: a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított, hibakorrekciós tényezővel korrigált inflációkövetési tényező
- zh_r: a tárgyidőszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban figyelembe veendő, hibakorrekciós tényezővel korrigált felülvizsgált inflációkövetési tényező”

3. melléklet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

Az R3. 4. melléklete 1.1.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1.5. Nyereségkorlát és nyereség visszajuttatás a rendszeres ármegállapítás során

a) A szállítást, rendszerirányítást, tárolást és elosztást végző engedélyesek engedélyköteles tevékenysége által szabadon elérhető nyereség felső korlátjának (NYK) kiszámítása adott engedélyesre:

2010-re: $NYK = 1,2 \times TK_{2010} \times (1 + CPIX_{2010}/100 - k_3)^{1/4} + TFK$

2011-re: $NYK = TK \times (1 + CPIX_{2010}/100)^{1/4} \times (1 + CPIX_{2011}/100) + TFK + TP$

2012-re: $NYK = TK \times (1 + CPIX_{2010}/100)^{1/4} \times (1 + CPIX_{2011}/100) \times (1 + CPIX_{2012}/100) + TFK + TP$

2013-ra: $NYK = TK \times (1 + CPIX_{2010}/100)^{1/4} \times (1 + CPIX_{2011}/100) \times (1 + CPIX_{2012}/100) \times (1 + CPIX_{2013}/100) + TFK + TP$

2014-re: $NYK = TK_{2014} \times (1 + CPIX_{2010}/100)^{1/4} \times (1 + CPIX_{2011}/100) \times (1 + CPIX_{2012}/100) \times (1 + CPIX_{2013}/100) \times (1 + CPIX_{2014}/100) + TFK + TP$

2015-re: $NYK = TK_{2015} \times (1 + CPIX_{2010}/100)^{1/4} \times (1 + CPIX_{2011}/100) \times (1 + CPIX_{2012}/100) \times (1 + CPIX_{2013}/100) \times (1 + CPIX_{2014}/100) \times (1 + CPIX_{2015}/100) + TFK + TP$

2016-ra: $NYK = TK_{2016} \times (1 + CPIX_{2010}/100)^{1/4} \times (1 + CPIX_{2011}/100) \times (1 + CPIX_{2012}/100) \times (1 + CPIX_{2013}/100) \times (1 + CPIX_{2014}/100) \times (1 + CPIX_{2015}/100) \times (1 + CPIX_{2016}/100) + TFK + TP$

ahol:

NYK: szabadon elérhető nyereség felső korlátja,

TK₂₀₁₀: a szállító és a rendszerirányító hazai célú földgázszállítási és rendszerirányítási, az elosztó elosztási, a tároló tárolási engedélyköteles tevékenysége részére az induló árak megállapításánál kalkulált tőkeköltségelem [a 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti TK_i],

TK: az adott hatósági áras engedélyes adott tevékenységére kalkulált, a nyereségkorlát számításakor figyelembe vett súlyozott tőkeköltségelem (az állami párnagáz tároló általi megszerzése során befizetett bányajáradéknak a tárolásra jutó tökefedezeti költsége nélkül), számítási módja

– az elosztás esetében: a nyereségkorlát számításakor figyelembe vett súlyozott tőkeköltség elem az értékesítési kategóriákra osztott tőkeköltségek összege. Az értékesítési kategóriákra osztott tőkeköltség megállapítása az engedélyesek (a 20 m³/h feletti értékesítési kategóriákra vonatkozó kapacitás-lekötési és gázmérő névleges teljesítmény adatokkal, egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult bontásban) adatszolgáltatása alapján történik

– szállítás és tárolás esetében: $TK = TIE_i \times (f \times THSZ + g \times THV)$

TK₂₀₁₄, TK₂₀₁₅ és TK₂₀₁₆:

– az elosztás és tárolás esetében megegyezik a TK meghatározásánál írtakkal

– szállítás esetében: $TK = TIE_i \times [i \times THSZ_B + (1-i) \times THSZ]$ ahol:

TIE_i: a 2009. évi eszköz- és költségfelülvizsgálatba bevont adott hatósági áras engedélyes azon 2008. év végi, valamint a 2009. évben dokumentáltan aktiválásra kerülő tárgyi eszközeinek és immateriális javainak 2010. áprilisi árszintre átszámított (átértékelt) nettó értéke, az 1. mellékletben ismertetett díjképzési módszertan szerint megállapított díjakban elismert eszközök nettó értéke nélkül, amelyeket az eszköz- és költség-felülvizsgálat alapján a Hivatal indokoltnak minősített [meghatározásánál a hatósági áras engedélyes általános működését lehetővé tévő eszközök (például irodaház) értékének arányos részét is figyelembe vette]; a 2009. évi eszköz- és költség-felülvizsgálatba be nem vont hatósági áras engedélyes esetében a 2. melléklet szerinti eszköz- és költség-felülvizsgálat során alkalmazott elvekkel megállapított érték,

THSZ_B: a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint figyelembe vett reál hozamtényező, százalékban kifejezve,

i: arányszám, amely a 3/A. § (4) bekezdése alapján a Hivatal részére megküldött, a nyereségkorlát számításával érintett évre vonatkozó összesített mennyiségi adatok és az azonos naptári évben az alaprendszeren szállított összes mennyiség alapján kerül kiszámításra, figyelemmel a földgázszállítók közötti kiegyenlítő mechanizmusra is,
f: az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében lekötött éves kapacitások aránya az adott gázév tényleges összes lekötéséhez viszonyítva

g: a nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében lekötött éves kapacitások aránya az adott gázév tényleges összes lekötéséhez viszonyítva

CPIX2010: a KSH által közzétett 2010. évi éves átlagos fogyasztói árindexből a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex, százalékban kifejezve

CPIX2011: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2011. évi éves átlagos fogyasztói árindexből a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2011 megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként $(1 + \text{CPIX2011}/100)$ kifejezés értéke 1.

CPIX2012: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2012. évi éves átlagos fogyasztói árindexből a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2012 megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként $(1 + \text{CPIX2012}/100)$ kifejezés értéke 1.

CPIX2013: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2013. évi éves átlagos fogyasztói árindexből a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2013 megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként $(1 + \text{CPIX2013}/100)$ kifejezés értéke 1.

CPIX2014: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2014. évi éves átlagos fogyasztói árindexből a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2014 megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként $(1 + \text{CPIX2014}/100)$ kifejezés értéke 1.

CPIX2015: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2015. évi éves átlagos fogyasztói árindexből a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2015 megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként $(1 + \text{CPIX2015}/100)$ kifejezés értéke 1.

CPIX2016: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2016. évi éves átlagos fogyasztói árindexből a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2016 megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként $(1 + \text{CPIX2016}/100)$ kifejezés értéke 1.

TFK: a párnagáz elismert tökefedezeti költsége,

k3: inflációkorrekciós tényező a $0,013 \leq k \leq 0,017$ sávban.

TP: A 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti TIEi-ben, a 2009. évi eszköz- és költség-felülvizsgálatban nem szerepeltetett, az 1.1.6. pont szerint figyelembe vett új beruházások tőkeköltsége, figyelemmel a TK megállapítása során alkalmazott arányokra.

b) A földgázszállítási, földgáztárolási és földgázelosztási működési engedélyesek engedélyköteles tevékenysége(i) által szabadon elérhető 2009. évi nyereség felső korlátjának (NYK) kiszámítására 2010-ben az alábbi képlet alkalmazandó az adott társaságra:

2009-re $\text{NYK} = 1,2 \times \text{TK} \times 1,0982 + \text{TFK}$

ahol:

NYK: a 2009. évi szabadon elérhető nyereség felső korlátja,

TK: a földgázszállítási és földgázelosztási működési engedélyes földgázszállítási és elosztási engedélyköteles tevékenysége részére a 2006. január 1-jei induló árak megállapításánál kalkulált tőkeköltségelem,

TFK: a párnagáz elismert tökefedezeti költsége.

c) Ha az engedélyköteles tevékenységre vonatkozó (a rendszerirányító és a földgázszállító esetében az összevont) – a tárgyévi auditált Éves Beszámolóban vagy az engedélyesnél az előzetes mérlegben szereplő, az ÜKSZ és RHD rendelet alapján kivetett, illetve beszedett pótdíjak és aukciós díjak nélkül számított – üzemi (üzleti) tevékenységi eredmény (ÜNY) túllépi a nyereségkorlátot (NYK), azaz $\text{ÜNY} > \text{NYK}$, az adott földgázszállítási, földgázelosztási vagy tárolói tevékenységet végző társaság köteles a Hivatallal egyeztetett módon – az elosztók esetében a 2010. és 2011. évek vonatkozásában a GET 2011. június 30-án hatályos 105. § (4) bekezdése és a GET 136. §-a szerinti kiegyenlítő fizetésekre az RHD rendelet 47. § (3) bekezdése alapján kiadott határozatokban foglaltak, illetve a földgázszállítók esetében a GET 105. § (6) és a 133/A. § (4) bekezdései szerinti, a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló rendeletben megállapított kiegyenlítő fizetések összegének figyelembevételével – többletnyereségét megosztani a rendszerhasználókkal. A többletnyereség megosztása úgy történik, hogy azt a Hivatal a rendszerhasználati díjak megállapítása során a díjszámításkor díjcsökkentő tételként veszi figyelembe. A Hivatal a többletnyereséget több gázévre megosztva is elvonhatja.

A földgázelosztó esetében ÜNY-növelő tételként figyelembe kell venni az elosztási tevékenység rendkívüli bevételeit is.

Abban az esetben, ha a földgázelosztó és a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltatói engedéllyel rendelkező engedélyes 2007. évi jogi szétválása kapcsán a földgázelosztónál – az elosztói engedélyes részére történő eszközátadás során az átadott eszközökhöz kapcsolódó csatlakozási díjak, beruházási és hálózatfejlesztési hozzájárulások, továbbá a térítésmentesen átvett eszközök miatti passzív időbeli elhatárolások felszabadítása következtében – rendkívüli bevétel került kimutatásra, akkor a nyereség-visszajuttatás számítása szempontjából a földgázelosztó 2007. évi ÜNY-e az eszközátadás miatti passzív elhatárolás felszabadításából eredő rendkívüli bevétellel csökkentésre került. Ebben az esetben a földgázelosztónál az ÜNY értékét minden évben növelni kell az átvett eszközök értékcsökkenésének azon részével, amely a tárgyévben elszámolható lett volna az – átadónál feloldott – eszközökhöz kapcsolódó passzív időbeli elhatárolás összegével szemben, ha az eszközátruházásra nem került volna sor. Az Éves Beszámoló Kiegészítő Mellékletében be kell mutatni a fenti számítás hatását.

d) A díjszámításnál figyelembe veendő a c) pont szerinti többletnyereség: $NYV = (\dot{U}NY - NYK)/2$."

4. melléklet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2015. második negyedévre, valamint a felek köre

1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

	A	B	C	D
1.	Szerződött egyetemes szolgáltató	Földgázforrás mennyisége (TJ)	Nem hazai termelésből beszerzett földgázforrás ára (USD/GJ)	Hazai termelésből beszerzett földgázforrás ára (forint/MJ)
2.	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	1843	8,155	-
3.	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	855	-	0,907
4.	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.	2304	8,155	-
5.	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.	850	-	0,907
6.	FŐGÁZ Zrt.	3344	8,155	-

2. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

	A	B	C
1.	Szerződött egyetemes szolgáltató	Földgázforrás mennyisége (TJ)	Földgázforrás ára (forint/MJ)
2.	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	-	-
3.	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.	-	-
4.	FŐGÁZ Zrt.	-	-

„

5. melléklet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2015. második negyedévre

	A	B	C
1.	A volt közüzemi nagykereskedő	Földgázforrás mennyisége (TJ)	Földgázforrás ára (forint/MJ)
2.	Magyar Földgázkereskedő Zrt.	3086	0,907

„

6. melléklet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3/A. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2015. második negyedévre

	A	B	C
1.	Egyetemes szolgáltató	Földgázforrás mennyisége (TJ)	Földgázforrás ára (forint/MJ)
2.	FŐGÁZ Zrt.	2096	0,907
3.	TIGÁZ Zrt.	2394	0,907

„

7. melléklet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

„5. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/A. § szerinti földgázforrás ára 2015. második negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára a szerződésben foglalt mennyiségekre tekintettel tárolóból és nem tárolóból származó földgáz megosztásban:

	A	B	C
1.	Szerződött egyetemes szolgáltató	Nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára (USD/GJ)	Földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára (forint/MJ)
2.	OERG Kft.	6,447	–

„

8. melléklet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

„6. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A termelő által a 3. és 4. melléklet alapján átadott földgázmennyiség után fizetendő hozzájárulások mértéke 2015. második negyedévre

	A	B
1.	kapcsolt termelés szerkezet-átalakítási hozzájárulás	0 forint/MJ
2.	kiegyenlítő hozzájárulás	0 forint/MJ

„

9. melléklet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

„8. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A GET 141/C. § szerinti felajánlás alapján értékesített földgáz árában, az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő és a GET 141/C. § (2) bekezdés szerinti földgázkereskedő között érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási fajlagos értékek összege 2015. második negyedévben:

	A	B
1.	az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási fajlagos értékek összege:	0,203

10. melléklet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

„9. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2015. második negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem hazai termelésből származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

	A	B	C
1.	Szerződött egyetemes szolgáltató	Földgázforrás mennyisége 2015 második negyedévre (TJ)	Nem hazai termelésből beszerzett földgázforrás ára (USD/GJ)
2.	FÖGÁZ Zrt.	-	-
3.	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	-	-
4.	GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.	-	-

11. melléklet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelethez

„10. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/B. § szerinti földgázforrás ára 2015. második negyedévre

1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a GET 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő részére értékesítendő, nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás mennyisége és ára

	A	B
1.	Nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás mennyisége (TJ)	Nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára (Ft/MJ)
2.	380	1,744

2. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a GET 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő részére értékesítendő, földgáztárolóból beszerzett földgázforrás mennyisége és ára

	A	B
1.	Földgáztárolóból beszerzett földgázforrás mennyisége (TJ)	Földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára (Ft/MJ)
2.	-	-

**A nemzeti fejlesztési miniszter 13/2015. (III. 31.) NFM rendelete
a földgáz biztonsági készlet mértékéről**

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében,
a 4. § tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) és (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** A földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztároló a Magyar Energia Hivatal által a 256/2009. számon kiadott, a 637/2013. számú és az 1671/2013. számú határozattal módosított földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett „Szőreg-1” védnévvel ellátott földgáztároló, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által az 1537/2013. számon kiadott, 2045/2013. számú határozattal módosított földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett „Hajdúszoboszló” védnévvel ellátott földgáztároló.
- 2. §** (1) A földgáz biztonsági készlet mértéke 915 millió m³ mobil földgázkészlet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti földgáz biztonsági készlet mértékhez tartozó
a) betárolási kapacitás legalább 342 millió MJ/nap,
b) kitárolási kapacitás legalább 684 millió MJ/nap.
- 3. §** Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.
- 4. §** Hatályát veszti a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet.

Dr. Seszták Miklós s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1192/2015. (III. 31.) Korm. határozata

a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi Milánói Világkiállításon (a továbbiakban: világkiállítás) való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának ellátására 2015. április 1. napjától 2015. november 30. napjáig Szócs Gézát kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében:
 - a) ellátja Magyarország világkiállításon történő részvételének, megvalósítandó programjainak és eseményeinek (a továbbiakban együtt: részvétel) előkészítését, szervezését és teljes körű lebonyolítását;
 - b) elkészíti a részvétel programját, valamint gondoskodik a program eseményeinek megtervezéséről, előkészítéséről és megvalósításáról;
 - c) javaslatot tesz a részvétel jogi-közigazgatási folyamataira, és kidolgozza azok szakmai tartalmát;
 - d) gondoskodik a világkiállítási részvétellel összefüggő beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges döntés-előkészítési feladatok ellátásáról, előkészíti a szükséges kormányzati döntéseket, intézkedéseket, ennek keretében javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotási feladatokra vonatkozóan, és gondoskodik a szükséges kormány-előterjesztések előkészítéséről, ide nem értve a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről szóló 271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet szerinti feladatok ellátását;
 - e) ellenőrzi a világkiállítási részvétellel összefüggő kormányhatározatok, jogszabályok végrehajtását, illetve szervezi az azok végrehajtásához szükséges kormányzati-közigazgatási együttműködés koordinálását.
3. A miniszterelnök a kormánybiztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere útján irányítja.
4. A kormánybiztost tevékenységének ellátásában titkárság nem segíti. A kormánybiztost tevékenységének ellátásában az emberi erőforrások minisztere által vezetett minisztériumban foglalkoztatott, az emberi erőforrások minisztere által kijelölt személyek segítik.
5. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért díjazásban és juttatásban nem részesül.
6. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának a kormánybiztos általi ellátásának elősegítése érdekében, Magyarországnak a világkiállításon való sikeres részvétele céljából.

Felelős: miniszterek
Határidő: folyamatosan
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1193/2015. (III. 31.) Korm. határozata a Mobilitási Bizottság létrehozásáról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) alapján az egységes, magyar felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika feltételeinek kialakítása és továbbfejlesztése céljából – javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületként – létrehozza a Mobilitási Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság 6 tagból áll. Elnökét és tagjait a tudományos élet szereplői közül az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kéri fel és nevezi ki hároméves időtartamra. A Bizottságba 1-1 tagot delegál
 - a) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,
 - b) a Magyar Tudományos Akadémia és
 - c) a Magyar Rektori Konferencia.
3. A Bizottság tagjait díjazás nem illeti meg.
4. Az elnök, illetve a tag megbízatása megszűnik:
 - a) a tagságról történő lemondással,
 - b) a megbízás visszavonásával,
 - c) az elnök, illetve a tag halálával, továbbá
 - d) a megbízási idő lejártával.
5. A Bizottság titkársági feladatait a Tempus Közalapítvány látja el.
6. A Bizottság ülésére tanácskozási joggal a tagokon és elnökön kívül más személyek is meghívhatóak.
7. A Bizottság ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá. A Bizottság az ülések jegyzőkönyvét a miniszternek megküldi.
8. A Bizottság javaslatot tesz a miniszternek a felsőoktatás nemzetközi tevékenységével kapcsolatos kérdésekben, különösen:
 - a) nemzetköziesítési stratégiai javaslatok kidolgozása,
 - b) hallgatói, oktatói, kutatói, tanári, egyéb alkalmazotti mobilitás,
 - c) erőforrások, külföldi felsőoktatási hallgatók részére biztosított ösztöndíjas férőhelyek elosztásának elve a felsőoktatási intézményekben,
 - d) felsőoktatási intézményi kapcsolati menedzsment fejlesztése,
 - e) mobilitási rendszerek összehangolása, az intézményi koordináció fejlesztése,
 - f) felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatásának fejlesztése,
 - g) kredit megállapodás elősegítése, a kredit mobilitás akadályainak leküzdése,
 - h) a magyar felsőoktatás külföldi elismertségének növelése.
9. Ez a határozat 2015. április 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 1194/2015. (III. 31.) Korm. határozata
a Nemzetbiztonsági Kabinetéről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról**

1. A Nemzetbiztonsági Kabinetéről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Kabinet további tagjai:

 - a) a belügyminiszter,
 - b) a honvédelmi miniszter,
 - c) a külgazdasági és külügyminiszter, valamint
 - d) a Miniszterelnökséget vezető miniszter.”
2. A Korm. határozat 8. pont c) és d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Munkacsoport tagjai:)

 - „c) a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
 - d) az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára,”
3. A Korm. határozat a következő 9a. ponttal egészül ki:

„9a. A Munkacsoport vezetői – akár valamelyik tag kérésére is – elrendelhetik, hogy bizonyos napirendi kérdések megtárgyalásakor – a minősített adatok védelme, a szükséges konspiráció fenntartása érdekében vagy bizonyos

munkacsoporti tagok által irányított szervek hatáskörét nem érintő kérdések esetén – a Munkacsoport valamely tagja ne legyen jelen a Munkacsoport ülésén.”

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 1195/2015. (III. 31.) Korm. határozata
a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló
1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosításáról**

1. A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. hat.) 13. pontjában a „március” szövegrész helyébe az „április” szöveg lép.
2. Hatályát veszti a Korm. hat. 4. pontjában a „járási (fővárosi kerületi) hivatalai” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 1196/2015. (III. 31.) Korm. határozata
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatásfokának növeléséről és az egységes magyar felsőoktatási
mobilitási ösztöndíj-politika kialakításáról, valamint a Tempus Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról**

1. A Kormány
 - a) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak a Balassi Intézet költségvetésében a Magyar Ösztöndíj Bizottság feladatai, valamint a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram működtetéséhez rendelt források átadásáról a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) részére;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. április 15.
 - b) a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 10. pontja alapján
 - ba) módosítja a Közalapítvány alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat), és elfogadja az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét,
 - bb) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány nevében történő aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviselőjében eljárjon;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
 - c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét és az igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követően a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben tegye közzé;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 igazságügyi miniszter

- Határidő:* a Fővárosi Törvényszék határozata jogerőre emelkedését követően azonnal
- d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram kiterjesztésének lehetőségét a nyugati és közép-európai relációk vonatkozásában, és készítsen arról előterjesztést a Kormány számára.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. május 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 1197/2015. (III. 31.) Korm. határozata
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2015. szeptember 1. – 2015. december 31. közötti időszakban
történő lebonyolításához szükséges források biztosításáról**

A Kormány

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – vizsgálják meg a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2015. szeptember 1. – 2015. december 31. közötti szakaszának forrásigényét, és tegyenek javaslatot a szükséges források biztosítására;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. április 15.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti forrás-meghatározást követően gondoskodjon a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram megvalósításához 2015. évben szükséges forrás rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. szeptember 1.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 1198/2015. (III. 31.) Korm. határozata
az EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának módosításáról**

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 7. EU utazási költségtérítések jogcímcsoport besorolását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 69. EU utazási költségtérítések jogcím-csoportra változtatja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstárnál a címrendi változás 2015. január 1-jei határral történő átvezetése, valamint azzal egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átrendezése iránt.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozata a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban

A Kormány

1. a 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat]
 - a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
 - b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,
 - c) 4. melléklete „3/B 2015. január 1. után indítani tervezett projektek” táblázata helyébe a 3. melléklet lép;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program Éves Fejlesztési Keretének (a továbbiakban: IKOP Éves Fejlesztési Keret) előkészítése és módosításának előkészítése során gondoskodjon a 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozatban kijelölt budapesti projektjavaslatok elszámolható költségeinek az IKOP Éves Fejlesztési Keretbe történő betervezéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Éves Fejlesztési Keretének (a továbbiakban: KEHOP Éves Fejlesztési Keret) előkészítése és módosításának előkészítése során gondoskodjon a 4. mellékletben kijelölt budapesti projektjavaslatok elszámolható költségeinek a KEHOP Éves Fejlesztési Keretbe történő betervezéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Éves Fejlesztési Keretének (a továbbiakban: VEKOP Éves Fejlesztési Keret) előkészítése és módosításának előkészítése során gondoskodjon a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozat 5.a) pontjában meghatározott forrásmennyiséget biztosító budapesti integrált területi program VEKOP Éves Fejlesztési Keretbe történő betervezéséről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő az Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozatban kijelölt budapesti projektjavaslatok támogatásához szükséges módosítását;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. december 31.
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy nyújtsa be a „budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című Közlekedés Operatív Programból finanszírozandó nagyprojekt javaslatot az Európai Bizottsághoz.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozathoz

TENT-T vasúti projektlista

Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek

Fejlesztés tartalma
Szajol – Püspökladány korszerűsítés
Bajánsenye – Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Gyoma – Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítés és Békéscsaba állomás, Ferencváros – Lökösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése (III/I.b. ütem)
Szolnok – Szajol korszerűsítés
GSM-R távközlési hálózat kiépítése I. ütem
Ferencváros – Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Vác állomás korszerűsítés
Székesfehérvár állomás korszerűsítés
Lepsény – Szántód-Köröshegy korszerűsítés
GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése
Szombathely – Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése
Feszített ütemtervű (ütemterv szerint 2015-ig lezárni tervezett, de kockázatos) TEN-T projektek

2015. január 1. után indítani tervezett projektek

Fejlesztés tartalma
MÁV 200 férőhelyes motorvonat beszerzés
MÁV szűk keresztmetszet kiváltás előkészítés
Nagyút – Mezőkeresztes-Mezőnyárad szűk keresztmetszet kiváltás (nyíltvonal)
Nagyút – Mezőkeresztes-Mezőnyárad szűk keresztmetszet kiváltás (állomások)
Szántód-Köröshegy – Balatonszentgyörgy korszerűsítés
Sopron – Szombathely – Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Püspökladány – Debrecen korszerűsítés és Szajoltól ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Püspökladány – Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
Zalaszentiván – Nagykanizsa szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
MÁV vontatási energiaellátás fejlesztése
MÁV 300 férőhelyes motorvonat beszerzés
GYSEV motorvonat beszerzés
Szombathely állomás korszerűsítése
Keleti – Kőbánya-felső szűk keresztmetszet kiváltás
Miskolc – Nyíregyháza korszerűsítés
Hatvan – Miskolc korszerűsítés
GYSEV közlekedésbiztonság javítási program II.a. ütem
MÁV közlekedésbiztonság javítási program II. ütem – Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást növelő technológiai fejlesztések és eszközök
Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció
MÁV Hídrekonstrukciós program I. ütem
Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (TEN-T vonalak)
Budapest-Keleti pályaudvar épület-felújítás
Budapest-Nyugati pályaudvar épület-felújítás

CEF (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz)

CEF vasúti projektek

Fejlesztés tartalma
Déli Duna-híd korszerűsítése
Rákos – Hatvan korszerűsítése
Kelenföld – Pusztaszabolcs I. ütem (Kelenföld – Százhalombatta korszerűsítése)
Kelenföld – Pusztaszabolcs II. ütem (Százhalombatta – Pusztaszabolcs korszerűsítése és Kelenföld – Pusztaszabolcs ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)
GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem
Biatorbágy – Tata korszerűsítése és Budapest – Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Pusztaszabolcs – Dombóvár korszerűsítése
Székesfehérvár – Veszprém – Boba korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése
Békéscsaba – Lőkösháza 2. vágány kiépítése
Szolnok állomás korszerűsítése
Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötőpályás kapcsolatának kialakítása
Dombóvár – Kaposvár – Gyékényes korszerűsítése

CEF vízi közlekedési projektek

Fejlesztés tartalma
Új komáromi híd, Komárom – Komárno (Révkomárom) között
Magyarországi TEN-T belvízi út és kikötői infrastruktúra fejlesztésének előkészítése és kivitelezése
Dunai hajóút kitérési rendszerének fejlesztése

2. melléklet az 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozathoz

Városi és elővárosi közlekedési projektlista

Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek

Fejlesztés tartalma
Budapest villamos- és trolibuszbeszerzés I. ütem
Budapest – Esztergom kiegészítő fejlesztések
Rákosrendező – Esztergom villamosítás, biztosítóberendezés korszerűsítés
Feszített ütemtervű (ütemterv szerint 2015-ig lezárni tervezett, de kockázatos) városi, elővárosi projektek
Kelenföld vasútállomás 8 vágány helyén P+R
M1–M7 csomópont

2015. január 1. után indítani tervezett projektek

Fejlesztés tartalma
Helyi személyszállítás gördülőállomány fejlesztése
Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása
Szeged – Hódmezővásárhely városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása
M3 metró vonal infrastruktúra rekonstrukciója
Külső Bécsi úti villamosvonal
Keleti – Újpalota villamosvonal

Kelenföld intermodális központ
1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig
A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten
Szeged – Hódmezővásárhely – Békéscsaba – Gyula szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
Debrecen – Nyíradony korszerűsítés
Nyíradony – Mátészalka korszerűsítés
Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása
GYSEV közlekedésbiztonság javítási program II.b. ütem
A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése
Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása megyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében I. ütem
Debrecen – Nyírábrány korszerűsítés
Rákospalota – Újpest – Veresegyház – Vác korszerűsítés
Hungária körút – Rákospalota – Újpest korszerűsítés
Kőbánya-Kispest – Lajosmizse – Kecskemét szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
Mezőzombor – Sátoraljaújhely szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
Szeged – Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építésével
Szombathely – Kőszeg korszerűsítés

3. melléklet az 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozathoz

3/B 2015. január 1. után indítani tervezett projektek

M3 metró vonal infrastruktúra rekonstrukciója
Keleti – Újpalota villamosvonal
Szeged – Hódmezővásárhely – Békéscsaba – Gyula szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás
Debreceni intermodális személyszállítási központ létrehozása
Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása megyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében I.
Rákospalota – Újpest – Veresegyház – Vác korszerűsítés
Hungária körút- Rákospalota Újpest korszerűsítés
Kőbánya-Kispest – Lajosmizse – Kecskemét szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás

4. melléklet az 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozathoz

Projekt	Indikatív nettó beruházási költség (Mrd forint)
Csillaghegyi öblözet védelme	10
A Budapest vízellátó hálózatában vízminőség javító projektek	27,7
BKISZ csatornázás II. szakasz	6,79
HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű	50
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiájának bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	5,9
HUHA I. komplex: távhő mennyiségének növelése, turbina csere, kazánrekonstrukciók	7,4
Városháza épületének korszerűsítése	5
Margitsziget integrált fejlesztése	10
Budapest XIII. kerületi Dagály Strandfürdő helyszínéhez kötődő árvédelmi művek megvalósítása és a keresztező (kapcsolódó) létesítmények kiváltása és átépítése	5

A miniszterelnök 29/2015. (III. 31.) ME határozata**Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról**

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján

1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon résztvevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjeggyel lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://www.magyarkozlony.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.